الضوء اللمّاع

على متن أبي شجاع

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد

الجزء الأول

العبادات والبيوع

طبع ١٤٣٣

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الفقه في الدين من أفضل العبادات وأجل المقامات، ولم تزل الأنفس الزكية، الطالبة للمراتب العلية، تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية؛ لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية، وتصح المعاملات والعبادات المرضية.

قال الإمام أبو شامة المقدسي الشافعي رحمه الله[1] : «والعلم بالأحكام واستنباطها كان أوّلاً حاصلا للصحابة فمن بعدهم من علمهم بالقرآن والسنة ومعرفتهم بلسان العرب، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، وكانوا يتدافعون الفتوى ويودّ كل واحد منهم لو كفاه إياها غيره. ...

ولم يزل علم الفقه كريما يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين: الكتاب والسنة، مستظهرين بأقوال السلف على فهم ما فيهما من غير تقليد.

فقد نهى إمامنا الشافعي رحمه الله عن تقليده وتقليد غيره..، وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين، وكل صنف على ما رأى، وتعقّب بعضهم بعضا مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة.

ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدوّنة، ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهُجر غيرها، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم، فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين الكتاب والسنة، بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين

(١) في «خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول»، ط أضواء السلف الرياض ١٤٢٤ تعليق: جمال عزون.

فأخذوها مسلّمة مفروغا منها، ففرّعوا عليها واستنبطوا منها، ولم يبق لهم نظر إلا فيها، وأعرضوا عن علوم الأصلين فعدم المجتهدون وغلب المقلدون، حتى صاروا ممن يروم الاجتهاد يعجبون وله يزدرون، وكثر التعصب للمذاهب، وقلّت النَّصَفَة وبانت المثالب، ودبّت بينهم العقارب فجرى من بعضهم في بعض العجائب والغرائب.

وآل بهم التعصب إلى أن صار أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على خلاف مذهبه يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويل البعيد؛ نصرة لقوله، وإعراضا عما يجب عليه الأخذ به...

ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث، ويعيبون من يعتني بهما، ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه وتَقدِمَتُه بين يديه، من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء، فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يُسمع فيه آية يتلى ولا حديث يروى، وإن اتفق ذكرُ شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يعرف صحيحه من سقيمه ولا إيراده على وجهه ولا فهم معناه ...

ثم نبغ قوم آخرون صارت عقيدتهم في الاشتغال بمسائل المذهب كعقيدة أولئك (أي السلف) في الاشتغال بعلوم الأصلين، يرون أن الأَولى منها الاقتصار على نكت خلافية وضعوها وأشكال منطقية ألفوها ....

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. ...

وقال أيضا: العلم ما جاء عن أصحاب محمد ﷺ ، وما لم يجئ عن أصحاب محمد ﷺ فليس بعلم. يعني ما لم يجئ أصله عنهم.

وقال سفيان الثوري: إنما العلم كله بالآثار.

وقال ابن المبارك: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث ...

ثم إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصحّ عنه من غير وجه: أنه أَمر إذا وُجد قولُه على مخالفة الحديث الذي يصح

الاحتجاج به أن يرد قوله ويؤخذ بالحديث ...؛ طلبا منه للنصيحة لهم ...

وعلى هذا المعنى كان وضعُ الشافعي وغيره من الأئمة الكتب؛ إرشادا للخلق إلى ما ظنه كل واحد منهم صوابا، لا على أنهم أرادوا تقليدهم ونصرة أقوالهم كيفما كانت، فقد صح أن الشافعي رحمه الله نهى عن تقليده وتقليد غيره.

قال صاحبه أبو إبراهيم المزني في أول مختصره: «اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه»، أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره، هذا أحسن ما أُوِّل به هذا الكلام.

وانظروا رحمكم الله إلى قوله: «لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه» أي ليسترشد بذلك إلى الحق.

قال الماوردي: «وقوله: (ويحتاط لنفسه) أي ليتطلب الاحتياط لنفسه بالاجتهاد في المذاهب وترك التقليد بطلب الدلالة».

قلت: فعلى هذا كان السلف الصالح يتبعون الصواب حيث كان، ويجتهدون في طلبه، وينهون عن التقليد...

وإذا كشفتَ واعتنيتَ بهذا، وكانت لك همة في التنقيب عنه وعناية بظهور الحق، وجدتَّ جماعة من أهل العلم والتحقيق والمصنفين على مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله، قد نصروا مذهبه وامتثلوا ما أمر به من مخالفة قوله لحديث يصح الاحتجاج به، وهذا أمر مأمور به من جهة الشارع ولو لم يقله الشافعي ....

ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من الاتكال على نصوص إمامهم، معتمدين عليها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الكتاب والسنة، قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين:

الأول: أنهم يختلفون كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي رحمه الله، وفيما يصححونه منها ويختارونه، وما ينسبونه إلى القديم والجديد، لاسيما المتأخرين منهم، وصارت لهم طرق مختلفة... وإذا كان هذا الخلل قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظن بما ينقلونه من

نصوص باقي المذاهب؟ ...

الوجه **الثاني**: ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم، ومن تغيير لفظ ما صح منها والزيادة فيه والنقص منه؛ لقلة خبرتهم بذلك، وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد. ...

هذا وهم مقلدون لإمامهم الشافعي رحمه الله، فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف، وتعقبه على من احتج بذلك، وتبيين ضعفه! ...

وأئمة الحديث المعتبرون هم القدوة في فنهم، فوجب الرجوع إليهم في ذلك، وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة، فما ساعده الأثر فهو المعتبر وإلا فلا...

وكذلك المسائل الفقهية المبنية على دلالات اللغة ومقتضيات الألفاظ يرجع فيها إلى أقوال أهل اللغة وصناعة العربية، وكل ذلك قد حرره أهله وحققوه.

فالتوصّل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان، أسهل منه قبل ذلك لولا قلة همم المتأخرين وبعدهم عن المتبحرين، ومن أكبر أسبابه تعصبهم وتقيدهم برفق المألوف، وجهل أكثر المصدَّرين منهم على ما هو المعروف، الذي هو منكر مألوف... فالآلات متهيئة لذي طلب صادق وهمة وذكاء وفطنة.

فإذا ظهر هذا وتقرر، تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار، ويكون الخبر هو المتبع، ويؤوّل كلام ذلك الإمام تنزيلا له على الخبر، والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا؛ إنما هم يؤولون الخبر تنزيلا له على نص إمامهم، ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنص إمامهم رضي الله عنه على ترك قوله إذا ظُفر بحديث ثابت عن رسول الله ﷺ على خلافه، فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك، وسلوك طريقته ف قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها....

وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسوا متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم، بل دأبهم وديدنهم إذا أُورد عليهم حديث صحيح – هو مذهب إمامهم لو وقف عليه لقال به – أن يحتالوا في دفعه بما لا ينفعهم؛

لما نقل عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة، مع كونهم عاصين بذلك؛ لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ...

وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولابد أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿**وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**﴾، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه...

ولا شك أن النظر في بعض المسائل يؤدي إلى تصحيح مذهب بعض الأئمة أو إلى ترجيحه، فمن الإنصاف الاعتراف، بل هو الواجب نصحا لدين الله وللناس فإن الدين النصيحة. ....

إن الشافعي رحمه الله بنى مذهبه بناء محكما، وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجع إلى الكتاب والسنة، وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة، وهذا هو الأسّ الصحيح القوي الذي يتم البناء عليه.

إلا أنه رحمه الله قد يعرض له ما يعرض لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم؛ من الغفلة والنسيان، فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح من أقوال النبي ﷺ فهو مذهبه، فلم يترك رحمه الله لعائب عيبا، ولا لمنتقد من حساده انتقادا.

وإنما بقي نظر المقتدين به السالكين مسلكه المتمسكين بمذهبه في البحث في السنن والآثار التي جمعها الأئمة الكبار وتيسّرت، فينظر فيما كان فيها مخالفا لما نصّ عليه فيفعل فيه ما أمر به» .

قلت: وأرجو أن أكون امتثلت في هذا الكتاب بوصية أبى عبد الله الشافعي ونصيحة أبي شامة الشامي رحمهما الله، وخلاصة ذلك :

١- سلوك طريقة الإمام الشافعي في قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها.

٢- اتباع الأسّ الصحيح الذي بنى عليه الإمام الشافعي مذهبه، وهو الاعتماد على الكتاب والسنة في إثبات الأحكام، وعرض آراء الفقهاء على الآثار والسنن الصحيحة، وترجيح أشبه المذاهب بالنصوص، مع الأخذ من الرأي قدرا يفسرها لنا فقط.

٣- رد الأقوال المخالفة للنصوص الصحيحة، مع حسن الاعتذار للأئمة، ومحاولة الجمع بين

قول الإمام والدليل، مع تأويل قول الإمام ليوافق النص لا العكس.

٤- ترك التعصب للرجال والمذاهب والتقيد بالمألوف من الآراء، والتزام الإنصاف والاعتراف بالحق.

٥- الرجوع إلى أئمة الحديث وكتبهم في معرفة درجة الأحاديث المحتج بها، وإلى أهل اللغة وكتبهم في دلالات الألفاظ ومقتضياتها.

متن أبي شجاع

ويسمى متن الغاية والتقريب، وغاية الاختصار، والغاية في الاختصار،

ومختصر أبي شجاع وهو أشهرها.

هو كتاب موجز في الفقه الشافعي، من أبدع المختصرات وأجمعها وأنفعها، اشتمل مع صغر حجمه على أكثر أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله، مع سهولة العبارة وحسن التركيب، وامتاز بتقسيمات المسائل التي تعين على الفهم والإدراك، وتسهّل الحفظ والاستحضار، ومع أنه من الكتب التي ألفت قديما قبل عهد الرافعي والنووي غير أن الله كتب له القبول.

قال أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد في مقدمة شرحه: «فإني مشير على من لا تساعده الأيام على الترقي إلى رتبة الإمام، أن لا يترك الكلّ فينحطّ إلى حضيض العوام، وأن يقنع بكتاب مختصر يشتمل على أصول الأحكام، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم مطولات ومختصرات على مراتب الأفهام. فأقل المختصرات حجما في المباني وأكثرها جمعا للمعاني؛ كتاب التقريب الذي صنفه الفقيه أبو الطيب الأصبهاني (أبو شجاع)..».

وقال الخطيب الشربيني: «قلّ مِن متعلم إلا ويقرؤه أوّلاً؛ إما بحفظ وإما بمطالعة، وقد اعتنى به كثير من العلماء».

وقيل في مدحه: (وافر مقطوف)

أيـا مـن رام نفعـا مسـتـمـرا ليحظـى بارتفـاع وانتفـاع

تقرّبْ للعلوم وكن شجـاعا بتقريب الإمـام أبي شجاع

وقلت مذيِّلاً:

تـوصَّلْ بالـذي أعطاك عـلمـا ولا تجمدْ على رأي وصاع

بل اسعَ الدهر واطلب كل يوم دلـيـلا أو مـزيـدا للبَـراع

وقد لقي هذا المختصر من العلماء وطلاب العلم قبولا عظيما واهتماما كبيرا وعناية فائقة،

وأقبلوا عليه درسا وتعليما وفهما وحفظا وإيضاحا وشرحا وتعليقا وتقريرا ونظما، فله أكثر من ثلاثين شرحا، من أشهرها:

- شرح محمد بن القاسم الغزي: (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب)، وعليه أكثر من عشرين حاشية، أشهرها حاشية الباجوري، ومحمد جاوي.

- وشرح أبي بكر الحصني: (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار) وهو مفيد.

- وشرح الخطيب محمد الشربيني: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، وعليه أكثر من خمس عشرة حاشية، أشهرها حاشية البجيرمي.

- وشرح ابن دقيق العيد: (تحفة اللبيب في شرح كتاب التقريب)، وهو وجيز ويعتني بالدليل.

- ووضع أدلته مصطفى دِيب البُغا وسماه: (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب).

ونظمه ستة من العلماء، أشهرهم الشرف العِمريطي يحيى بن موسى الأزهري، وسماه: (نهاية التدريب في نظم غاية التقريب) وعليه شروح.

وها أنا ذا شارع في شرحه على طريقة لم أر لها سالكا؛

- وذلك أني أعلّق على اللفظ الغريب والجملة المشكلة.

- وأذكر دليل كل مسألة إن وجد باختصار مع بيان درجته.

- وأناقش حجج المذهب.

- وأبيّن القول الصحيح من حيث الدليل مع ذكر من قال به.

- وألخّص المسائل المهمة التي يحتاج إليها في العمل مما لم يذكرها المصنف.

والله أسأل العون والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل

ترجمة الإمام الشافعي

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، القرشي المطلبي المكي نزيل مصر.

العلامة المحدث الفقيه الحجة، يلتقي مع الرسول ﷺ في عبد مناف، والسائب وأبوه صحابيان، وأمه أزدية وكانت من العابدات.

خرج أبوه في حاجة إلى الشام فولد الشافعي في غزة سنة ١٥٠ التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، ومات والده وهو صغير لا يتجاوز العامين، فذهبت به أمه إلى مكة، ونشأ فيها في حجر أمه نشأة الفقير اليتيم مع شرف نسبه.

وكان قوي الحفظ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وبدأ بطلب العربية فرحل إلى البادية يطلب اللغة والأدب والشعر وأيام العرب، فلازم هذيلا عشر سنوات يتعلم كلامها وفنون أدبها، وكانت أفصح العرب.

فبرز ونبغ في اللغة العربية وهو غلام، قال الأصمعي إمام أهل اللغة: صحّحت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. وقال جمع من أئمة اللغة: الشافعي حجة في اللغة، وهو ممن تؤخذ عنه اللغة.

ثم أخذ في تعلم الفقه، وسبب ذلك أن مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها تعجَّب من فطنته فقال له: ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فهو أحسن بك، فقصد مجالس العلم في مكة.

فكان في صباه يتردد على المسجد ويجالس العلماء ويكتب عنهم الفوائد، وكان من ضيق العيش لا يجد ثمن الورق، فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف ونحو ذلك؛ ليكتب عليها حتى جمع علما كثيرا، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، ولقد كنت أطلب ثمن القرطاس فيعسر علي.

ثم رحل إلى مالك بن أنس في المدينة النبوية، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظ الموطأ في أثناء الطريق، ولما قرأه عليه أثنى عليه وأُعجب به، فكان مالك يستزيده من القراءة لإعجابه من

قراءته.

قال الحميدي: سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعي: قد والله آن لك أن تفتي، والشافعي ابن خمس عشرة سنة.

وقال الإمام أحمد: ما أحد مسّ بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة، وقال: ما تكلم في العلم أقل خطأ ولا أشد أخذا بسنة النبي ﷺ من الشافعي، وقال: لا يستغني صاحب الحديث من كتب الشافعي.

وكان كبار العلماء في الحجاز والعراق يعظمونه ويدعون له.

وقال الكرابيسي: ما رأيت أنبل من مجلس الشافعي؛ كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يتكلم منه.

وقال داود بن علي الظاهري: كان الشافعي رضي الله عنه سراجا لحملة الآثار ونقلة الأخبار، ومن تعلَّق بشيء من بيانه صار مِحجاجا.

ولما توفي الإمام مالك كان الشافعي نال من العلم حظا وافرا، فاتجه إلى عمل يتكسب به بعد أن رهن داره وعجزت أمه عن معونته، فولي باليمن، ثم وشي به إلى الخليفة هارون الرشيد واتهم بالرفض، فأحضر إلى بغداد مقيدا، ثم نجاه الله من ذلك، وجدّ في الاشتغال بالعلم، وناظر أهل العراق، ونشر علم الحديث.

ثم رجع إلى مكة وأخذ يلقي دروسه في المسجد الحرام، والتقى به كثير من العلماء في موسم الحج فكانوا يرونه عالما هو نسيج وحده، ومكث في مكة تسع سنوات كاملة يستخرج قواعد الاستنباط، وألف كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي الحافظ رحمه الله، بعدما طلب منه أن يؤلف كتابا في كيفية الاستدلال بالسنن.

ثم ارتحل ثانية إلى بغداد وقد سبقته شهرته إليها وتحدَّث بذكره المحدثون والفقهاء، ولُقِّب فيها بناصر الحديث، وأخذ ينشر آراءه الفقهية الأصولية ويناظر على أساسها، وعقد في الجامع الغربي في بغداد حلقات للعلم والفقه، وقصده المتعلمون والعلماء، ومكث ينشر علمه وكتبه.

ثم رحل إلى مصر على رأس المئتين، وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر، وقصده الناس من عامة الأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه، ورجع عن كثير من آرائه، وتكوّن المذهب الجديد الذي يعتمد عليه الشافعية فيما خالف فيه المذهب القديم إلا في مسائل قليلة رجحوا فيها القديم للدليل.

وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة بعد المغرب، ودفن بعد العصر يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ من الهجرة، رحمه الله تعالى ونوّر له في قبره وأسكنه الفردوس الأعلى.

ومات لِعلة البواسير التي أصابته بسبب اللُّبَان الذي كان يستعمله كثيرا للحفظ، رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان رضي الله عنه كثير الأوجاع والأسقام، وكان يشكو البواسير التي بلغت منه في أواخر أيامه مبلغا عظيما؛ فكان ربما ركب فسال الدم من عقبيه، وكان لا يبرح الطست تحته وفيه لبدة محشوة يقطر فيه دمه، مع ذلك لم ينقطع عن الأبحاث والدروس، أثابه الله بالحسنى.

ومن نوادر حِكَمه رحمه الله :

- طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وما تُقرِّب إلى الله تعالى بعد الفرائض بشيء أفضل من العلم. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. ودققوا مسائل العلم لئلا تضيع دقائقه.

- تفقه قبل أن ترأس؛ فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. ولا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح.

- من لا يحب العلم لا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه صداقة ولا معرفة.

- جمال العلماء كرم النفس، وزينة العلم الورع والحلم.

- وددت أن هذا العلم أخذه الناس، أوجر عليه ولا يحمدوني.

- من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، واجتناب المعاصي،

ويكون له خُبْأَة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل.

- ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، والمراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن.

- من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله، والعاقل من عَقَلَه عَقْلُه عن كل مذموم.

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخـبـرنـي بـأن العـلـم نـور ونـور الله لا يهدى لعاصِ

ما حـكَّ جـلدك مثل ظفـرك فتـولَّ أنت جـميع أمـرك

ترجمة القاضي أبي شجاع

هو أحمد بن الحسن بن أحمد البصري العَبَّاداني الأصبهاني الشافعي، أبو شجاع ويقال له أبو الطيب.

عالم عابد صالح، ولد بالبصرة سنة ٤٣٤ وقيل ٤٣٣، وولد أبوه بعَبَّادان، وجده الأعلى بأصبهان.

قال السِّلفي: هو من أولاد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي.

وتولّى الوزارة فنشر العدل بين الناس، ثم زهد في الدنيا، وأقام بالمدينة يخدم المسجد النبوي ويشعل مصابيحه ويفرش حصره.

إلى أن مات سنة ٥٩٣، ودفن بالقرب من الحجرة الشريفة شرقها من جهة بقيع.

وكان معمّرا عاش مئة وستين سنة ولم يختلّ له عضو من أعضائه، ولما سئل عن ذلك قال:

حفظتها في الصغر عن معاصي الله، فحفظها الله في الكبر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

روى عنه أبو طاهر السلفي.

وله من الكتب: هذا المختصر، وشرح على متن الإقناع للماوردي وقف عليه ابن السبكي.

ويلاحظ أن أبا شجاع قد استفاد في مختصره هذا من إقناع الماوردي، يدرك ذلك بالمقابلة بينهما، وقد كان كتاب الماوردي من الأهمية بمكان؛ قال ابن الحوزي في (المنتظم) عن الماوردي: «وكان يقول: بسطتُ الفقه في أربعة آلاف ورقة، وقد اختصرته في أربعين. يربد بالمبسوط: الحاوي، وبالمختصر: الإقناع».

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى:

سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى:

- أن أعمل مختصراً في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز؛ ليقرب على المتعلم درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه.

قوله: (مختصرا في الفقه): المختصر ما قلّ لفظه وكثرت معانيه.

والفقه لغة: الفهم، وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية مطلقا، واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية.

وقوله: (في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز): صفة للمختصر، والغاية والنهاية متقاربان وهما آخر الشيء الذي ينتهي إليه، وإذا بلغه امتنع من الزيادة، مأخوذة من النهي وهو المنع، فكأن هذا المختصر بلغ من الإيجاز الحد الأقصى.

وكذا الاختصار والإيجاز متقاربان وهما أداء المعاني الكثيرة بعبارة وجيزة قليلة.

وقوله: (ليقرب): تعليل لعمل المختصر والمبالغة في إيجازه. وفي بعض النسخ: (يقرب على المتعلم درسه): وهو صفة ثانية، والمتعلم هنا: طالب علم الفقه.

- وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال.

فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير.

قوله: (وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال): هذا هو الأمر الثاني الذي سُئله، وهو

الإكثار من تقسيم الأحكام والمسائل الفقهية، مع حصر الأمور الداخلة تحت كل قسم بالعدّ؛ ليسهل ضبطها وحفظها.

قوله: (إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير): أنكر بعض العلماء تعليق القدرة بالمشيئة، مثل عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن مانع وابن عثيمين وغيرهم؛ لأنه خلاف الوارد، فلم يرد مثل هذا التقييد إلا في أمور خاصة، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾، ولأن المعتزلة يعبِّرون بذلك إشارةً إلى نفي عموم مشيئة الله لأعمال العباد.

لكن كثيراً من علماء أهل السنة المتقدمين والمتأخرين استعملوا هذا الأسلوب وخاصة في الدعاء لقصد سليم، منهم إبراهيم بن إسحاق الحربي تلميذ أحمد في رسالته في القرآن، وأبو إسحاق الزجاج في تفسير الأسماء الحسنى، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو نعيم في آخر الحلية، وابن عساكر في التبيين، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والدهلوي في الإنصاف، وصديق خان في يقظة أولي الاعتبار، والألباني في الحَجة.

واستعمله غيرهم كالإسفراييني في التبيين، والغزالي في الإحياء، والآمدي في غاية المرام، علما بأن الأشاعرة على نقيض مذهب المعتزلة؛ فهم جبرية.

والجملتان اللتان ذكرهما المصنف هما عند اللالكائي بنصهما في مقدمة كتابه الكبير.

كتاب الطَّهارة

الكتاب لغة: المكتوب المجموع، واصطلاحا: اسم لجنس من الأحكام مشتمل على أبواب وفصول غالبا. والباب اسم للأنواع الداخلة تحت الجنس. والفصل اسم للأفراد الداخلة تحت النوع.

والطهارة لغة: النظافة، وشرعا: النزاهة من الأدناس الحسية والمعنوية، واصطلاحا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس .

وبدأ بالطهارة لأنها آكد شروط الصلاة وأكثرها تفريعا، وبدأ بالمياه لأنها الأصل في الطهارة.

[أنواع المياه وأحكامها]

المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه (١):

ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.

هذه جملة المياه التي تصح الطهارة بها، ودليل ماء السماء وهو المطر: الإجماع وقوله تعالى: ﴿**وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ**﴾، وقوله: ﴿**وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا**﴾.

ودليل ماء البحر: قول النبي ﷺ لما سئل عن التوضؤ به: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، رواه مالك والشافعي والخمسة، وهو صحيح كما جزم به كثير من العلماء.

ودليل ماء النهر الإجماع والقياس على ماء البئر.

ودليل ماء البئر: أن النبي ﷺ قيل له: أتتوضأ من بئر بُضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، أي إلا ما غيّره بالإجماع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره.

ودليل ماء العين: الإجماع والقياس على ماء البئر إن لم يكن منه.

---

(١) الصحيح في قياس اللغة أن يقال: سبعة؛ لأن المعدود مذكر المفرد.

ودليل ماء الثلج والبرد: حديث أبي هريرة في الاستفتاح وفيه: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» متفق عليه.

ثم المياه على أربعة أقسام:

١- طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق.

٢- وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمَّس.

٣- وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.

٤- وماء نجس، وهو الذي حلّت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير.

ثم ذكر أن المياه عموما على أربعة أقسام:

القسم الأول: طاهر في نفسه مطهِّر لغيره غير مكروه استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة، وهو الماء المطلق أي العاري عن قيد لازم من وصف مثل: ﴿**مَاءٍ دَافِقٍ**﴾، أو إضافة مثل: ماء الورد. أما القيد غير اللازم فلا يضر كالسبعة التي ذكرها؛ لبقاء الإطلاق عليه. وسمي مطلقا؛ لأن اسم الماء إذا أطلق انصرف إليه.

وهذا القسم هو أصل الباب المراد، وضابطه الجامع: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض مادام باقيا على خِلقته الأصلية ويطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم.

ودليله فعل النبي ﷺ وأصحابه حيث لم يثبت عنهم الطهارة بغير الماء المطلق، وقوله تعالى: ﴿**وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ**﴾، وقوله: ﴿**وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا**﴾، وحديث الأعرابي وفيه: «هريقوا عليه ذنوبا من ماء» متفق عليه، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق.

القسم الثاني: طاهر في نفسه مطهِّر لغيره، لكن يكره استعماله؛ في البدن فقط، وفي البلاد الحارة جدا، إذا كان في إناء منطبع، وهو ما يمدّ بالطرق من المعادن غير الذهب والفضة؛ لصفاء جوهرهما، وهو الماء المشمس أي المتسخن بتأثير الشمس فيه؛ لأنه تفصل منه زهومة تعلوا الماء، فإذا لاقت بالبدن أضرت به وخيف البرص، وتزول الكراهة إذا برد.

ودليل الكراهة روي فيه حديث مرفوع موضوع أنه يورث البرص، وأثر موقوف على عمر ضعيفٌ، ولذلك اختار النووي وابن رسلان وابن الملقن وغيرهم عدم الكراهة، وهو الصواب وعليه أكثر العلماء، وهو الموافق لنص الإمام الشافعي حيث قال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. ولم يثبت في الطب أنه يورث البرص. ويكره شديد الحرارة والبرودة؛ لأنه يمنع الإسباغ.

والقسم الثالث: طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره، ويدخل فيه نوعان:

- **الأول**: الماء المستعمل في رفع حدث واجب أو إزالة نجس، إذا انفصل عن عضو المتطهر أو عن المغسول من النجاسة ما لم يتغير ولا زاد وزنه. ولا يكون الماء مستعملا حال استعماله أو تردده على المحل. وهو ليس بنجس بالاتفاق.

ودليل خروجه عن الطهورية: أولا: حديث «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم. وأجيب بأن العلة الاستخباث لا الاستعمال بدليل رواية النهي عن البول فيه، وأيضا الحديث لم يفرق بين الماء القليل والكثير.

وثانيا: أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به مرة ثانية، ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. وأجيب بأن ذلك لا يلزم كما لم يلزم جمع المستعمل في غير الطهارة أو في نفلها.

واختلفوا في علة منع طهوريته هل هي للتعبد أو لخروجه عن الإطلاق؟ وكلاهما ضعيف. فالصحيح بقاء الماء المستعمل على طهوريته ما لم يتغير كثيرا فيكون من النوع الثاني، وهو القول القديم للشافعي ومروي عن جماعة من السلف منهم مالك وأحمد، واختاره ابن المنذر وابن تيمية.

- **الثاني**: الماء المتغير كثيرا بشيء طاهر مخالط يمكن صون الماء الماء عنه كزعفران وصابون وجص ودقيق، فخرج المتغير يسيرا أو كثيرا بمجاور كدهن وعود أو بتراب طرح فيه، أو بما في مقره وممره كطين وطحلب ونورة أو بطول مكث؛ لبقاء إطلاق اسم الماء عليه.

وضابط ذلك: أن أيّ تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلبه الطهورية وإلا فلا. ودليله: أن الله تعالى شرع لنا التطهر بالماء المطلق، فما خرج عن الإطلاق خرج عن المشروع فلم تصح الطهارة به.

والقسم الرابع من المياه: ماء نجس أي متنجس، وهو نوعان أيضا:

- **الأول**: هو الذي حلّت فيه نجاسة حال كونه أقلّ من القلتين سواء أتغير أم لا، فهو ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

والدليل قول النبي ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وفي رواية: «لم ينجس» رواه أهل السنن وهو صحيح كما قال جماعة من العلماء. ومنطوق الحديث مخصوص بالإجماع إذا تغير، ومفهومه - وهو أنه يحمل الخبث إذا لم يكن قلتين- معارض لمنطوق حديث آخر وهو: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وقد سبق، والمنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه.

فالصحيح أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير بها فينجس إجماعا.

- **الثاني**: الماء الكثير وهو ما كان قلتين فأكثر إذا تغير بالنجاسة يسيرا أو كثيرا. والدليل الإجماع.

وذكر ابن قاسم **قسما خامسا** للماء، وهو: ماء طاهر مطهِّر حرام، كالمغصوب أو الوضوء بماء موقوف للشرب فقط، لكن الحرمة هنا لا ترجع لذات الماء.

والقلتان: خمس مئة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح.

القُلَّتان: تثنية قُلّة، وهي الجَرّة الكبيرة التي يقلّها الرجل أي يرفعها بيديه.

وأصل هذا التحديد ما رواه الشافعي مرفوعا بسند ضعيف: «إذا كان الماء قلتين بقِلال هَجَر لم يحمل الخبث»، وهجر: قرية كانت قرب المدينة كان يصنع بها القلال.

وقدّرهما الشافعي وغيره بخمس قِرب من قرب الحجاز، وقدّرها الأصحاب بخمس مئة رطل بغدادي، والرطل البغدادي الواحد يساوي ٣٨٢,٥ غرام، فالقلتان: ٢١٢,٥ لتر، وتقدّران بعشرة تنكات، وبمكعب طول ضلعه ٦٠ سم.

وقوله (تقريبا في الأصح): أي ليس تحديدا فلا يضر نقصان قدر ثلاثة أرطل (١,٣ لتر) ونحوها مما لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المغيرات.

وهذا التحديد ليس له أصل ثابت، فالصحيح كما قد سبق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.

فَصل [في الأعيان المتنجسة وما يطهر منها]

وجلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولَّد منهما أو من أحدهما.

وعظم الميتة وشعرها نجس، إلا الآدمي.

جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ، وهو إزالة فضول الجلد مما يعفّنه من الدم ونحوه بشيء حِرِّيف لاذع، فيصير كثوب طاهر على الصحيح، إلا إذا دبغ بنجس فيكون كثوب نجس.

والدليل قول النبي ﷺ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم. وسئل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها» رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. وقال أيضا: «دباغها طهورها» رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح.

واستثنى الكلب والخنزير وفروعهما، فلا تطهر جلودهما بالدبغ؛ لأنهما نجسان عينا في حال الحياة، والدباغ إنما يطهِّر جلدا نجس بالموت. قلت: لا دليل على ذلك ولم يرِد هذا التفريق، وعموم النصوص يردّه مثل قوله ﷺ : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، رواه أهل السنن وهو صحيح.

وقوله: (وعظم الميتة وشعرها نجس): لأن الميتة نجسة بالإجماع، وللأحاديث السابقة الدالة على نجاسة جلد الميتة وهو جزء منها، وكذلك العظم والشعر من أجزاء الميتة.

وردّ بأن أجزاءها ليست كلها كذلك، بل النجس المحرم هو ما يؤكل؛ لقول النبي ﷺ عن الميتة: «إنما حرم أكلها» متفق عليه.

فلا يدخل في ذلك مثل القرن والظلف والحافر والصوف والوبر والريش والسن، وليس لها حكم الميتة؛ لأنها لا تكون ميتة فلا فرق بين أن تكون من البهيمة الحية أو الميتة، فتبقى على أصل طهارتها، وقال تعالى: ﴿**وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ**﴾، وكذلك

العظام، وقد كان السلف يمتشطون بعظام الفيل ونحوها ويدّهنون فيها، كما علقه البخاري.

واستثنى الآدمي أي البشر؛ فإن شعره طاهر كميتته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وقول النبي ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا» رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

ويستثنى من نجاسة الميتة أيضا ما لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها؛ لقول النبي ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه البخاري والخمسة.

فَصل [في بيان ما يَحرمُ استعمالُه من الأواني وما يجوز]

ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.

أي لا يجوز في غير ضرورة لا لرجل ولا لامرأة: استعمال شيء من أواني وأثاث الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما مهما كان نفيسا؛ لقول النبي ﷺ: «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» متفق عليه.

قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. وما يحرم استعماله يحرم اتخاذه واقتناؤه للزينة وغيرها على المذهب؛ لأنه يجرّ إليه.

وقال الحافظ ابن حجر: «واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، والأشهر المنع وهو قول الجمهور، ورخصت فيه طائفة، وهو مبني على العلة في منع الاستعمال، ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستئجار عليها».

وعلة المنع قيل: لعينهما، ويؤيده قوله «إنها لهم»، وقيل: لكونهما الأثمان وقيم المتلفات فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما وحبسهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس، وأورد عليه حلي النساء، وقيل: السرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، وأورد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة.

قلت: وقول من رخص في اتخاذها هو الأقرب؛ استنادا إلى أصل الإباحة، ولأن علة منع الاستعمال غير معلومة بالتحديد فلا يصح أن يقاس عليه الاتخاذ، والله أعلم.

فَصل [في السواك]

والسواك مستحب في كل حال، إلا بعد الزوال للصائم.

السواك هو: التسوّك، ويطلق على ما يستاك به من أراك ونحوه، ويحصل بكل خشن مزيل، إلا أصبعه المتصلة به فلا يحصل بها أصل سنة السواك وإن كانت خشنة على المعتمد؛ لأنها لا تسمى سواكا، واختار النووي الإجزاء، وهو بالقضيب الرطب أفضل من الفرشات الصناعية وأقل مؤنة.

ودليل استحبابه مطلقا فعل النبي ﷺ وكان يحبه، وقال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه الشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم وهو صحيح، وفي لفظ: «عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب» رواه أحمد بإسناد صحيح.

وقوله: (إلا بعد الزوال للصائم): فيكره له التسوّك تنزيها؛ لما فيه من إزالة أثرِ عبادةٍ محبوب لله تعالى، قال النبي ﷺ : «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» رواه البخاري وغيره. والخلوف: الرائحة الكريهة في الفم، وهي تحصل غالبا بعد الظهر.

ولو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم لم يكره، وقيل: لا يكره الاستياك مطلقا، وبه قال الأئمة الثلاثة ورجحه النووي، وهو الصحيح؛ لأن هذه الرائحة تخرج من الجوف بسبب الجوع ولا تزول بالسّواك، والله أعلم.

وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا:

١ - عند تغير الفم من أزم وغيره.

الأزم: الإمساك الطويل عن الكلام أو الطعام، وغيره: مثل أكل ما له رائحة كريهة كالبصل. والدليل: الحديثان السابقان، مع النظر إلى مقصود النظافة وكراهة أذية الغير.

٢- وعند القيام من النوم.

لأن النبي ﷺ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي ينظف. متفق عليه.

٣ - وعند القيام إلى الصلاة.

لقول النبي ﷺ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وفي رواية: «عند كل وضوء».

فَصل [في فُروض الوُضوءِ وسُننِه]

يعني أركان الوضوء، والوضوء لغة: الحسن والنضارة، واصطلاحا: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية العبادة.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ**﴾، وصفةُ وضوء النبي ﷺ كما في الصحيحين وغيرهما.

وفروض الوضوء ستة أشياء:

النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.

هذه الأركان منصوصة في الآية، إلا النية والترتيب، وقد استنبطا منها.

أما النية فدل عليها قوله تعالى: ﴿**إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ**﴾؛ لأن معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة واستباحتها، والإرادة هي النية. ودليلها من السنة قول النبي ﷺ :«إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه.

والنية هي قصد فعل الوضوء أو التطهر أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحو ذلك، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة على الصحيح، ووقتها أوّل العبادة عند غسل الوجه، ويجوز سبقها على الأصح.

والوجه حده من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.

وقوله: (ومسح بعض الرأس): أي مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره الذي في حده، والدليل قوله تعالى: ﴿**وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ**﴾ على أن الباء للتبعيض.

والصحيح أن الباء للإلصاق فيجب مسح جميع الرأس؛ لأن النبي ﷺ بيّن المراد بالآية بسنته، وكان ﷺ يمسح رأسه كله من مقدمه إلى مؤخره، كما في الصحيحين.

ومَن شدَّ على رأسه عمامة أو خمارا جاز له أن يمسح على الناصية ويكمّل على العمامة أو الخمار؛ لأن النبي ﷺ عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم وأحمد والنسائي.

وأما الترتيب فدل عليها سياق الآية؛ لأن ذكر الممسوح بين المغسولات يدل على اعتبار الترتيب، ويدل عليه أيضا: السنة المتواترة على وفق الآية.

وسننه عشرة أشياء:

١ - التسمية.

أي قول (بسم الله) عند غسل الكفين؛ لحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وهو صحيح بشواهده، وقوّاه جمع من أهل العلم، وقال البخاري: إنه أحسن شيء في هذا الباب.

وظاهر الحديث أن النفي للصحة فيدل على أن التسمية ركن أو شرط لصحة الوضوء، وبه قال أهل الظاهر، وأوجبها إسحاق وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه والشوكاني وغيرهم، وقال مالك: إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان.

وحمله الجمهور على نفي الكمال فيدل على أن التسمية مندوب إليها في الوضوء، واستدلوا بحديث المسيء صلاته وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله..» الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح، والتسمية ليست مما أمر الله به في كتابه.

قال السرخسي في المبسوط: «التسمية من سنن الوضوء لا من أركانه؛ فإن الله تعالى بين

أركان الوضوء ... ولم يذكر التسمية، وعلّم رسول الله ﷺ الأعرابي الوضوء ولم يذكر التسمية، فتبين بهذا أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يسم»؛ نفي الكمال لا نفي الجواز، ... وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة فإنا أمرنا بها؛ إظهارا لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح فكان الترك مفسدا، وهنا أمرنا بالتسمية تكميلا للثواب لا مخالفة للمشركين؛ فإنهم كانوا لا يتوضؤون، فلم يكن الترك مفسدا لهذا». اهـ

وأيضا النبي ﷺ لم يردّ السلام على مَن سلَّم عليه وهو يتوضأ، فلما فرغ قال: «لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت على غير وضوء»، رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح. فإذا امتنع ﷺ من ذكر الله قبل الوضوء، فكيف يوجب التسمية حينئذ وهي من ذكر الله؟!

وأيضا هذا الحديث لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب، قاله الصنعاني، وقال شيخ الإسلام في هذا الحديث وغيره: فإن قيل إنها صحيحة وجب العمل بموجبها، اهـ تلخيص الاستغاثة.

وحمله بعض العلماء على الذكر القلبي وهو النية؛ ولذلك لم يذكر التسمية من حكى صفة وضوء النبي ﷺ.

ونقل أبو بكر الجصاص في أصوله عن بعض الحنفية قال: اتفق الجميع على أن ترك التسمية على الوضوء لا يمنع صحته، ... لأن التسمية لو كانت من شرط الوضوء لنقلته الأمة كنقلها الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، ولأمروا من لم يسمّ بإعادة الوضوء والصلاة. اهـ

والصحيح مذهب الجمهور، والله أعلم.

٢- وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء.

لورود ذلك في أحاديث صفة وضوء النبي ﷺ ، ومنها حديث عثمان وفيه: «فغسل كفيه ثلاث مرات» متفق عليه. ويستحب ذلك أيضا إذا شك في طهارة يده.

ويجب عليه ذلك إذا علم نجاسة يده؛ صونا للماء، وكذا إذا ستيقظ من نوم على الصحيح شرعا؛ لقول النبي ﷺ : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»، متفق عليه واللفظ للبخاري.

٣- والمضمضة والاستنشاق.

المضمضة: إدارة الماء في الفم. والاستنشاق: إدخال الماء إلى الأنف، والدليل فعل النبي ﷺ كما في الصحيحين وغيرهما، وقوله: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر»، رواه مسلم وأحمد. وقوله ﷺ: «إذا توضَّأتَ فمَضمِضْ»، رواه أهل السنن وهو صحيح.

وهما يدلان على الفرضية؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، وبه قال الإمام أحمد وغيره من السلف، وهو الصحيح.

٤- ومسح جميع الرأس.

سبق أنه واجب. أما كيفية مسحه فما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ﷺ أنه: مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه.

٥- ومسح الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، رواه النسائي وابن ماجه وهو صحيح. ولم يثبت مسحهما بماء جديد، بل ثبت: «الأذنان من الرأس» رواه الخمسة إلا النسائي وهو صحيح.

٦- وتخليل اللحية الكثّـة.

لأن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. واللحية الكثيفة: هي التي لا ترى منها البشرة في مجلس التخاطب.

٧- وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

لقول النبي ﷺ: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك»، رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح.

٨- وتقديم اليمنى على اليسرى.

أي تقديم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى في الغسل؛ للأحاديث الواردة في صفة وضوئه ﷺ ، ولحديث عائشة رضي الله عنها: كان ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. والصحيح وجوب ذلك، والله أعلم.

٩- والطهارة ثلاثاً ثلاثاً.

أي تثليث الطهارة في المغسول والممسوح؛ لحديث عثمان وغيره في صفة وضوء النبي ﷺ أنه ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا، متفق عليه.

١٠- والموالاة.

أي المتابعة بين الأعضاء بحيث لا يجفّ العضو قبل غسل الذي يليه مع اعتدال الجو والهواء والمزاج.

وتجب الموالاة في حق صاحب الضرورة، والقول القديم أنها تجب مطلقا وبه قال أحمد وهو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوءَ، رواه أحمد وأبو داود وزاد: والصلاةَ، وهو صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره. فالأمر بإعادة الوضوء من جديد دون غسل الموضع وحدَه يدلّ على وجوب الموالاة بل ركنيّتها.

فَصل [في أحكام الاستنجَاء وآداب قضَاء الحاجة]

الاستنجاء لغة: من النجو وهو القطع والنزع والخلاص، فكأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه ويتخلص منه. واصطلاحا: إزالة الأذى من السبيلين بغسل بماء أو مسح بخشن.

ولا يشرع الاستنجاء من الريح بل هو بدعة كما قال النووي وغيره.

والاستنجاء واجب من البول والغائط.

والدليل على وجوبه منهما: حديث القبرين المعذبين وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» متفق عليه.

وقوله ﷺ : «عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول»، رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني، وهو صحيح لغيره، والأمر للوجوب، والغائط أشد من البول.

وقول النبي ﷺ : «إنما أنا لكم مثل الوالد؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه» رواه الشافعي بسند حسن وعنه البيهقي.

وقوله ﷺ : « إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الدارقطني وغيره. وهذا يدل على أن ما دون الثلاثة لا يجزئ؛ لأن الإجزاء يستعمل في الوجوب.

والاستنجاء واجب من كل عين تخرج من أحد السبيلين، سواء أكانت معتادة كالبول والغائط، أو نادرة ملوَّثة كالدم والقيح والمذي والودي. أما إن كانت نادرة غير ملوَّثة كدودة وحصاة وبعرة يابسة؛ فالأظهر أنه لا يجب الاستنجاء منه؛ لأن المقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل، فإذا لم يتلوث المحل ولم يتنجس فلا معني للإزالة ولا للتخفيف.

والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء.

لما فيه من كمال الطهارة؛ فإن عين النجاسة تزول بالحجر، والماء يزيل الأثر، ولأن أهل قباء كانوا يفعلون ذلك فنزل عليهم قوله تعالى: ﴿**فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا**﴾، فقال لهم النبي ﷺ : «إن الله يثني عليكم»، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء، رواه البزار وهو ضعيف كما قال النووي والحافظ.

وصح بلفظ: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره.

ويجوز أن يقتصر على الماء، أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحلّ.

لقول النبي ﷺ : «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»، رواه مسلم واللفظ له والخمسة.

وإذا لم يحصل الإنقاء أي التنظيف بثلاثة زاد على الوتر؛ لقول النبي ﷺ : «من توضأ فليستنثر

ومن استجمر فليوتر»، متفق عليه.

وفي معنى الحجر كل قالع طاهر غير محترم؛ لحديث سلمان رضي الله عنه: أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجه بهذا اللفظ.

ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

لأنه الأصل في التطهير، ولأنه يزيل العين والأثر، ولقصة أهل قباء السابقة.

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.

أي يحرم عليه ذلك إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء والفضاء؛ تعظيما للقبلة، لحديث أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا»، قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه.

وتخصيص النهي بالصحراء يخرج به البنيان، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، متفق عليه.

ولكن ظاهر هذا الخصوصية، فلا يخصص به الأول مع تأييد ذلك بفهم الصحابي أبي أيوب، والله أعلم.

ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد.

أي ويجتنب التبوّل والتغوّط في الماء الراكد أي الدائم سواء أكان قليلا أم كثيرا؛ فإن ذلك يكره لما فيه من الاستقذار؛ لقول النبي ﷺ : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم

يغتسل فيه»، وفي رواية: «ثم يغتسل منه» متفق عليه.

أما الماء الجاري فيكره في القليل دون الكثير لقوته، والأولى اجتنابه مطلقا.

وتحت الشجرة المثمرة.

لأن الثمر تسقط عليه فتتسخ، ولأن الجذور تمتصّ ذلك فيؤثر في جميع الشجرة، ولأنه من ظل الناس.

وفي الطريق، والظـلّ .

يعني الطريق المسلوكة والظل الذي يستظله الناس؛ لقول النبي ﷺ : «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»، رواه مسلم وأبو داود. واللاعنان: الفعلان اللذان يوجبان لعن الناس على الفاعل.

والثّـقـب .

وهو الجُحر في الأرض النازل المستدير؛ لأنه ضرر على الحيوان الذي فيه، وقد يخرج عليه فيضره، ولما روي أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو ضعيف.

ولا يتكلم على البول والغائط.

لأن النبي ﷺ مرّ عليه رجل وهو يبول وسلّم عليه فلم يردّ عليه، رواه مسلم وأهل السنن، زاد النسائي: فلما توضأ ردّ عليه، وعند أبي داود: ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»، أو قال «على طهارة».

وزاد ابن ماجه: أن النبي ﷺ قال: « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك».

ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.

أي عند الطلوع والغروب؛ لأنهما من لآيات الله الباهرة المحترمة، ولا يثبت للكراهة دليل معتمد، وروي فيه حديث موضوع: أن النبي ﷺ نهى عن البول مستقبل النيرين، ذكره الفتّني في تذكرة الموضوعات، ونقل عن ابن حجر أنه قال: «باطل، لا أصل له، اختلاق عباد».

والمذهب أنه لا يكره الاستدبار لهما، وقال النووي في (شرح الوسيط): «لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر، والمختار أنه مباح، فعله وتركه سواء»، وقال في (التحقيق) وهو آخر كتبه: «إن الكراهة لا أصل لها»، قلت: وهذا هو الصحيح.

ولا يستنجي بيمينه [1].

لحديث سلمان رضي الله عنه وقد سبق وفيه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. ولقول النبي ﷺ : «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء»، رواه مسلم.

فَصل [في نَواقِض الوُضوء]

يعني مبطلاته، وتسمى أسباب الحدث.

والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:

١ - ما خرج من السبيلين.

وفي بعض النسخ: خمسة أشياء، وذلك بعدّ الأخيرين واحدا.

وما خرج من السبيلين أي من القبل والدبر كريح أو عين معتادة كغائط وبول أو نادرة ملوثة كدم وقيح؛ لقوله تعالى: ﴿**أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ**﴾.

ولقول النبي ﷺ : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه، وزاد البخاري: قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

---

(١) هذه الجملة لا توجد في بعض النسخ.

وعموم الحديث دليل على أن خروج المني ينقض الوضوء؛ لأن من أمنى فقد أحدث، وكذلك الحيض والنفاس.

وخروج المذي كذلك ينقض الوضوء لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وفي رواية: فقال: «فيه الوضوء»، متفق عليه.

٢- والنوم على غير هيئة المتمكّن.

النوم: استرخاء البدن مع زوال شعوره على التمام، فإذا لم يزل شعوره فهو نعاس ولا ينقض الوضوء مطلقا؛ لأن الصحابة كانوا في عهد النبي ﷺ ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود وهو صحيح كما قال الدارقطني.

وعند الترمذي: يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس، وهو المذهب إذا جلس ممكنا مقعده من الأرض.

لكن روى أبو داود في مسائل الإمام أحمد والبزار في مسنده بإسناد صحيح: كان أصحاب النبي ﷺ يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وحمل على أنه كان قبل إيجاب الوضوء من النوم؛ لبقائه على البراءة الأصلية، فيقدم عليه الأدلة الناقلة عن الأصل إذ معها زيادة علم، ومنها:

حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو صحيح. وقول النبي ﷺ : « وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ»، رواه أبو داود واللفظ له وأحمد وابن ماجه، وهو حسن كما قال جماعة من العلماء.

والصحيح أن النوم المستغرَق فيه ناقض للوضوء مطلقا: لأنه مظنة الحدث، وأن اليسير الذي يحسّ فيه المرء بما يخرج منه ليس بناقض. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كنت أفتي أن

من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة، فنام فخرجت منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم، فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت، فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب.

وقال ابن حبان: «الرقاد له بداية ونهاية؛ فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم، وصفته أن المرء إذا كلم فيه يسمع، وإن أحدث علم، إلا أنه يتمايل تمايلا. ونهايته زوال العقل، وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم، وإن تكلم لم يفهم.

فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحدٍ قليلُه وكثيره على أي حالة كان الناعس، والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم».

٣- وزوال العقل بسكر أو مرض.

كالجنون والإغماء؛ قياسا على النوم من باب أولى؛ لأن زوال العقل بهذه أبلغ من النوم.

٤- ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل.

أي لمس الرجل بشرة امرأة كبيرة غير محرم له، ومثله العكس، فيبطل وضوء اللامس والملموس؛ لقوله تعالى: ﴿**أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ**﴾، وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف: ﴿**أَوْ لَـمَسْتُمُ**﴾. وفسرهما علي وابن عباس وغيرهما بالجماع، وفسرهما ابن مسعود وابن عمر وغيرهما باللمس باليد ونحوها.

قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال عنى الله بقوله: ﴿**أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ**﴾: الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ». ثم روى بسنده عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وبرواية أخرى عن عروة عنها: أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بهذا اللفظ، وهو صحيح.

قال ابن جرير: « ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله ﷺ الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع لا جميع معاني اللمس»، يعني أن السنة تفسر القرآن وتبين معناه.

٥- ومس فرج الآدمي بباطن الكف.

سواء أكان ذاك الآدمي كبيرا أم صغيرا، فيبطل وضوء اللامس والملموس؛ لقول النبي ﷺ : «من مس ذكره فليتوضأ» وفي رواية: «فلا يصل حتى يتوضأ» وفي رواية: «من مس فرجه»، رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن وغيرهم، وهو صحيح كما قال جماعة من العلماء.

ودليل التقييد بباطن الكف رواية: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» رواه النسائي، وفي رواية: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني والطبراني في الصغير وغيرهم، وكلها صحيحة.

والإفضاء هو المس بباطن الراحة، فيخرج المس بظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها، وردّ بأن ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص، فالصحيح العموم، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره.

ولم يرد في هذه الروايات مس فرج الغير، فلا ينقض الوضوء على الصحيح.

ثم الصحيح أيضا أن المس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة وإلا كان كغيره من الأعضاء وهو رواية عن مالك؛ لأن النبي ﷺ سئل عن رجل يمس ذكره هل عليه وضوء؟ فقال: لا؛ إنما هو بضعة منك، رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح كما قال ابن حبان وغيره. والجمع مقدم على الترجيح، والنسخ نوع منه، والله أعلم.

٦- ومس حلقة دبره على الجديد.

أي دبر الآدمي، وحَلْقة الدبر: هي دائرة ملتقى المنفذ؛ لأنه يصدق عليه اسم الفرج، ومعنى الفرج في أصل اللغة: المنفذ والثغرة.

والقول القديم: لا ينقض مس الدبر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو الصحيح؛ لأن الاستعمال العرفي خصص الفرج بالقبل، وهو مقدم على أصل الوضع اللغوي، وما لم يحدده الشرع فمرجعه العرف.

ومن نواقض الوضوء **أكل لحم الإبل** على قول في المذهب، وهو مذهب أحمد وجماعة من السلف. ودليله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله ﷺ : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل»، رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة وقال: «لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل».

وعند ابن ماجه بإسناد صحيح: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. ورواه أحمد وابن حبان.

ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»، وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضؤوا منها». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح.

وهذا ما اختاره البيهقي والنووي وقال: إنه الأقوى من حيث الدليل، وقال: إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين.

فَصل [في مُوجِبات الغُسل]

أي أسبابه، والغسل لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقا. واصطلاحا: سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. ويظهر هنا وفاء المؤلف بوعده للحصر والتقسيمات.

والذي يوجب الغسل ستة أشياء:

ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي:

١ – التقاء الختانين.

أي التقاء العضوين مع إيلاج شيء من الذكر في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿**وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا**

﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، والجنابة تطلق على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال.

ولقول النبي ﷺ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»، متفق عليه، وزاد مسلم: «وإن لم ينزل». وفي رواية لأبي داود: «وألزق الختان بالختان»، قال الحافظ: وهذا يدل أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج.

٢- وإنزال المنيّ.

ولو بغير إيلاج وإن قلّ في نوم أو يقظة بمباشرة أو فكر؛ للآية، ولحديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت الماء» متفق عليه، وزاد أحمد والترمذي: «فلتغتسل».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: «لا غسل عليه»، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو صحيح.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المني والودي والمذي؛ أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال ﷺ : «اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة» رواه البيهقي بإسناد صحيح.

والمني: ماء أبيض غليظ يخرج بتدفق مع شهوة وفتور عقبه، وله رائحة عجين رطب أو بياض بيض جاف، الرجل والمرأة في ذلك سواء إلا في الدفق والغلظة.

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بعد ثوران الشهوة بالملاعبة أو النظر بدون تلذذ معه ولا فتور بعده.

والودي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل.

٣- والموت.

فيغسل الميت فرضا كفائيا تعبدا؛ لقول النبي ﷺ في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه

بماء وسدر» متفق عليه، وأمر أيضا بتغسيل ابنته، أخرجاه.

ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو كان جنبا؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وقال في قتلى أحد: «ادفنوهم في دمائهم» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة»، وهو صحيح.

وثلاثة تختص بها النساء، وهي:

١- الحيض.

بعد انقطاعه؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» متفق عليه.

والحيض: دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات محددة، وهو في الأغلب أسود غليظ حار يخرج بحرقة.

٢- والنِّفاس .

لإجماع العلماء على أن النفاس - وهو الدم الخارج بسبب الولادة - مثل الحيض في جميع الأحكام إلا في العدة، وقد ثبت في الشرع تسمية أحدهما باسم الآخر.

٣- والولادة.

ولو كان المولود علقة أو مضغة، قالوا: لأن الولد منعقد من المني وخروج المني يوجب الغسل.

قلت: ودليله: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة بذي الحليفة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي.

وفي رواية عند أحمد والنسائي وابن ماجه: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتهل.

فَصل [في فَرائِض الغُسل وسُننه]

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء:

١ – النية.

لأن الغسل الواجب عبادة يتقرب بفعلها إلى الله، فتشترط له النية؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه.

٢ – وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه.

وليس هذا مما يختص بالغسل، بل إزالة النجاسة واجبة بالإجماع، وأدلة مفرداتها كثيرة.

وعن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهَّر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهّر بها».

فقالت أسماء: وكيف تطهّر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها»، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تُبلِغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء»، متفق عليه.

وفيه دليل على جواز استعمال الصابون ونحوه في الغسل الواجب. ولو صب الماء على الموضع المتنجس ونوى إزالة النجاسة مع رفع الحدث فصحيح على المعتمد.

٣– وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

سواء قلّ الشعر أو كثر؛ لحديث جابر رضي الله عنه لما سئل: كيف الغسل من الجنابة؟ قال: كان النبي ﷺ يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال رجل إني كثير الشعر؟ فقال: كان النبي ﷺ أكثر منك شعرا. رواه البخاري.

وعنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه

توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل؛ ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.

وفي رواية مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوئه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. رواه مسلم، وعند البخاري: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده.

وسننه خمسة أشياء:

١ - التسمية.

التسمية مشروعة للوضوء، فإن لم يتوضأ قبل الغسل فلا تستحب التسمية للغسل على الصحيح؛ لأنه لم يرد، وهو وجه في المذهب.

٢ - والوضوء قبله.

لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما المتقدم قبل قليل. وهل يقدّم الوضوء بكماله على الغسل كما هو المذهب، أو يؤخّر غسل الرجلين كما هو مذهب الجمهور؟ كلاهما وارد في حديث عائشة، وفي حديث ميمونة التأخير، والأمر واسع، وقال بعض العلماء: إن كان المكان غير نظيف أخّر وإلا قدّم، وهو مذهب مالك.

٣- وإمرار اليد على الجسد.

وذلك للتأكد من وصول الماء إلى جميع جسده، وليحصل إنقاء البشرة وبل الشعر، وكذلك يتعهد مواضع الانعطاف والالتواء.

ولا يجب الدلك؛ لما ورد من لفظ الإفاضة والإفراغ، فإن النبي ﷺ أعطى رجلا أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال له: «اذهب فأفرغه عليك»، رواه البخاري وأحمد في حديث طويل.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الشافعي ومسلم والترمذي والنسائي.

وفي حديث عائشة: «ثم تصبّين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء»، وقد سبق. وفيه أن الدلك لإيصال الماء إلى بشرة الشعر الكثيف ونحوه، وليس واجبا بعينه لحديث أم سلمة.

٤- والموالاة.

اتباعا لسنة النبي ﷺ حيث لم يُرو عنه إلا الموالاة. قلت: والصحيح وجوبه؛ لأن فعل النبي ﷺ مبين للأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿**وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا**﴾، وهو للوجوب بلا خلاف، والله أعلم.

٥- وتقديم اليمنى على اليسرى.

لحديث عائشة رضي الله عنها: : إن كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. متفق عليه واللفظ لمسلم.

فَصل [في الأغسال المسنونة]

والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلاً.

كثير مما ذكره المصنف لا دليل على سنيته إلا قياس وعموم.

أما القياس فهو: أن كل عبادة يجتمع لها في موضع يستحب لها الاغتسال قياسا على الجمعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.

وفي رواية: كان أصحاب رسول الله ﷺ عُمّال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وفي رواية: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي ﷺ : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»، كلها عند البخاري.

وعند مسلم: كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كُفاة، فكانوا يكون لهم تَفَل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. كفاة: جمع كاف وهم الخدم الذين يكفونهم العمل. تفل: رائحة كريهة.

وأما العموم فهو: أن التخلص من أذية المسلمين والملائكة مطلوب وخاصة في المساجد.

قلت: لا يسن إلا ما جاءت به السنة، وما لم يرد فلا يقال إنه سنة، بل يفعل للحاجة فقط، ومن تعبّد بفعل ذلك لذاته بنية أنه سنة فقد ابتدع في الدين. أما القياس فلا يستعمل في إثبات عبادة، وأما العموم فيقتصر منه على ما عمل منه السلف وإلا فكل مبتدع لا يعدم عموما.

١ – غسل الجمعة.

لمن يريد حضور الجمعة؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» متفق عليه واللفظ لمسلم.

ولقوله ﷺ : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو صحيح كما قال جمع من العلماء. ومعناه أي فبالرخصة أخذ؛ لأن السنة الغسل، وقيل: أي فبالسنة أخذ ونعمت السنة.

والقول بأنه سنة هو مذهب الجمهور، وقيل هو واجب؛ لقوله ﷺ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد»، متفق عليه. محتلم: أي بالغ سن الاحتلام، وواجب: قيل أي متأكد أو واقع. وفيه كلام كثير، والمختار الوجوب كما قال جماعة

من السلف وهو رواية عن مالك، والله أعلم.

٢-٣- والعيدين.

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.

وسأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. رواه الشافعي والبيهقي والطحاوي، وهو صحيح، وقال الطحاوي: «إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل: أي الذي في إصابته الفضل».

٤- والاستسقاءِ.

لمن يجد ماء؛ وذلك لأجل قطع الروائح، ولأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة.

٥-٦- والخسوفِ، والكسوف.

لأنهما صلاة يشرع لها الاجتماع. والكسوف ذهاب ضوء الشمس، والخسوف ذهاب نور القمر، وقد يطلق أحدهما على الآخر.

٧- والغُسلُ من غَسْل الميت.

أي لأجله؛ لقول النبي ﷺ : «من غسّل مستا فليغتسل»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح.

وليس بواجب لقول النبي ﷺ : «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»، رواه الحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي في تاريخه، قال الحافظ: هذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جُمع به بين مختلف هذه الأحاديث.

٨- والكافر إذا أسلم.

لحديث قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره رسول الله ﷺ أن يغتسل فاغتسل. رواه عبد الرزاق بسند صحيح وعنه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه البيهقي والبزار وزادا: «بماء وسدر».

والمذهب أن الكافر الذي أجنب في كفره يلزمه الغسل بعد الإسلام؛ لعدم صحة النية منه حال كفره. والصحيح الوجوب مطلقا؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، وهو مذهب مالك وأحمد واختاره ابن المنذر والخطابي.

٩-١٠- والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا.

لحديث عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي ﷺ قالت: ثقل النبي ﷺ فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: «ضعوا لي ماء في الـمِخضَب»،[إناء نحو المركن الذي يغسل فيه] قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء [أي يقوم وينهض] فأغمي عليه، ثم أفاق فقال ﷺ : «أصلى الناس»، قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»، قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»، قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله ... الحديث، متفق عليه.

وهذا في الإغماء وقيس عليه الجنون من باب أولى لأنه أشد.

١١- والغُسل عند الإحرام.

لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والطبراني، وهو حسن.

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة» رواه الدارقطني والحاكم، وهو صحيح.

١٢- ولدخول مكّة.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. متفق عليه.

هذا في المحرم يريد دخول مكة، وكذا غيره على المذهب، ولم أر له دليلا، والله أعلم.

١٣- وللوقوف بعرفة.

لأثر علي السابق، ولأنه موضع اجتماع فيسن له الاغتسال كالجمعة.

١٤- وللمبيت بمزدلفة.

الراجح في المذهب أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة؛ لأنه قريب من غسل عرفة، لكن يستحب الغسل للوقوف بالمشعر الحرام؛ لما فيه من الاجتماع.

١٦- ولرمي الجمار الثلاث.

فيغتسل في كل يوم من أيام التشريق لرمي الجمار الثلاث فتكون الأغسال ثلاثة؛ لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة، وهو وقت تهجّر وتعرّق ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال.

ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة في يوم النحر؛ لقربه من غسل الوقوف بالمشعر الحرام إلا أن يكون لم يغتسل لذلك.

١٦- وللطواف.

طواف القدوم والإفاضة والوداع؛ لأن الناس يجتمعون لها، هذا في القول القديم، وفي الجديد: لا يستحب لها الغسل؛ لأنها أوقاتها موسعة فلا تغلب فيها الزحمة، ولحديث عائشة

رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه مسلم وغيره.

ومقتضى العلة استحبابه عند شدة ازدحام الناس فيها كأيام الحج، وبه قال بعض الأصحاب كالزركشي وابن الرفعة، وهو لا يعارض الحديث.

١٧ - ولدخول مدينة رسول الله ﷺ .

قياساً على الاغتسال لدخول مكة، لشرفها ولاجتماع الناس فيها. قلت: وهذا قياس بعيد.

فَصل [في المسح على الخفّين]

الخف: نعل من جلد رقيق ونحوه يغطي الكعبين، ومسحهما هو إمرار اليد المبللة على ظاهرهما.

والأصل في جواز المسح على الخفين ما رواه مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها غسل الرجلين فلا تكون ناسخة للمسح.

وقال النووي وغيره: وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء أكان لحاجة أم لغيرها، حتى إنه يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، وأنكر الشيعة والخوارج الجواز.

قال الحافظ: فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. وقال ابن القاسم: والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه، ولا على عقب الخف، ولا على حرفه، ولا على أسفله، والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرّج الماسح بين أصابعه ولا يضعها. اهـ.

والدليل حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط.

ترك شرطا رابعا لظهور العلم به، وهو أن يكونا طاهرين، فلا يمسح على نجسين ولا متنجسين، قال ابن الرفعة: اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كون الخف طاهرا.

وتعبير المصنف بالجواز دال على أن الغسل أفضل؛ لأنه الأصل، وعليه المذهب، واختار ابن المنذر أنهما سواء، وهو رواية عن أحمد.

١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة.

أي الطهارة الشرعية الكاملة، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يجز المسح، ولو نزع الأولى ثم لبسهما كفاه. وإذا لبس خفا في إحدى الرجلين لم يصح مسحه، إلا من ليس له إلا رجل واحدة فيمسح.

والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ فتوضأ فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما. متفق عليه.

وقيل: معناه طاهرتان من النجاسة، ولكن الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا ﷺ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه عبد الرزاق وعنه أحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وهو حسن وصححه الحافظ.

قال ابن خزيمة: ذكرت للمزني هذا الخبر فقال: حدِّث بهذا أصحابنا؛ فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا.

ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة؛ إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح كما قال الخطابي وغيره.

٢- وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين.

والمراد بالساتر هنا الحائل المانع للماء لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من أسفل ومن الجوانب لا من الأعلى. قالوا: لأن ما ظهر واجبه الغسل، وفرض المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما، فيغلب الغسل لأنه الأصل.

واشترط الأصحاب كذلك ألا يكون الخف مخرقا، والقول القديم جواز المسح على الخف المخرّق ما كان اسم الخف عليه باقيا؛ لأن المسح رخصة والتخرّق يغلب في الأسفار، وهو محل يعسر الإصلاح فيه غالبا، فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة، وهذا قول جماعة من السلف منهم أبو حنيفة ومالك واختاره الرافعي، وهو الصحيح ولا دليل على المنع.

وقال ابن حزم: والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا، وقال الثوري: امسح عليه ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ رواه عنه عبد الرزاق وعنه البيهقي.

٣- وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.

وذلك بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال في كل مدة المسح، وذلك بأن يكونا قويين، ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد أو شعر أو قطن أو غير ذلك، بل ولو كان حديدا أو زجاجا، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح عليه كاللفائف والجوارب الخفيفة إلا أن تكون صفيقة قوية وتستر محل الفرض أو يكون عليها نعل قوي.

قلت: ولا دليل على هذا الشرط، وقد صح عن النبي ﷺ أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. أي مسح على الجوربين وعلى النعلين كل على انفراده، والعطف يقتضي المغايرة.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود والحاكم

والبيهقي وهو صحيح. والعصائب: العمائم، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما. ويدخل في ذلك اللفائف التي توضع على القدمين للعذر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

وعن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي توضأ فمسح على نعليه فأنكرت ذلك عليه، فقلت: أتمسح على النعلين ؟ فقال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح عليهما. رواه أحمد وابن حبان وهو صحيح.

وعن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال وهو قائم حتى أرغى، وعليه خميصة له سوداء، ثم دعا بماء فتوضأ فمسح على نعليه، ثم قام فنزعهما ثم صلى الظهر. وفي رواية: ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي، وهو صحيح.

ويمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم وأحمد والنسائي. و عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ عليه وسلم قال: «ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم»، رواه أحمد بسند صحيح.

وثبت التحديد أيضا من حديث صفوان بن عسال وعوف بن مالك الأشجعي وأبي بكرة بن الحارث رضي الله عنهم.

والمذهب أن مدة السفر هي للسفر الطويل دون القصير، والصحيح أن ذلك تابع لما ينطلق عليه اسم السفر. ولا يشترط أن يكون سفر طاعة على المعتمد، وهو الصواب.

وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين.

أي تحسب من انقضاء الحدث؛ لأن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة.

هذا مذهب الجمهور، وذهب الأوزاعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه يبدأ من حين يمسح بعد الحدث، وهو الصحيح؛ لأن عامة الأحاديث والآثار علقت الحكم بوصف المسح، قال النووي: ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح.

قلت: وهو ما أفتى به عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، قال الألباني في رسالته: «وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا»، واختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وغيرهم.

وتظهر ثمرة الخلاف في رجل توضأ للظهر ولبس الخفين وصلى العصر بذاك الطهر، ثم أحدث بعد العصر بساعة، ثم توضأ للمغرب ومسح على خفيه وصلى.

فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام؛ أتمَّ مسح مقيم.

وكذا لو مسح إحدى رجليه في الحضر ثم سافر ومسح الأخرى في السفر، كل ذلك تغليبا لحكم الحضر وإبراء للذمة.

وقوله (أو مسح في السفر ثم أقام) أي ولم يمض يوم وليلة، وإلا فقد انتهت منه المدة.

ويبطل المسح بثلاثة أشياء.

بطلان المسح يعني انقطاع مدته فتُبدأ من جديد، ولا يعني انتقاض الوضوء على الصحيح في المذهب، ولا غسل الرجلين على الصحيح شرعا كما سيأتي.

١ - بخلعهما.

أو خلع أحدهما أو انخلاعه، فإذا أعاد لبسهما قبل أن يحدث استأنف مدة جديدة؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا على سفر أن لا ننزع خفافنا

ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الشافعي وأحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

ولو تنجست رجله في الخف أو النعل ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها، فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها فيه لم يبطل المسح.

٢- وانقضاء المدّة.

فإذا مضى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بطل مسحه وانتهى، ويستأنف لبسا جديدا ابتداء، ولا ينتقض الوضوء بذلك بل يجب غسل الرجلين بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد في المذهب.

والصحيح أنه ليس عليه وضوء ولا غسل لقدميه، ولا دليل على انتقاض طهارته لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو على طهارة كاملة، يصلي ويمسح استئنافا، وهذا مذهب جماعة من السلف واختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية.

ولكن يجب عليه نزع الخفين لحديث صفوان وغيره، وللتمييز بين المسحين.

٣- وما يوجب الغسل.

على لابس الخف كجنابة وحيض ونفاس؛ لحديث صفوان المتقدم، ولحديث أنس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

هذا في الجنابة وقيس عليها الحيض والنفاس؛ إذ الكل حدث أكبر بل هما أشد.

فَصل [في التيمم]

التيمم لغة: القصد، واصطلاحا: إيصال الصعيد الطيب للوجه والكفين بنية العبادة بشرائط مخصوصة. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة كما سيأتي تفصيله.

وهو بدل عن الوضوء والغسل، وهل يرفع الحدث أو تستباح به العبادة؟ المذهب والجمهور على الثاني، فإن كان المراد أنه لا يرفع مطلقا فليس بصحيح؛ لأن الشرع سمى الماء والتراب طهورا كما سيأتي، وإنما يكون طهورا إذا أزال الحدث، وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورا.

وإن أريد أنه لا يرفع كما يرفع الماء فهو صحيح؛ فلا فرق بينهما إلا أن رفع الماء للحدث مطلق ورفع التيمم له مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود، فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء وجب عليه أن يستعمله وإن لم يتجدد حدث بعد الجنابة الأولى بخلاف الماء، ولا دليل على التفريق في غير هذا.

وعليه فالتيمم يؤدى به ما يؤدى بالغسل والوضوء من العبادات، وله أن يصلي به ما شاء من الصلوات فرضا كانت أو نفلا.

وشرائط التيمم خمسة أشياء:

١- وجود العذر بسفر أو مرض.

المعدود في كلامه ستة أشياء. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: **﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾**.

والسفر مظنة العجز عن الماء، وليس شرطا لجواز التيمم، بل متى فقد الماء تيمم. ولا يشترط أن يكون السفر طويلا ولا أن يكون طاعة أو مباحا.

والمرض عذر إذا كان يشق معه استعمال الماء كأن يزيد المرض أو يتأخر برؤه، وللمريض أن يعتمد على نفسه في معرفة كون المرض مخوفا إذا كان عارفا، أو على طبيب مسلم حاذق ولو امرأة.

ومن الأعذار المرخصة للتيمم كذلك شدة البرد؛ لأن عمرو بن العاص تيمم في ليلة عن الجنابة من شدة البرد وصلى، وأقره النبي ﷺ، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو صحيح.

٢- ودخول وقت الصّلاة.

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية، والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وخرج الوضوء بدليل السنة والإجماع فبقي التيمم على الشرط.

قلت: وليس هذا بصحيح؛ فإن ذلك الشرط إنما هو للوضوء، وأما التيمم فإن الله شرط له أمورا أخرى بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية، فالتيمم لم يدخل في الشرط الأول أصلا. ولو سلّم دخوله فالآية دلت على أن من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء أو الغسل، ولم تذكر أن من لم يقم إليها لا يجوز له ذلك.

وقد صح أن النبي ﷺ تيمم لغير الصلاة؛ لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.متفق عليه.

قالوا: ولأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة إليه قبل وقت الصلاة. وهذا مبني على أنه مبيح غير رافع للحدث، وليس بصحيح.

فالتيمم طهور قبل الوقت وبعد الوقت وفي الوقت، كما كان الماء طهورا في هذه الأحوال الثلاثة، والتيمم يقوم مقام الماء مطلقا فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة، وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء.

وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية وقال أحمد: هذا هو القياس. فدخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في بطلان الطهارة الواجبة، كما لا تأثير لدخول الأمكنة والخروج منها، فكما لا تبطل الطهارة بالأمكنة لا تبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع.

ولا يشترط الاجتهاد في القبلة قبل التيمم على الصحيح.

٣- وطلب الماء.

أي التفتيش عنه بالتفقد والتردد؛ لقوله تعالى: ﴿**فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً**﴾، ومن لم يطلب لا يقال: إنه لم يجد؛ إذ لا يعلم عدم الماء إلا بالطلب، وله أن يطلب بنفسه أو يطلب له ثقة، ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم.

وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يلزم طلب الماء، وهو الصحيح إلا إذا ظن وجود الماء في مسافة قريبة ينتشر إليها النازلون، ولم يرو أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا في أسفارهم يتفرقون للتفتيش عن الماء أو يبعثون من يطلبه لهم، بل كانوا يكتفون بالظن الغالب.

ولو كان الماء حاضرا وازدحم عليه المسافرون إما لأن البئر ليس له إلا آلة واحدة أو لا يمكن الاستقاء منه إلا بواحدة أو لأن الموقف لا يسع إلا واحدا؛ جاز له التيمم؛ للعجز الحسي ولا إعادة عليه على المذهب، وهو الصواب.

والصحيح أنه لا يجب عليه شراء الماء إذا احتاج هو إلى الثمن أو كان البيع بغبن فاحش.

٤- وتعذّر استعماله، وإعوازه بعد الطّلب.

أي عدم إمكان استعمال الماء بأن يخاف على نفسه من الموت أو ذهاب منفعة عضو، وكذلك لو خاف إن قصد الماء على نفسه من سبع أو عدو، أو على ماله من سارق أو غاصب، أو خاف الانقطاع عن الرفقة على الراجح في المذهب للوحشة.

ومن الأعذار أيضا: الحاجة إلى الماء إما لعطشه أو عطش رفقته أو عطش حيوان محترم، في الحال أو المستقبل القريب.

وقوله: (وإعوازه بعد الطلب) أي فقده؛ لقوله تعالى: ﴿**فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً**﴾، وهذا الشرط لا يوجد في بعض النسخ، وهو زائد على العدد، وقد سبق ما في اشتراط الطلب.

٥- والتراب الطاهر له غبار. فإن خالطه جص أو رمل لم يجـزِ.

أي تراب خالص طهور له غبار يعلق بالوجه واليدين، سواء أكان أحمر أم أسود أم أصفر، فخرج الذي لا غبار له، وغير التراب كنورة ومسحوق خزف وغيره، ودقيق حجر وغيره.

وخرج بالطهور النجس والماء المستعمل فهو طاهر غير مطهر على المذهب؛ قياسا على الماء، وليس بصحيح كما سبق في الماء.

والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والصعيد في اللغة هو وجه الأرض، ومنه التراب والرمل والحصا وغير ذلك. ولم يصح للشافعية ومن معهم دليل صريح في تخصيصه على التراب فقط.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى صحة التيمم بكل ما على وجه الأرض، واختاره ابن تيمية وغيره وهو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ تيمم بالجدار كما سبق، وبه استدل النووي وغيره على جواز التيمم بالغبار على الثوب ونحوه.

ويشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا للآية، ولقول النبي ﷺ : «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»، رواه مسلم وأحمد والنسائي.

ولقوله ﷺ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»، وفي رواية: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وهو صحيح.

وقوله: (فإن خالطه جص أو رمل لم يُجز) أي سواء أكان الخليط قليلا أم كثيرا إذا اختلط التراب بدقيق ونحوه على المذهب.

قلت: فإن غيّره كثيرا بحيث يخرج عن إطلاق اسم التراب عليه لم يجز التيمم به، وإلا جاز على الأصل، أما الجص ونحوه فيجوز التيمم به على القول الصحيح.

والرمل الخشن الذي يرتفع منه غبار إذا ضرب يجوز التيمم به في المذهب، وكذا الرمل الناعم.

وفرائضه أربعة أشياء:

١ - النـيّـة.

الفرائض: الأركان، ودليل النية الخبر المشهور: «إنما الأعمال بالنيات»، ولأنه عبادة، وكل

عبادة تفتقر إلى نية كالصلاة والصوم.

والصحيح أنه تكفي نية رفع الحدث أو الطهارة عنه أو استباحة الصلاة ونحو ذلك.

٢- ومسح الوجه.

٣- ومسح اليدين مع المرفقين.

لقوله تعالى: ﴿**فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ**﴾، ولحديث عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

وبهذا الحديث قال جماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل، واختاره ابن المنذر، وهو أصح حديث في الباب، وما عداه إما ضعيف أو موقوف. ومذهب الشافعية أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ودليل ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي ﷺ.

٤- والترتيب.

بتقديم الوجه على اليدين، ولم أر له دليلا، وظاهر حديث عمار السابق لا يدل على لزوم الترتيب، ولكن ثبت عكس ذلك في رواية للبخاري: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه.

وفي رواية لأحمد وأبي داود: فضرب بيده على الأرض ثم نفضها ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه.

وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك ولفظه: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك».

والظاهر من هذه كلها لزوم الترتيب بتقديم اليدين على الوجه؛ فإن العطف بالواو لا ينافي الترتيب، وبه قال الأعمش.

وسننه ثلاثة أشياء:

١- التسمية. ٢- وتقديم اليمنى على اليسرى. ٣- والموالاة.

قياسا على الوضوء في الثلاثة، قلت: القياس لا يصح في إثبات عبادة. أما التسمية له فلم أر لها دليلا صحيحا.

وأما التيامن فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.

وأما الموالاة فهو الوارد في حديث عمار وغيره ولم يرو تركه، فالصحيح وجوبه، والله أعلم.

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء:

١- ما يبطل الوضوء.

فكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، ولا خلاف في هذا بين أهل الإسلام، قاله ابن حزم.

٢- ورؤية الماء في غير وقت الصّلاة.

لمن تيمم لفقد الماء إذا رآه أو ظن وجوده قبل الدخول في الصلاة؛ لقول النبي ﷺ : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشره؛ فإن ذلك هو خير»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح، وفي رواية لابن حبان وغيره: « فإذا وجدت الماء فأمسسه بجلدك فإن ذلك خير».

ورواه البزار بسند صحيح بلفظ: « فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير».

فإذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة لم تبطل فرضا كانت أو نفلا، ومقيما كان أو مسافرا على الصحيح، وكذا لو صلى لم يعد. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج

رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»، رواه أبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح كما قال جماعة من العلماء.

٣- والـردّة.

أي الخروج من الإسلام إلى الكفر، فلا تدوم الطهارة ولو تاب بعد قليل؛ لقوله تعالى: ﴿**لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ**﴾، والصحيح أنه لا فرق في ذلك بينه وبين الوضوء بل جميع العبادات، والمذهب أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء؛ لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة، بخلاف الوضوء فله قوة واستدامة وكذا الغسل، وقد سبق أن التيمم رافع مثل الوضوء وأنه لا فرق بينهما على الصحيح.

وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي.

الجبائر جمع جَبيرة، وهي: أخشاب أو قصب تسوّى وتشد على موضع الكسر ليلتحم وتتماسك العظام، وقد استعيض عنها الآن بالجبس، ويدخل في ذلك كل ما يشد على العظام والجروح والقروح من اللفائف التي تلفّ على العضو أو العصائب التي تعصب عليه. ويتعدد التيمم بتعدد العضو الجريح.

ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون في رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده»، رواه أبو داود والدارقطني، وهو ضعيف كما قال البيهقي والعسقلاني وغيرهما، إلا أن ما قبل قوله (ويعصر..) له شاهد من حديث ابن عباس قال الألباني: يرتقي به إلى درجة الحسن. **(تمام المنة)**.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك. رواه البيهقي بسند صحيح، وليس فيه ذكر التيمم.

وقال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، ... وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة والله أعلم».

قلت: حديث جابر دليل للاكتفاء بالتيمم فقط دون غسل ولا مسح، والمسح على الجبيرة مع غسل باقي الأعضاء دون تيمم ثابت من فعل ابن عمر.

وفعل ابن عمر وإن كان لا يدل على الوجوب، إلا أنه يعضده أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فمن عجز عن غسل عضو مسح عليه، فإن عجز عن المسح كفاه التيمم عن استعمال الماء، ولا يجمع بين الماء والتراب.

وذهب الشعبي وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يشرع التيمم ولا المسح على الجبيرة، وأنه يسقط حكم ذلك المكان.

ولا إعادة عليه إن كان وضَعها على طهر.

وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. وقد سبق أن التيمم للجبيرة لا يلزم إلا إذا تعذر استعمال الماء، ولا يجمع بينهما، واشتراط الوضع على الطهارة بعيد؛ لأن وضع الجبيرة ليس اختياريا بل يأتي اضطرارا مفاجأة.

قالوا: وتجب الإعادة مطلقا إذا كانت الجبيرة على عضو من أعضاء التيمم أو سترت منه شيئا صحيحا، ولا شك أن هذا زاد المشقة تعسيرا، على نقيض القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير.

ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

أي يتيمم لكل صلاة مفروضة أو منذورة وإن لم يحدث؛ لما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وقال: إسناده صحيح. وهذا لا يدل على

الإيجاب، بل على استحباب تجديد التيمم كما يستحب تجديد الوضوء، وهو دال على أنه لا فرق بين فريضة ونافلة وهم لا يقولون بذلك.

قالوا: ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف ولا بين جمعة وخطبتيها، وهذه كلها ليس لها أصل صحيح، وقد سبق أن التيمم مثل الوضوء في ذلك ولا فرق بينهما على الصحيح.

فائدة: لو لم يجد المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله ويتيمم للباقي، ولو كان محدثا وعليه نجاسة ولو وجد ماء يكفي أحدهما فقط غسل النجاسة ثم تيمم؛ لأن النجاسة لا بد لها من الغسل.

وفاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت ويعيد على المذهب، قلت: لا يتصور فقد الطهورين إذا فسرنا الصعيد بكل ما على وجه الأرض، وهو الصحيح.

فَصل [في بيَان النجَاسَات وإزالَتها]

النجاسة لغة: كل شيء مستقذر، واصطلاحا:كل عين حرم تناولها في حال الاختيار مع إمكانه لا لاحترام ولا لاستقذار ولا ضرر في عقل أو بدن.

فخرج بالاختيار: الاضطرار، وبإمكان التناول: الأحجار والأشياء الصلبة، وبالاحترام: ميتة الآدمي، وبالاستقذار: المخاط ونحوه، وبالضرر: الحجر والتراب والنبات المضر.

وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.

كل ما خرج من سبيلي أي حيوان من الخارج المعتاد كالبول والغائط والروث والذرق أو النادر كالدم والقيح والمذي والودي، فهو نجس على المذهب إلا المني. واحترز بقوله (مائع) عن الدود والحصى وكل متصلب لم تُحِلْه المعدة؛ فهو متنجس لا نجس.

ودليل البول حديث الأعرابي المتفق عليه، والغائط دليله الإجماع والقياس الأولى. وفضلات الحيون غير المأكول نجسة بالإجماع. ودليل الدم أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت:

إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه»، متفق عليه. والقيح والصديد دم تغير.

ودليل المذي حديث علي المتفق عليه. ودليل الودي الإجماع والقياس وقول ابن عباس وقد سبق.

والصحيح أن فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. ولا يجوز التداوي بالحرام، وقيس على الإبل بقية ما يؤكل لحمه، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، وهو وجه في المذهب وبه قال ابن المنذر والإصطخري والروياني.

ودليل استثناء المني: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي رواية: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. متفق عليه.

ولو كان نجسا لم يكف فركه، ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة جمعا بينهما. وكذلك مني غير الآدمي طاهر؛ إذا كان من حيوان طاهر.

وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب.

هذا على المعتمد في المذهب؛ أن جميع النجاسات لا يكون تطهيرها إلا بالغَسل بالماء، ولا شك أن ذلك هو الأصل لكن الحصر ليس بصحيح؛ فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما». رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة.

وصح أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ : «يطهره ما بعده»، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

وصح عن ابن عمر أنه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه وأبو داود والبيهقي وأصله عند البخاري.

إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؛ فإنه يطهر برش الماء عليه.

أي ما لم يأكل طعاما يستقل به كالخبز ونحوه؛ لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه.

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وفي رواية: فأتبعه بوله ولم يغسله. متفق عليه.

فيغلّب الماء على البول فقط، والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش.

وفي بعض النسخ زيادة: (دون بول الجارية)، ودليلها: قول النبي ﷺ : «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام»، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح. وأخرج أبو داود نحوه صحيحا.

وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله ﷺ فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم وهو صحيح.

ولا يعفى عن شيء من النجاسات، إلا اليسير من الدم والقيح.

في البدن والثوب فتصح الصلاة معه، سواء أكان منه أو من غيره. ولا خلاف في ذلك وإن اختلف في قدر اليسير.

وفي نجاسة الدم أصلا خلاف سواء كان من الإنسان أو من الحيوان المأكول؛ فقد قال جماعة من العلماء بطهارته؛ بقاء على الأصل، ولأنه لو كان نجسا لبينه النبي ﷺ لدعاء الحاجة إلى ذلك في كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وروى

ابن أبي شيبة عن الحسن بسند صحيح قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.

وقد صلى الأنصاري الذي رماه المشرك وهو يموج دما. رواه أحمد وهو صحيح. وصلى عمر وجرحه يثعب دما، أي يجري. رواه مالك بسند صحيح وعنه البيهقي.

وانفجر جرح سعد بن معاذ فسال منه دم له هدير في المسجد، أي صوت. رواه ابن خزيمة والطبراني وهو صحيح. ولم يرو أن النبي ﷺ أمر بتطهير المسجد منه كما أمر في بول الأعرابي.

ووضع المشركون على النبي ﷺ سلا الجزور وفرثها ودمها وثبت ساجدا. متفق عليه. والسلا: غشاء ولد الحيوان.

ونحر ابن مسعود جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى وعلى بطنه الفرث والدم ولم يتوضأ. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني بسند صحيح.

ولكن نقل جماعة من العلماء الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، فإن ثبت فهو حجة.

وما لا نَفْس له سائلةٌ إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه.

أي كل حيوان ليس له دم سائل عند قتله أو شق عضو منه كذباب ونمل وبعوض وعقارب وخنافس ووزغ، إذا وقع في مائع كماء وزيت وسمن وغير ذلك أو في طعام، ومات فيه؛ فإنه لا ينجسه؛ لقول النبي ﷺ : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء»، وفي رواية: « وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه.

والغمس قد يفضي إلى الموت لاسيما إذا كان الشراب أو الطعام حارا. ولأن في صون الأواني منها عسر ومشقة. وقيل: لا يدخل في ذلك ما لا تعم به البلوى كالعقارب. وقيل: إن الوزغ له دم سائل.

ويعفى أيضا عن قليل النجاسة الذي لا يدركه البصر كنقطة البول وما يتعلق برجل الذباب ونحوه. وقال زين العابدين يوماً لابنه: «يا بنى، اتخذ لى ثوباً ألبسه عند قضاء الحاجة؛ فإنى رأيت الذباب يسقط على الشىء ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال: ما كان للنبى ﷺ وأصحابه

إلا ثوب واحد، فتركه».

وفي بعض النسخ زيادة: (بشرطين: ألّا يغيِّره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح).

أما التغيير فيتصور إذا كثرت ميتة ما لا دم له سائل، إلا أن تكون هذه الميتة نشأت من المائع نفسه كدود خل وفاكهة فلا تنجسه قطعا، بل تؤكل معها.

وأما الطرح فلا يضر إلا من عاقل عامد، وجرى البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا، وهو الصحيح.

والحيوان كله طاهر، إلا الكلب والخنزير وما تولَّد منهما أو من أحدهما.

الأصل في الحيوانات كلها الطهارة بلا خلاف، ويستثنى من ذلك الكلب؛ لقول النبي ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم.

ووجه الدلالة: أن الطهور معناه المطهر، والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس، ولا حدث على الإناء فتعين أن لعاب الكلب نجس، أما بدنه فلا دليل عليه، واحتمال تلطخه باللعاب كاحتمال تلطخ بدن الحمار ببوله. وقد ذهب مالك وغيره إلى أن بدنه ليس بنجس وهو الصحيح، والله أعلم.

وأما نجاسة الخنزير فلا دليل عليها، وقوله تعالى: ﴿**أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ**﴾ قال ابن عطية: «والرجس: النتن والحرام»، وفي الجلالين: رجس: حرام. وحتى لو فسر بمعنى نجس فالآية ذكرت لحمه لا بدنه وعينه، وهو في ذلك كغيره من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها؛ فإن لحمها داخل في الميتة وهي نجسة بالاتفاق، وكما قال النبي ﷺ: « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس»، متفق عليه.

وكذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا»، رواه عبد الرزاق وأحمد

والطيالسي والحاكم والطبراني، وهو صحيح.

واستدلوا بالقياس على الكلب، وقالوا: إن الخنزير أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به. قال الحصني في الكفاية: «وهذا غير مسلم؛ لأن الحشرات كذلك، وهي طاهرة». فالخنزير مثل الحمار على الصحيح، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.

وقوله: (وما تولد منهما أو من أحدهما): مبني على ما سبق، وبقية الحيوانات طاهرة على المذهب وغيره حتى الدود المتولدة من النجاسة.

والميتة كلها نجسة، إلا السمك والجراد والآدمي.

دليل نجاسة الميتة سبق في دباغ الجلود، ودليل هذا الاستثناء: قول النبي ﷺ :« أحلت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»، رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (القواعد النورانية): «كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا». ودليل طهارة الآدمي تقدم هناك أيضا.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب.

الولوغ: هو الشرب بأطراف اللسان. أما الكلب فللحديث السابق، وفي رواية لمسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار». ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده وعنه النسائي في الكبرى بلفظ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب».

وقيس على ولوغ بوله وروثه، ولو تكرر الولوغ كفاه سبع. ويعفى عن مَعَضِّ الكلب المعلَّم من الصيد، فلا يجب غسل ما عضه من اللحم على الصحيح، وهو عمل الصحابة. ولا بد من مزج التراب بالماء، وهل هو للتعبد أو لزيادة التطهير؟ فيه خلاف.

والمعتمد أن غير التراب كالصابون والأشنان والسدر لا يقوم مقامه؛ لأن بعض ذلك كان موجودا في عهد النبي ﷺ ولم يشر إليه، ولأنها طهارة متعلقة بالتراب كالتيمم، والتراب له

خاصية في التطهير وقتل الجراثيم، وللجمع بين نوعي الطَّهور.

وأما الخنزير فالقول القديم أنه يغسل منه مرة واحدة، وهو الذي رجحه النووي. وقد علمت أن لا دليل على نجاسته أصلا.

ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل.

سبقت أدلة بعض مفرداتها، والغَسل ليس بلازم إلا فيما ورد به الشرع، بل قد ورد التطهير بالمسح وغيره كما سبق، وما ثبتت نجاسته ولم يرد دليل في كيفية تطهيره فالواجب إزالة عين النجاسة بأي وسيلة؛ لأن النجاسة عين قذرة ومتى زالت زال حكمها.

وقوله: (والثلاثة أفضل): دليله القياس على طهارة الحدث، وقد سبق مرارا بطلان القياس في إثبات العبادات. وكيف يصح هذا القياس ونحن لا نعرف علة الوضوء من الحدث! إلا أنه تعبدي.

وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت.

أي إذا انقلبت بنفسها إلى الخلّ طهرت، وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل أو عكسه أو الفتح للهواء، قالوا: لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة بذلك لتعذر اتخاذ الخل.

ولحديث أبي طلحة رضي الله عنه: أنه سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: «أهرقوها» قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا». رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

ولا خلاف في أن المسكر المتخذ من العنب والتمر خمر، والصحيح أن كل مسكر خمر؛ لقول النبي ﷺ: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»، رواه مسلم والخمسة.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الخمر نجس؛ لقوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾**، وفسروا الرجس بالنجس. وأجيب بأن الرجس يطلق على كل مستقذر حسي أو معنوي؛ فيطلق على المحرم والقذر والنجس والكفر والشرك والإثم وغير ذلك، ولا دليل لكم على تخصيصكم.

وقد فسره المفسرون بمعناه العام، ثم هو لا يرجع إلى الخمر فقط، بل إلى جميع ما ذكر وكلها مجتمعة في الرجس المعنوي لا الحسي، ويدل عليه أيضا وصفه بأنه من عمل الشيطان؛ فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إثم كنجاسة الكافر، وليس رجسا حسيا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة.

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الخمر محرمة طاهرة منهم ربيعة الرأي والليث والمزني، وهو الصحيح؛ فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يقم الدليل على نجاستها، فنبقى على الأصل. ومع هذا فتخليلها لا يجوز ولا يُحلّها للحديث السابق.

وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

كأن يُطرح فيها بصل أو خميرة أو غير ذلك، قالوا: لأنه يعود عليها بالتنجيس. وإذا طهرت الخمر طهر معها إناؤها تبعا لها.

فصل [في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة]

ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة.

فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذّاع.

المحتدم: الشديد الحمرة المائل إلى السواد، واللذاع: الموجع. والحيض في الأصل: مصدر بمعنى السيلان.

والنفاس هو الخارج عقب الولادة.

فالخارج مع المولود أو قبله لا يسمى نفاسا، بل إن اتصل بحيض قبله فهو حيض، وإلا فدم فساد. وسواء أكان المولود حيا أو ميتا، كاملا أو ناقصا، وكذا لو كان علقة أو مضغة، وسمي نفاسا؛ لأنه يخرج عقب نفس.

والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.

لكن لا على سبيل الصحة بل لمرض وعلة، وكان خروجه بكثرة، ويكون من عرق فمه أدنى الرحم، والاستحاضة في اللغة: استمرار السيلان. والقليل منه يسمى دم فساد.

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع.

لم يثبت عن النبي ﷺ وأصحابه في هذا التحديد شيء، فالمعتمد فيه عادة النساء وعلامات الحيض، والقاعدة الفقهية أن ما أتى به الشرع ولم يحدده فمرجعه العرف والعادة. بل ثبت عن النبي ﷺ إرجاع ذلك إلى العادة، وذلك في حديث حمنة بنت جحش، وسيأتي. وقد تزيد عادة المرأة وقد تنقص.

وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما.

أما أقل النفاس فلا حد له بالإجماع، ولذلك عبر عنه بلحظة، ويقال أيضاً: مجّة، وابتداؤه من انفصال الولد، فمتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت وأتاها زوجها.

أما تحديد أكثره بستين يوما فلا دليل له، والصحيح أن الأربعين هو أكثره وهو غالبه أيضا؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح.

وقال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي: ستين يوما».

وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حدّ لأكثره.

هذا مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، والحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة، والصواب أن العبرة بوجود الدم المعروف وعدمه؛ لأن الأحكام في الشرع معلقة بدم الحيض وليس له حد مقطوع، فمتى وجد تعلق به الحكم، وإذا نقطع ارتفع الحكم؛ فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

واحترز بقوله (بين الحيضتين) عن الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصح في المذهب أن الحامل تحيض، وهو الصحيح ولكنه ليس بغالب، والمعتبر وجود الدم إذا أتى في وقت الحيض وله علاماته، ولكن عدة الحامل واستبراءها تكون بالحمل لا بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وقول النبي ﷺ في الإماء: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»، رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم، وهو صحيح.

فـائدة: يعرف انقطاع الحيض بالجفوف: وهو أن يخرج ما تضعه في المحل جافا. وبالقَصّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض، وقد ورد أن النساء كنّ يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدُّرْجة (أي خرقة الحيض) فيها الكرسف (أي القطن) فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟

فتقول لهن: لا تعجلْن حتى تريْن القَصَّة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي، وهو صحيح بشواهده. وفي رواية: أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. رواها الدارمي بسند حسن.

ولا يعتبر ما تراه بعد انقطاع الدم من الكدرة والصفرة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ولا تعتبر ما تشك فيه بعد الغسل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: «إنما هي عرق أو قال عروق»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، وهو صحيح.

تتـمة: لم يذكر المصنف أحكام **المستحاضة** لكثرة تعسيرات الفقهاء فيها، وخلاصة أمرها أن لها حكم الحائض في أيام حيضها، وحكم الطاهرة في غير أيام حيضها فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما كيف تعرف أيام حيضها؟ فالمذهب الصحيح أن لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون معتادة تعرف عادتها وقتا وقدرا، فهذه ترجع إلى عادتها؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فسألت النبي ﷺ فقال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي، وفي رواية له: «لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك للصلاة».

وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال ﷺ: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». فإن كانت لا تذكر وقت عادتها أو قدرها أو كليهما دخلت في الحالتين الباقيتين.

الثانية: أن تكون مميزة تعرف دم الحيض من غيره، سواء أكانت معتادة أم مبتدأة، فهذه تعمل بمعرفتها؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله ﷺ : «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»، متفق عليه ، وفي رواية للترمذي: «فاغتسلي وصلي». وفي رواية للنسائي: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي؛ إنما هو عرق».

الثالثة: أن تكون غير مميزة لدم الحيض عن غيره، سواء أكانت مبتدأة أم معتادة متحيرة، فهذه تبني حالها على عادة أغلب النساء حولها في حيضهن وطهرهن قدرا ووقتا؛ لحديث حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ : «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو صحيح.

فـائدة: مذهب الجمهور أن المرأة إذا طهرت في آخر النهار يلزمها صلاة الظهر والعصر معا، وإذا طهرت في آخر الليل يلزمها صلاة المغرب والعشاء؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، ولذلك يجمع بينهما، فوقت الصلاة الأولى باق ما بقي من وقت الثانية شيء. وفي الصورة الثانية نظر؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل على الصحيح.

وإذا حاضت في وقت صلاة وهي لم تصل لزمها قضاؤها بعد الطهر؛ لأنها عبادة ثبت عليها وجوبها، فلا تبرأ ذمتها إلا بأدائها.

وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.

الصحيح أن المرجع في ذلك وجود الحيض، ولكن الغالب أن الحيض لا يأتي قبل هذا الحد، قال الإمام الشافعي: «أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة، يحضن لتسع سنين».

وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر.

دليل أقله قوله تعالى: ﴿**وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا**﴾، وهي عامان وستة أشهر، وقال تعالى: ﴿**وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ**﴾، فالباقي للحمل ستة أشهر.

ودليل أكثره الاستقراء، وقد روي عن السلف وجود حمل بأربع سنين منهم مجاهد ومالك. وأما الغالب فمعروف مشاهد.

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:

١-٢- الصلاة، والصوم.

لقول النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها»، متفق عليه. والنفاس مثل الحيض بالاتفاق.

وإذا طهرت فإنها تقضي الصوم دون الصلاة؛ لحديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، متفق عليه.

وعند مسلم أنها قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

٣- وقراءة القرآن.

دليله حديث ضعيف، والقياس على الجنب، وليس بصحيح؛ لأن أمر الجنب بيده وهي غير مخيّرة، ومدتها أطول، وهي تحتاج إلى قراءة القرآن، فالصحيح أنه لا يحرم عليها قراءته، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.

وكذا يجوز لها أن تسجد للتلاوة؛ إذ لا يشترط لسجود التلاوة طهارة على الصحيح؛ لعدم الدليل عليها، ولأنها ليست بصلاة، وهو قول كثير من السلف، وبه قال ابن جرير وابن حزم.

٤- ومس المصحف، وحمله.

لقوله تعالى: ﴿**لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ**﴾، ولقول النبي ﷺ: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»، رواه ابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح بطرقه. وأجيب بأن الآية المراد بها الكتاب الذي بأيدي الملائكة، ومع التسليم فالطاهر لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وقد ثبت أن المؤمن طاهر دائما، ولا يوصف بأنه نجس بخلاف المشرك، فهو نجس بنص القرآن.

ويدل على أن المراد تحريم مسه على الكافر دون المؤمن أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.

فالصحيح أنه لا يحرم على المؤمن مس المصحف وحمله مطلقا، وهو مذهب جماعة من السلف منهم أبو حنيفة، واختاره ابن المنذر.

٥- ودخول المسجد.

إن خافت تلويثه، قال الرافعي وغيره: وليس هذا من خاصية الحيض، بل من به سلس البول أو به جراحة نضّاخة ويخشى من مروره التلويث؛ ليس له العبور.

قال الحصني: ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة، فليدلكه ثم ليدخل، وهذا الدلك واجب يحرم تركه.

أما المكث في المسجد فقد حرّمه عليها الجمهور؛ لحديث ضعيف، والقياس على الجنب الذي نهي عنه ذلك كما يأتي. ولكن لا يصح قياس الحائض على الجنب؛ لأن الحائض لا يمكن لها أن تغتسل في الحال، ولا تملك رفع حيضتها، بخلاف الجنب، وهي تحتاج إلى الدخول في المسجد والمكث فيه لدرس ونحوه.

فالصحيح أن ذلك لا يحرم عليها؛ لعدم الدليل، وهذا مروي عن بعض السلف، وبه قال أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد.

٦- والطواف.

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في الحج فقال لها النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، متفق عليه.

٧- والوطء.

لقوله تعالى: ﴿**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ**﴾، ولما نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

٨- والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

لأن النبي ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: «لك ما فوق الإزار»، رواه أبو داود والبيهقي وهو صحيح.

وعن ميمونة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي، وهو صحيح، وأصله في الصحيحين.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيّكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه. متفق عليه.

وعن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. رواه أبو داود وهو صحيح.

وظاهر هذه النصوص التعارض في حل الاستمتاع فيما تحت السرة إلى الركبة، وجمع بينها بحمل المانعة على من لا يضبط نفسه عن الفرج، وهو الصحيح، وقيل: تحمل على الاستحباب، وقد ذهب إلى جوازه كثير من السلف منهم الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن واختاره الطحاوي وأصبغ وابن المنذر والنووي وقال: هو الأقوى من حيث الدليل.

أما التمتع بالسرة والركبة نفسيهما فقال النووي: لم أر فيه لأصحابنا نقلا، والمختار الجزم بالجواز.

ويحرم على الجنب خمسة أشياء:

الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف، واللبث في المسجد.

أما تحريم الصلاة فللإجماع، ولقول النبي ﷺ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»، رواه الجماعة.

وأما تحريم قراءة القرآن فليس له دليل ثابت، والأصل الإباحة وبه قال جمع من السلف، منهم ابن عباس وابن المسيب وابن جبير، واختاره ابن حزم وغيره.

وأما تحريم مس المصحف وحمله فللآية والحديث السابقين، وقد علمت أنهما لا يدلان على التحريم، والأصل الجواز.

وأما تحريم الطواف فلقول النبي ﷺ : «الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»، رواه الترمذي والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

والحديث ليس بصريح في تحريم الطواف على المحدث، ولا يلزم منه أن يكون الطواف يشبه الصلاة في كل شيء، بل الصلاة لها شروط وفروض خاصة لا يشركها الطواف بالإجماع، ولكن تستحب الطهارة الكاملة للوضوء، وليس في الشريعة ما يدل على وجوبها.

ولم يُروَ أن النبي ﷺ أمر أحدا بالوضوء للطواف، مع أن الحاجة قائمة لبيان ذلك، وبعدم الوجوب قال ابن حزم واختاره ابن تيمية وغيره، وهو الصحيح.

وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا**﴾، قيل: معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج، مثل أن ينام في المسجد فيجنب، أو تصيبه جنابة والماء في المسجد، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه ولا يقيم.

وهذا أحد قولين في تفسير الآية، وهو وجيه، وهو قول الجمهور، وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد؛ لما رواه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة.

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.

استطرد من الحدث الأكبر إلى الأصغر. أما تحريم الصلاة عليه فللإجماع والحديث السابق. والباقي لا يحرم عليه على الصحيح كما تقدم.

ولا يمنع المميز المحدِث من مسّ مصحف ولوح لدراسة وتعلم قرآن على المعتمد.

كتاب الصَّلاة

الصلاة لغة: الدعاء. وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. وسميت صلاة؛ لأنها من دعاء العبادة، ولأنها تشتمل على دعاء المسألة. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

[مواقيت الصلاة]

بدأ بذكر المواقيت؛ لأهمية معرفة أوقات الصلاة؛ لأنها تجب بدخول الوقت وتفوت بخروجه. والأصل في التوقيت الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿**إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا**﴾، أي مكتوبة مؤقتة.

وقال النبي ﷺ : «أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك[1]، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم.

وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض.

ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما هذين الوقتين»، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وهو صحيح وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

وهذا الحديث يدل على أول الوقت ووقت الاختيار للصلوات غير الظهر، ويدل على آخره حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال: «وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن

---

(١) الشراك: سير النعل الذي على ظهر القدم، شبه به الفيء لقصره وصغره.

بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»، رواه مسلم وغيره.

الصلاة المفروضة خمس.

لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، يُسمع دَويّ صوته ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»..الحديث متفق عليه. ولحديث معاذ حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن. متفق عليه.

ولحديث المعراج وفيه: «فقال الجبار يا محمد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك»، وفي رواية: «قال يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة»، متفق عليه.

وقال ﷺ : «قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي»، رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الأوسط وهو حسن.

وقيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد؛ أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وهو صحيح.

قال الخطابي: «قوله (كذب أبو محمد): يريد أخطأ أبو محمد، لم يُرد به تعمُّد الكذب الذى هو ضد الصدق؛ لأن الكذب إنما يجري في الأ خبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة».

الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.

الظهر: أي صلاة الظهر، وسميت بذلك؛ لأنها في الظهيرة أي شدة الحر، وقيل: لأنها ظاهرة وسط النهار. وزوال الشمس: ابتداء هبوطها عن وسط الفلك أو ميلها عن كبد السماء إلى جانب المغرب، فيما يظهر لنا بتحول الظل إلى جهة المشرق.

وهذا في البلاد التي يتناهى الظل فيها عند الاستواء ثم يتحول إلى المشرق كمكة وصنعاء، وفي أغلب البلاد يكون للشاخص ظلّ عند الاستواء، ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول، وهو الذي يسمى ظل الزوال، ويدخل وقت الظهر بزيادته عما كان عليه في حالة الاستواء، ويخرج وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.

والعصر، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس.

العصر: العشيّ، ومنه سميت الصلاة، وقيل: لمعاصرتها وقت الغروب. ولا يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها بغير ضرورة.

والمغرب، ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذِّن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات.

المغرب: وقت غروب الشمس، وبه سميت الصلاة؛ لأنها تكون بعده إذا غاب جميع قرصها، ولا يضر بقاء الشعاع وإن كان شديدا.

ووقت المغرب من المسائل التي رجح الأصحاب فيها القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك الدالة على أن نهايته غروب الشفق الأحمر، وهو ثابت في بعض النسخ.

والقول الجديد أن وقت المغرب مقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات بالوسط المعتدل.

والعشاء، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.

العشاء: أول الظلام، وبه سميت الصلاة لفعلها فيه. والبلد الذي لا يغيب فيه الشفق يبدأ وقت العشاء بعد الغروب بزمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم.

والقول بامتداد وقت العشاء إلى الفجر مخالف للأحاديث الصحيحة، ولا دليل له إلا قول النبي ﷺ حينما ناموا عن صلاة الصبح ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها »، رواه مسلم.

قالوا: فيه دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات، إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى وقت الظهر؛ للإجماع وللأحاديث الصحيحة.

ورد بأن الحديث غير وارد أصلا في بيان وقت الصلاة، بل لبيان إثم من يؤخرها حتى يخرجها عمدا عن وقتها مطلقا، سواء أكان يعقبها صلاة أخرى أم لا، وإلا لكان نصا صريحا على امتدد وقت الصبح إلى الظهر؛ فإنها سبب ورود الحديث، وهم لا يقولون بذلك، ولذلك اضطروا إلى الاستثناء الذي يعود على الحديث بالإبطال؛ لأن ما ورد الحديث بخصوصه قطعي الدخول في عمومه لا يصح استثاؤه منه.

فالعشاء ينتهي وقته إلى نصف الليل الأوسط للأدلة الصحيحة في ذلك، ومنها: قول النبي ﷺ: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط»، رواه مسلم وأحمد وغيرهما.

والصبح، وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

الفجر الثاني: يسمى الفجر الصادق، وهو المستطير أي المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق، وهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية. وقبله الفجر الكاذب، وهو المستطيل الذاهب في السماء ثم

يزول وتعقبه ظلمة، ولا يتعلق به حكم، وسمي بالكاذب؛ لأنه يَنُور ثم يسودّ.

والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وبه يبدأ الصبح، وهو أول النهار، ومنه سميت الصلاة؛ لفعلها في أوله.

فَصل [في شروط وجوبها]

وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء:

١ - الإسلام.

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كان معاقبا على تركها في الآخرة زيادة على كفره؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام. والصحيح عند النووي وغيره أن الكافر مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة ومعاقب على تركها في الآخرة، ولا تقبل منه حال كفره؛ لأن الكفر مانع من الصلاة وهو قادر على إزالته. والقولان متقاربان.

وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء اتفاقا؛ لقول النبي ﷺ: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله»، رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، وفي لفظ: «أن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله من الذنوب»، رواه أحمد وابن سعد والبيهقي وهو صحيح.

هذا في الكافر الأصلي، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء إذا عاد إلى الإسلام؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة، كمن أقر بمال ثم ارتد. قال الإمام الشافعي: «إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم؛ كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته»، ثم قال: «يقضي الصلاة والصوم والزكاة وكل ما كان يلزم مسلما؛ لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه».

والحديث السابق حمله الشافعي على المشركين الذين يسلمون، واستدل للتفريق بين المرتد والكافر الأصلي بقوله تعالى: ﴿**قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ**﴾، وبأن المرتد حلال الدم والمال مطلقا بخلاف الكافر الأصلي.

وذهب جمهور العلماء إلى أن المرتد في ذلك كالكافر؛ لأنه يصدق عليه أنه كافر فإذا أسلم

كان كغيره من الكفار، ومخالفته للكفار الأصليين لا تقتضي إخراجه عن معنى الحديث. وهو الأقرب، والله أعلم.

٢-٣- والبلوغ ، والعقل ، وهو التكليف.

فلا تجب على صبي وصبية ومن زال عقله بجنون أو مرض؛ لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»، رواه أحمد وأهل السنن، وفي رواية: «عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق».

ويؤمر الصبي والصبية المميِّزان بالصلاة عند اكتمالهما سبع سنين، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين؛ لقول النبي ﷺ : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»، رواه أبو داود وابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

فَصل [في الصلوات المسنونة والرواتب]

والصلوات المسنونات خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء.

يعني الصلوات التي تسنّ لها الجماعة، (العيدان): أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، والراجح أنهما واجبان. (والكسوفان): أي صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر. وصلاة (الاستسقاء): أي طلب السقيا. وسيأتي الكلام عليها في مواضعها، إن شاء الله تعالى.

والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة.

ويقال لها الرواتب، وأكثر الأصحاب على أن الرواتب المؤكَّدة - أي التي كان النبي ﷺ يواظب عليها- عشر؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه.

وعن عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر»، رواه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد والترمذي وابن خزيمة والحاكم والطبراني، وهو صحيح.

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل.

١-٢- ركعتا الفجر.

وهما ركعتان خفيفتان تصليان قبل صلاة الصبح؛ لقول النبي ﷺ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه.

٣-٨- وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده.

لحديث أم حبيبة السابق، وفي رواية عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني، وهو صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. رواه الترمذي وهو صحيح.

٩-١٢- وأربع قبل العصر.

لقول النبي ﷺ : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي

والطيالسي وابن حبان، وهو صحيح.

وعن علي رضي الله عنه قال: كان البني ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

١٣-١٤- وركعتان بعد المغرب.

لحديث أم حبيبة وابن عمر المتقدمين، ويسن أيضا صلاة ركعتين قبل المغرب؛ لقول النبي ﷺ : «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء»؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. متفق عليه واللفظ لمسلم.

قال النووي: في الركعتين قبل المغرب وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب، والمختار استحبابهما لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

١٥-١٧- وثلاث بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن.

أما الركعتان فدليلهما ما سبق، وأما الوتر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر. وفي رواية: وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.

وقال ﷺ : «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وهو صحيح.

وعن كريب مولى ابن عباس أنه رأى معاوية رضي الله عنه صلى العشاء وأوتر بواحدة،

فأخبر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب أي بني! ليس أحد منا أعلم من معاوية، إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. رواه عبد الرزاق والشافعي.

وعند البخاري عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ قال: أصاب، إنه فقيه.

وثلاث نوافل مؤكَّدات.

قال ابن دقيق العيد: «السنن والنوافل عندنا سواء، وإنما بتعين هذه الأسماء تقسم النوافل إلى الفاضل والأفضل، فبدأ بالأفضل وسماها سننا، ثم بالفاضل وسماها رواتب، ثم بالنوافل، وفي كل رتبة فاضل وأفضل».

١ - صلاة الليل.

لقول النبي ﷺ : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه.

وقال ﷺ : «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم»، رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والطبراني، وهو حسن.

وقال النبي ﷺ : «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»، رواه الترمذي والنسائي والحاكم، وهو صحيح.

وقال ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة»، فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلّم في كل ركعتين. متفق عليه واللفظ لمسلم.

٢ - وصلاة الضحى.

لحديث أبي هريرة السابق، وفي رواية لأحمد وابن خزيمة: وبصلاة الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين. وقال ﷺ : «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين»، رواه الحاكم وصححه وحسنه الألباني.

وقال ﷺ : « يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»، رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي.

وقال ﷺ : «في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة»، قالوا: و من يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: «النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك»، رواه أحمد وأبو داود والطحاوي وابن حبان، وهو صحيح.

وعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء. رواه مسلم وغيره.

وفي الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجزنّ من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح.

وعن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل يوم الفتح في بيتها، فصلى الضحى ثماني ركعات، وقالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه.

٣- وصلاة التراويح.

وهي قيام الليل في شهر رمضان، وسميت بالتراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين، قال النبي ﷺ : «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، متفق عليه.

والمذهب أنها عشرون ركعة والوتر، والأقرب أنها مع الوتر إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه.

ولا يصح في خلافه خبر ولا أثر.

فَصل [في شروط صحة الصَّلاة]

الشروط جمع شرط وهو لغة: الإلزام. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والمراد هنا: ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، أي إن الصلاة لا تصح إذا عدم واحد منها.

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء.

احترز بقوله: (قبل الدخول فيها) عن اشتراط انتفاء ما يوجد فيها وهو مبطل؛ فإن هذه الأمور قبل الدخول في الصلاة شروط وجودية أي يطلب وجودها، ووجود ضدها بعد الدخول في الصلاة يكون مبطلا لها، واختلفوا في انتفاء المبطلات هل تعدُّ من الشروط فتكون شروطا عدمية أم لا تعدّ بل يعقد لها فصل خاص كما فعل المصنف؟ وإذا عدّت منها فهل تدخل فيها حقيقة أو مجازا؟ وهو خلاف لفظي.

١ - طهارة الأعضاء من الحدث والنجس.

أي من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسات غير التي يعفى عنها كدم القمل والبراغيث والبثرات وبول الخفاش وقليل عموم النجاسات، ودليله آية الوضوء، وقول النبي ﷺ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، متفق عليه. وقوله ﷺ : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، متفق عليه. وهذا عام ودال على الشرطية.

وقوله ﷺ : «عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول»، رواه عبد بن حميد والبزار والدارقطني والطبراني والبيهقي، وهو حسن. قال الحافظ: «وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار، ولفظه: سألنا رسول الله ﷺ عن البول، فقال: »إذا مسكم شيء فاغسلوه، فإني أظن أن منه عذاب القبر«، وإسناده حسن».

وقول النبي ﷺ للمرأة: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»، متفق عليه.

والطهارة من الحدث آكد شروط الصلاة، ولا خلاف فيه كما قال ابن دقيق العيد، وغيرها أخف منها. والقول القديم أن إزالة النجاسة واجب وليس بشرط أي إن صلى عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت، وهذا رواية عن مالك، واختاره بعض العلماء، وهو الأقرب، والله أعلم.

٢- وستر العورة بلباس طاهر.

أي عند القدرة، ولو كان خاليا أو في ظلمة، فإن عجز عن سترها صلى عاريا، ويتم الركوع والسجود، ولا إعادة عليه، ولو عجز عن لباس طاهر صلى في النجس ولا إعادة عليه على الصحيح، ولا يجوز لأحد إخراج الصلاة عن وقتها.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿**وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ**﴾، والمراد الثياب المعروفة كما اختاره ابن جرير ورجحه الشافعي والبيهقي والنووي، وقرأ الأكثرون: الرِّجز بكسر الراء، وفسرها بعض السلف بمعنى النجاسة.

وقول النبي ﷺ في الثوب يصيبه الحيض: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه»، متفق عليه. ولأن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثا. رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وعن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنهم زوج النبي ﷺ: هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الواحد الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

ودليل اشتراط ستر العورة قوله تعالى: ﴿**يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ**﴾، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد لصلاة أو طواف، قاله مجاهد والزجاج والكلبي.

والعورة لغة: ما يستحيى من ظهوره، وشرعا: ما يجب ستره على الشخص ويحرم على غيره

النظر إليه. وسيأتي بيان حد عورة الرجل والمرأة.

٣- والوقوف على مكان طاهر.

لقوله تعالى: ﴿**وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**﴾، ولأمر النبي ﷺ بتطهير أرض المسجد عندما بال فيه الأعرابي بقوله: «دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

ومن صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته جاهلا أو ناسيا ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه، وبهذا قال بعض السلف واختاره ابن المنذر، وهو الصحيح.

ولو علم بها أثناء الصلاة وجب عليه التخلص منها وصحت صلاته؛ لحديث خلع النبي ﷺ نعليه. فإن لم يستطع التخلص منها صحت صلاته ولا إعادة عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

٤- والعلم بدخول الوقت.

أو ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير علم ولا ظن راجح لم تصح صلاته وإن صادف الوقت؛ لأن الصلاة لها وقت محدد شرعا وفي غيره لا تصح، وهو قاصد إيقاعها في غير وقتها، والمعتبر في العبادة ظن فاعلها لا حقيقة الأمر، ولأنه لم يؤد كما أمر الله تعالى ورسوله، والنبي ﷺ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمررنا فهو رد»، رواه مسلم.

ويعتمد على خبر عدل وصوت مؤذن ثقة عارف بالأوقات وصياح ديك مجرَّب.

ولو صلى بجتهاد فلصلاته ست صور: إن بان أنه صلاها في الوقت أو بعده أو لم يتبين الحال؛ صحت في الصور الثلاث، وإن بان له قبل الوقت أو في الوقت أنها وقعت قبل الوقت؛ صلاها في الحال، وإن بان له بعد الوقت أنه صلاها قبل الوقت؛ صلاها قضاء؛ لأنه صلى في وقت لم يؤمر بالصلاة فيه، ولأن فعله سابق على سبب شرعيته.

٥- واستقبال القبلة.

أي الكعبة، سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها، والدليل قوله تعالى: ﴿**فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ**﴾، ويجب على مُشاهِد الكعبة استقبال عينها، ومن كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها؛ لقول النبي ﷺ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي، وهو صحيح.

ومن تحيّر ولم يعرف القبلة نظر حيث يصلي المسلمون، فإن لم يجد اعتمد على خبر العدل بدليله لا عن تقليد، ثم على الأمارات كالقطب وهو نجم صغير يواجهه مَن باليمن وجِهتها، ويدبره من بالشام وجِهتها، ويجعله من بالعراق وجِهتها على يمينه، ومن بمصر وجِهتها على يساره. فإن عجز عن معرفة ذلك قلّد مسلما عاقلا عارفا بالأدلة، ويأخذ بظنه.

ولو صلى بالاجتهاد في ظلمة الغيم ونحوه كالحبس، وظهر أنه صلى لغير القبلة؛ صحت صلاته ولا إعادة عليه؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخطّ بين يديه؛ لنعلّم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: «قد أجزأت صلاتكم»، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حسن، وله شاهد عند الترمذي.

ويجوز ترك القبلة في حالتين:

١- في شدة الخوف.

إذا التحم القتال أو خافوا أذية العدو إذا اجتمعوا للصلاة أو انقسموا، فيصلي كل واحد على حاله، ولا يجب الاستقبال لا في حال التحريم ولا في غيره وإن كان راجلا ولا إعادة عليه.

والدليل قوله تعالى: ﴿**فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا**﴾، وقول النبي ﷺ: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»،

رواه مالك وعنه الشافعي والبخاري، وعن الشافعي ابن خزيمة والبيهقي.

٢- وفي النافلة في السفر على الراحلة.

ولو كان السفر قصيرا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. متفق عليه واللفظ للبخاري.

وعن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته واستقبل القبلة. رواه عبد الرزاق وأحمد وابن خزيمة وهو صحيح.

ويستحب له أن يستقبل القبلة بالتحريم؛ لحديث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث توجهت به الناقة. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط، وهو صحيح.

وجوّز الشافعية للمسافر الماشي أن يتنفل كذلك إلى غير القبلة، إلا أنه يركع ويسجد على الأرض مستقبلا القبلة؛ قياسا على الراكب، وليس بصحيح، والأصل المنع، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يسافرون كثيرا وكثير منهم يمشون، ولم يُرْوَ أنهم صلوا لغير القبلة، بل كان ذلك خاصا بالراكب.

فَصل [في أركَان الصَّلاة]

وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا.

الأركان جمع ركن وهو لغة: جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا: ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. وهو كالرأس للصلاة.

وقد عدّ بعض العلماء أركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا: واحد قلبي وهو النية، وخمسة قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي ﷺ فيه والتسليمة. وسبعة فعلية وهي القيام مع القدرة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين

والجلوس الأخير والترتيب. والمختار أنها أربعة عشر بإضافة ركن الطمأنينة.

١- النّيّـة.

بأن يقصد فعل الفريضة الحاضرة، وهل يلزمه التعيين باسمها أو لا؟ الأقرب أنه لا يلزم. ولا يلزم أيضاً قرن النية بالتكبير، بل تكفي المقارنة العرفية بحيث يعدّ عرفا أنه مستحضر للصلاة على المختار في المذهب.

٢- والقيام مع القدرة.

لقوله تعالى: ﴿**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّـهِ قَـانِتِينَ**﴾، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، رواه البخاري وأحمد وأهل السنن.

٣- وتكبيرة الإحرام.

وهي قول: الله أكبر؛ لقول النبي ﷺ : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم وهو صحيح.

ولحديث المسيء صلاته، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي ﷺ فرد وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ؟ فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها»، متفق عليه.

ولأبي داود: «ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله»، ولابن حبان: «ثم بما شئت». ولأبي داود والترمذي: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك».

وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، وهو أصل في هذا الباب؛ لأنه ذكرت فيه أركان الصلاة إلا قليلا.

٤- وَقِـرَاءَةُ الفَاتِحَـةِ .

و{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: آية منها.

للحديث السابق ولقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، متفق عليه.

ومذهب الشافعية أن البسملة آية كاملة من أول الفاتحة ومن كل سورة سوى براءة، والصحيح عندهم أنها آية حكما لا قطعا؛ إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، وتجب قراءتها في أول الفاتحة في الصلاة، فإن تركها لم تصح صلاته.

قالوا: ويسن الجهر بها في الجهرية، فإن أسرّها لم تبطل صلاته بالاتفاق. قلت: الإسرار هو السنة، ولا يثبت في الجهر بها حديث صريح كما قال الدارقطني وغيره، والله أعلم.

٥-٦- والركوع، والطمأنينة فيه.

سبق دليل الركوع، وصفته كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: وكان ﷺ إذا ركع لم يشخّص رأسه ولم يصوّبه، ولكن بين ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة»، رواه البخاري. قال ابن الجوزي: «وهصر ظَهره: أَي مدّه وسوّاه، وقال الخطابي: ثناه وخفضه»، وقال ابن حجر: «أي ثناه في استواء من غير تقويس».

وفي لفظ: «ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصبُّ رأسه ولا يقنع»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح.

٧-٨- والاعتدال، والطمأنِينَـةُ فِيـهِ .

لحديث المسيء صلاتَه وفيه: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما»، رواه ابن ماجه بسند صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

ورواه أحمد وابن أبي شيبة من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وفي روايته أيضا: «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكّن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكّن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة». رواه الشافعي وأحمد وابن حبان والطبراني، وهو صحيح.

٩-١٠- والسجود، والطمأنينة فيه.

سبق دليل السجود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله ﷺ عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وهو حسن.

والإقعاء المنهي عنه هو: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حسن.

١١-١٢- والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه.

لحديث عائشة السابق في الركوع، مع حديث المسيء صلاته.

وكيفية الجلوس هي الافتراشُ كما سبق قبل قليل، أو الإقعاءُ أي الجلوس على القدمين، قال ابن عباس هي السنة، فقيل له: إنا نراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم ﷺ . رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي بنا، قال

ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه.

وهذا الحديث ردّ على الشافعية في قولهم: إن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران لا يجوز تطويلهما، فالصحيح أنهما كسائر الأركان الفعلية.

١٣- والجلوس الأخيـر.

ولم يُذكر في حديث المسيء صلاته، ودليل وجوبه مداومة النبي ﷺ مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، متفق عليه. ولأن التشهد فرض بلا خلاف وهو محله.

وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري وغيره.

١٤- والتشهُّد فيه.

أي في التشهد الأخير، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ قلنا: السلام على جبريل ومكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله ﷺ فقال: «إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل:

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، - فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض-، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». متفق عليه.

وفي رواية: «فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل»، وفي رواية: علمني رسول الله ﷺ وكفّي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. وهذه صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.

واختار الشافعية الصيغة التي رواها ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول:

«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله»، رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأهل السنن.

١٥- والصلاة على النبيّ ﷺ فيه.

لأن النبي ﷺ سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلّ على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له أولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ ،ثم ليدع بعد بما يشاء»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

أما كيفية الصلاة فقد سأل الصحابة النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، متفق عليه.

ولا يجوز في الصلاة بعد التشهد إلا الصيغ الإبراهيمية وهي أنواع، وأكملها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، متفق عليه. وزيادة (سيدنا) فيه في الصلاة بدعة في الدين، وتجوز خارج الصلاة.

١٦- والتسليمة الأولى.

لقول النبي ﷺ : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

فدل الحديثان على أن الواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة كما سيأتي.

وكيفية التسليمتين: ما ثبت أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وعبد بن حميد والبيهقي، وهو صحيح.

وصح عنه ﷺ زيادة «وبركاته» في التسليمتين، رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر[١]، وابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن مسعود[٢].

١٧ - ونيّة الخروج من الصّلاة.

وتكون مقارنة للتسليمة الأولى، وهذا وجه مرجوح في المذهب، والأصح عدم وجوبها في الصلاة كسائر العبادات، ولأن الخروج قطع وترك، والنية تكون لإيجاد الفعل. قلت: ولا ينفك القطع عن نية فإن مجرد القصد والإرادة نية، والله أعلم.

١٨ - وترتيبها على ما ذكرناه.

والدليل مواظبة النبي ﷺ على ذلك الترتيب مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، متفق عليه. ولما ورد في حديث المسيء صلاته من العطف بين الأركان بحرف (ثم)، وهو يفيد

---

(١) وفي بعض نسخ سنن أبي داود زيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى فقط، وبذلك قرر الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ولكن ثبت في ثلاث نسخ خطية زيادتها أيضا في التسليمة الثانية، ورجحها الشيخ محمد بن علي الولوي الإثيوبي؛ لأن الحفاظ الذين نقلوا عن السنن أثبتوها، مثل ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي في المحرر وابن حجر في البلوغ وفي التلخيص.

(٢) واختلفت نسخ سنن ابن ماجه أيضا في إثبات الزيادة في التسليمة الثانية، وهي ثابتة في مخطوطة الظاهرية، ونقلها الصنعاني من نسخة صحيحة مقروءة، وذكرها الحافظ في التلخيص. وهي ثابتة عند ابن خزيمة وابن حزم بلا خلاف. أما عند ابن حبان ففي بعض نسخه إثباتها في الثانية فقط، وهو من تصرف النساخ؛ بدليل إثبات ابن حجر في التلخيص والهيثمي في زوائد ابن حبان في الجهتين، والله أعلم. ولتراجع رسالة الشيخ الإثيوبي الولوي: «رفع الغين عمن ينكر ثبوت زيادة (وبركاته) في التسليم من الجانبين» .

الترتيب.

فصل [في سنن الصلاة وهيئاتها]

وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، والإقامة.

يعني بالسنن هنا: السنن المؤكدة التي هي أفضل من الهيئات الآتي ذكرها.

والأذان لغة: الإعلام، وشرعا: ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة.

والإقامة لغة: مصدر أقام الذي هو معدّى قام، لأن المؤذن يقيم الناس إلى الصلاة. وشرعا: ذكر مخصوص للإعلام بالقيام للصلاة والشروع فيها.

والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب: قوله تعالى: **﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾**، وقوله: **﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾**.

ومن السنة: قول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرتِ الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم»، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»، متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ ، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي.

وعن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر: فإن سمع أذانا كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. متفق عليه.

وهذه الأحاديث تدل على وجوب الأذان على الكفاية، وبه قال بعض السلف، واختاره ابن المنذر، وهو وجه في المذهب، وهو الصحيح.

ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات المكتوبة.

وبعد الدخول فيها شيئان:

١ - التشهُّد الأوّل.

لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم وأحمد والطيالسي وأبو داود والبيهقي. ورواه إسحاق بن راهويه بلفظ: وكان يقرأ في كل ركعتين التحية.

ولما جاء في حديث المسيء صلاته: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد»، رواه أبو داود وعنه البيهقي.

وهو دليل على وجوب التشهد الأول والجلوس له. واستدل الشافعية لصرفه عن الوجوب بحديث مالك بن بحينة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلّم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. قالوا: فلو كان ركنا لما صح جبره بسجود السهو.

قلت: وهذا صحيح، ولكن هناك منزلة بين الركنية والسنية وهي الوجوب، ولا توجد في المذهب الشافعي؛ فعندهم للصلاة شروط وأركان وسنن وهيئات، وبوجوب هذا التشهد قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر، وهو الصواب.

٢- والقنوت في الصبح.

لما روي أن النبي ﷺ لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وهو ضعيف ولا يصح كما قال ابن كثير وابن رجب وابن حجر وغيرهم.

وعلى تقدير صحته فالقنوت له عشرة معان، منها الخشوع والطاعة والسكوت وطول القيام وهو أنسبها به؛ لحديث :« أفضل الصلاة طول القنوت»، رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وثبت عن النبي ﷺ أنه كان يطيل صلاة الصبح، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة، كما في الصحيحين. ولا يثبت لقنوت الشافعية حديث صريح.

وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.

أي من السنن المؤكدة داخل الصلاة: القنوت في صلاة الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: «السنة إذا انتصف شهر رمضان: أن يُلعن الكفرةُ في آخر ركعة من الوتر، بعد ما يقول القارئ: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم العن الكفرة».

قال الحافظ: رويناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه... وإسناده حسن.اهـ.

وبهذا استدل ابن دقيق العيد وقال: والصحابي إذا قال: من السنة كذا، كان محمولا على سنة رسول الله ﷺ.

ودليله أيضاً: ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري وكان مع عمر حين أحيا التراويح قال: «وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق. ثم يصلي على النبي ﷺ ، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين.

قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي ﷺ واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديتَ مُلحَق، ثم يكبر ويهوي ساجداً».

وقال الإمام مالك: أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من رمضان، ويؤمِّن الناس على دعاء الذي يلعن الكفرة، ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره. ذكره البغوي في شرح السنة.

وروي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي. وهو ضعيف لا يثبت كما قال ابن الجوزي والنووي والزيلعي والألباني وغيرهم.

وهيآتها خمسة عشر خصلة:

الصواب أن يقال: خمس عشرة؛ لأن المعدود مؤنث.

والهيئات: السنن التي لا يجبر تركها بسجود السهو، بخلاف الأبعاض التي هي: التشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ فيه - وهما واجبان على الصحيح -، والصلاة على آل النبي ﷺ في التشهد الأخير - والصحيح وجوبه؛ لدخوله في الصلاة الإبراهيمية-، والقنوت في الصبح وقد علمت أنه لا يثبت.

وهذه الهيئات كثير منها يجعله بعض العلماء من الواجبات؛ لمداومة النبي ﷺ عليها أو لأمر ورد فيها، كما سترى في الأدلة، فلا ينبغي ترك شيء منها.

فـائدة: قال بعض الشافعية: شبهت الصلاة بجسد الإنسان؛ فالشرط كالروح، والركن كالرأس، والأبعاض كالأعضاء الأربعة، والهيئات كالأنف والأذن والسن ونحو ذلك من الجمال.

١- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه.

وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى؛ كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله ﷺ صنع هكذا. متفق عليه.

وورد موضع رابع في رواية من حديث ابن عمر: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رواها البخاري والنسائي وابن خزيمة. وفي حديث أبي حميد أيضا: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح.

٢- ووضع اليمين على الشمال.

لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرنّ إلى رسول الله ﷺ كيف يصلي، قال:

فنظرت إليه؛ قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وهو صحيح.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي يرفعه. رواه مالك والبخاري وأحمد والطبراني والبيهقي.

والأمر يدل على الوجوب، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله ﷺ برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وهو حسن أو صحيح.

٣- والتوجّه.

يعني أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك». رواه مسلم بهذا اللفظ.

والمراد أن يأتي بالافتتاح بهذه أو بغيرها مما ورد عن النبي ﷺ.

والناس يختصرون هذا الدعاء ولا ينبغي ذلك، فإما أن يقرؤوها على التمام كما وردت، أو يقرؤوا غيرها مما هو أيسر منها.

ومن ذلك: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد»،

متفق عليه. ومنه: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك»، رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

٤- والاستعاذة.

وهي التعوذ بعد الاستفتاح بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، وهو صحيح.

وله أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»، رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والطبراني، وهو صحيح.

قال الراوي همزه: الموتة، ونفثه: الشعر، ونفخه: الكبر.

وتكرر الاستعاذة في كل ركعة على المعتمد في المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿**فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**﴾. ولكن الوارد في الأحاديث هو الذي بعد الاستفتاح، فالأولى الاقتصار عليه، والآية عامة تفسرها السنة.

٥- والجهر في موضعه.

وموضعه: ركعتا الصبح، والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، وركعتا الجمعة.

ودليل الجهر بالقراءة في الصبح: ما ثبت في الصحيحين من استماع الجن لقراءة النبي ﷺ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر.

ودليل الجهر بها في المغرب: حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية ﴿**أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ**﴾، كاد قلبي أن يطير. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ودليل الجهر بها في العشاء: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه.

ودليل الجهر بها في الجمعة: حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبا هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقد قال بعض العلماء إن ذلك كله معلوم بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف، ولا أحد يخالف فيه.

٦- والإسرار في موضعه.

وموضعه: الركعة الأخيرة من المغرب، والأخيرتان من العشاء، وصلاة الظهر وصلاة العصر.

ودليلها الإجماع، وحديث خباب رضي الله عنه أنه قيل له: أكان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال: نعم، قيل: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه.

وفيما عدا ما سبق يسر المرء بالقراءة، إلا ما ورد الجهر فيه مثل صلاة العيد والكسوف والاستسقاء كما سيأتي.

واستدل ابن دقيق العيد لندب الجهر والإسرار بأنه حصل بنقل الخلف عن السلف.

٧- والتأمين.

أي قول آمين؛ لقول النبي ﷺ : «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية: «إذا أمّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، متفق عليه.

٨- وقراءة السورة بعد الفاتحة .

لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطوّل في الركعة الأولى مالا يطوّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم.

واستدل بهذا على استحباب قراءة آيات بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانا، والاقتصار أيضا وارد في الصحيحين.

٩- والتكبيرات عند الخفض والرفع.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ . متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. رواه أحمد والطيالسي والترمذي والنسائي وأبو يعلى، وهو صحيح.

١٠- وقول «سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمد».

ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة.

وهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد فقط؛ لقول النبي ﷺ : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، متفق عليه.

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد.

١١- والتسبيح في الركوع والسجود.

لحديث حذيفة رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»، رواه أهل السنن، وأصله عند مسلم.

وفي رواية لابن ماجه وابن خزيمة: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾، قال رسول الله ﷺ : «اجعلوها في ركوعكم»، فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم»، رواه أحمد والدارمي والطيالسي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

١٢- ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس؛ يبسط اليسرى ويقبض اليمنى، إلا المسبِّحة فإنه يشير بها متشهداً.

لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي! قال: فقام رسول الله ﷺ فاستقبل القبلة فكبر ...، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مِرفَقِه الأيمنِ على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

١٣- والافتراش في جميع الجلسات.

لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي. ولحديث أبي حميد الآتي.

١٤- والتورُّك في الجلسة الأخيرة.

لحديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري وغيره، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.

١٥- والتسليمة الثانية.

لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رواه أحمد وأهل السنن، ونحوه في صحيح مسلم.

وكان النبي ﷺ يكتفي أحيانا بتسليمة واحدة كما سبق، وذلك يدل على أن الثانية غير واجبة.

فَصل [في أمور تخالف فيها المرأةُ الرجلَ في الصَّلاة]

والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء:

١- فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه.

لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ ... ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه»، رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.

٢- ويُقِلّ بطنَه عن فخذيه في الركوع والسجود.

ورد ذلك في رواية ضعيفة من حديث أبي حميد: وإذا سجد فرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. عند أبي داود والطحاوي والبيهقي.

٣- ويجهر في موضع الجهر.

سبق تفصيل هذا في هيئات الصلاة .

٤- وإذا نابه شيء في الصلاة سبّح.

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق! إنما التصفيق للنساء، مَن نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله».

٥- وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.

لحديث: «ما تحت السرة إلى الركبة عورة»، وفي لفظ: «والعورة فيما بين السرة والركبة»، رواه أحمد والدارقطني وابن عدي والبيهقي ونحوه عند أبي داود، وهو حديث حسن.

والسوأتان عورة مغلظة بالاتفاق، والسرة والركبة ليسا بعورة على المعتمد، والفخذان ليسا عورة مغلظة على الصحيح.

١- والمرأة تضمُّ بعضَها إلى بعض.

لحديث ضعيف: أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل»، رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي وضعفه.

فالصحيح أن المرأة في ذلك كالرجل؛ لعدم صحة الاستثناء، فهي تدخل في عموم قوله ﷺ :«صلوا كما رأيتموني أصلي»، متفق عليه.

والأصل أن المرأة كالرجل في الخطاب والأحكام؛ لقوله ﷺ : «إنما النساء شقائق الرجال»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو صحيح.

وعن أم الدرداء: أنها كانت تجلس في صلاتها جِلسة الرجل، وكانت فقيهة. رواه البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح.

وقال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح.

٢- وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب.

أي لا ترفع صوتها بالقراءة بسبب حضور الرجال الأجانب عندها؛ خشية افتتان الرجال بصوتها، كما قال تعالى: ﴿**فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ**﴾، فالمرأة ممنوعة من كل ما يحرّك شهوة الرجال إليها.

٣- وإذا نابها شيء في الصلاة صفّقت.

لما سبق من قول النبي ﷺ : «إنما التصفيق للنساء».

٤- وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها.

لقوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ**﴾.

وقال النبي ﷺ : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، وفي رواية: «وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»، رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وهو صحيح.

ولقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال ابن عباس وغيره من السلف: أي إلا الوجه والكفين، واختاره ابن جرير والقرطبي وقال: لما كان الغالبَ من الوجه والكفين ظهورُهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج؛ فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.

والأمة كالرجل.

يعني في العورة، هذا هو المعتمد في المذهب، ولا يصح له دليل.

ولا دليل على التفريق بين الأمة وبين الحرة في الصلاة، بل كلتاهما داخلة في عموم قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».

أما عورة الأمة خارج الصلاة: فقيل: ما يبدو منها حال الخدمة ليس بعورة، وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، وما سوى ذلك عورة؛ للآثار ولأنها محتاجة إلى كشف ذلك ويعسر عليها ستره.

وذهب الإمام مالك إلى أن عورتها كالحرة إلا في شعرها فليس بعورة، وقد جرى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، وفي ذلك آثار. وقال الحصني: إن رأسها ليس بعورة بالإجماع، وكأنه لا يعتدّ بخلاف الظاهرية.

واستدل لمثل قول المصنف بالحديث السابق في عورة الرجل وفي لفظ منه: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرنّ إلى ما دون السرة وفوق الركبة»، ورجح البيهقي أن الحديث وارد في بيان عورة الرجل لا في مقدار عورة الأمة، وروى آثارا عن عمر ثم قال:

«والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة، وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة، فأما حديث عمرو بن شعيب [وهو السابق] فقد اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل»، ثم ذكر حديثا آخر في عورة الأمة وضعفه.

قلت: وحتى لو سلّم وروده في عورة الأمة فهو وارد في عورتها بالنسبة لسيدها، أما بالنسبة لغيره وفي الصلاة فهي امرأة ولا فرق، ولعموم علة الافتتان، وإن صحت الآثار عن عمر فهي

تدل على أن ما يظهر منها حال الخدمة ليس بعورة، وليس فيها ذكر للصلاة، فهي فيها كالحرة على عموم النص.

فصل [في مُبطِلات الصَّلاة]

والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا:

١ - الكلام العمد.

قوله (العمد): احترز به عن كلام الناسي، وكلام المخطئ كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد، وكذا كلام الجاهل بالتحريم كما في الحديث، فلا تبطل صلاهم.

والدليل: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿**وَقُومُوا لله قَانِتِين**﴾، فأُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي.

وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أُمِّياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فما رأيتهم يصمتونني لكني سكتُّ، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ.

قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإنّ منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنّهم. قال قلت: ومنا رجال يخطّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك.

قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قِبَل أُحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله ﷺ فعظّم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال: ائتني بها فأتيته بها، فقال

لها: أين الله ؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم والنسائي والطيالسي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم.

وقد سقته بتمامه لما فيه من الأحكام والأخلاق والعقيدة، والعجب من أناس يستدلون بأوله ويكفرون بآخره! وقوله ﷺ : «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك»؛ خلاصة معناه: أنه كان مباحا لذاك النبي، وهو محرم في حقنا؛ إذ لا طريق لنا إلى العلم بالموافقة له. قال القاضي عياض: «حصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن». وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم.

٢- والعمل الكثير.

هذا إذا كان متوالياً بحيث يغيّر نظم الصلاة حتى يُظن أنه ليس في صلاة؛ لأن ذلك ينافي مقصود الصلاة ويُذهب لبَّها وهو الخشوع؛ لأن النبي ﷺ قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلا فواحدة»، متفق عليه.

ولا يصح التحديد بثلاث حركات ونحوها. ولا بأس بالعمل القليل مطلقا، وكذا الكثير لمصلحة الصلاة أو غيرها؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه.

وفي رواية لمسلم وأبي داود: رأيت رسول الله ﷺ يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها.

وفي رواية لأبي داود: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله ﷺ يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. وهذا يدل على أن الصلاة كانت فريضة.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله ﷺ يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره، ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي والطيالسي وابن حبان والبيهقي، وهو حسن أو صحيح.

٣- والحدث.

لقول النبي ﷺ : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، متفق عليه.

وهذا فيمن تيقن الحدث، أما الشك والوسواس فلا أثر له، فقد شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، متفق عليه. يعني حتى يتيقّن.

٤- وحدوث النجاسة.

أي التي لا يعفى عنها. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته، وإن كان لا يجد ماء ولا ثوبا آخر فلا تبطل صلاته على الصحيح.

٥- وانكشاف العورة.

إذا ترك سترها عمدا؛ لقوله ﷺ : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، رواه الخمسة إلا النسائي.

وإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته. وكذا تصح صلاته إن كان لا يجد ما يستر به عورته على الصحيح، كما سبق.

٦- وتغيير النيّة.

بأن نوى قطعها والخروج منها، أو نوى الانتقال إلى صلاة أخرى؛ لأن العزم عمل يثاب عليه ويعاقب فهو كالفعل. وأما التردد بالبال كما يجري للموسوس فلا أثر له ولا تبطل به الصلاة.

٧- واستدبار القبلة.

كأن يجعلها خلف ظهره إلا في صلاة الخوف الشديد والنافلة على الراحلة، كما سبق.

٨-٩- والأكل، والشرب.

لشدة منافاتهما لمقصود الصلاة الذي هو الخشوع ومناجاة الرب، ولأنه يعدّ معرضا عن الصلاة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. والتطوع كذلك؛ إذ لا فرق بينهما في المبطلات.

إلا أن يكون الشخص جاهلا تحريم ذلك أو ناسيا، ولا يتصور النسيان إلا في قليل ذلك، والمعتمد في القلة والكثرة العرف. ولا يضر ابتلاع ما بين أسنانه من بقية الطعام أو الماء من أثر الوضوء.

١٠- والقهقهة.

وهي الضحك الذي معه صوت؛ لأنها أفحش من الكلام؛ لما فيها من الاستخفاف بالصلاة وعدم المبالاة، وقد نقل ابن المنذر وابن دقيق الإجماع على بطلان الصلاة بها، ووردت في ذلك آثار عن السلف.

وهذا إذا كان عمدا عن علم واختيار، فيعفى عن فعل ذلك نسيانا أو جهلا، وكذا غلبة الضحك، ويكره التبسم ولا يبطل الصلاة.

ولا يدخل في ذلك بكاء وأنين وسعال ونحنحة ونحو ذلك على الصحيح؛ لعدم الدليل، ولأنها ليست بكلام ولا مثله، بل البكاء في الصلاة ثابت عن النبي ﷺ وأصحابه.

١١- والردّة.

وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، وتُبطل جميع الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿**لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك**﴾، وقوله: ﴿**ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَّ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ**﴾.

فصل [فيما تشتملُ عليه الصَّلاة، وفي صلاة المريض]

هذا الفصل عقده المصنف وفاءً بما وعد من الإكثار من التقسيمات لزيادة الإيضاح للمبتدئ، وغالب ما فيه خلت عنه الكتب المطولة، وقال الحصني عن هذا التعداد: «يعرف بالتأمل، ولا يترتب على ذلك كبير فائدة، والله أعلم».

وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة.

قياس العدد يقتضي أن يقال: سبع عشرة؛ لأن المعدود مؤنث.

وهذا في غير يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض فيه خمس عشرة ركعة، وأيضا عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر إحدى عشرة ركعة.

فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة.

لأن في كل ركعة خمس تكبيرات: عند الهويّ للركوع، والهويّ للسجود الأول، والرفع منه، والهوي للسجود الثاني، والرفع منه. فتضرب هذه في عدد الركعات السبع عشرة تحصل خمس وثمانون تكبيرة، تضم إليها خمس تكبيرات لإحرام الصلوات الخمس، وأربع تكبيرات للقيام من التشهد الأول فيما عدا الصبح.

فالجملة أربع وتسعون تكبيرة، في الصبح إحدى عشرة، وفي المغرب سبع عشرة، وفي كل رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة.

ثم ذكر ما في الصلوات من التشهدات فقال:

وتسع تشهُّداتٍ[1]، وعشر تسليمات، ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة.

ففي كل ركعة تسع تسبيحات: ثلاث في الركوع، وثلاث في السجود الأول، وثلاث في السجود الثاني، تضرب في عدد الركعات يحصل ما ذكر.

(١) الصواب لغويا: (تسعة تشهدات)؛ لأن المعدود مذكر بالنسبة لمفرده وهو المعتبر.

وجملة الأركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركنا.

المراد بالصلاة: المفروضة وهي الخمس. وهذا العدد يحصل بالاقتصار على صلاة واحدة من الرباعيات، وباعتبار السجودين ركنين؛ لاختلاف المحل، وبإسقاط الترتيب؛ لأنه ليس فعلا مشاهدا، وبإسقاط نية الخروج لأن كونها ركنا ضعيف.

فالحاصل تسع ركعات، في كل ركعة اثنا عشر ركنا، هي القيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود الأول والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه.

فهذه تتكرر في كل ركعة. ويزاد عليها ستة أركان لا تتكرر، وهي النية وتكبيرة الإحرام والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي ﷺ فيه والتسليمة الأولى. وهذه الستة تتكرر في كل صلاة فتضرب في ثلاثة (٩×١٢=١٠٨+(٦×٣)=١٢٦).

ولو اعتبر كل الرباعيات لعدها مئتين وأربعة وثلاثين ركنا، وهو موجود في بعض النسخ، وباعتبار الترتيب تزيد خمسة.

ثم فصل المصنف جملة الأركان وبيّن ما لكل صلاة، فقال:

في الصبح ثلاثون ركنا، وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا، وفي الرباعية أربع[1] **وخمسون ركنا.**

ثم شرع المصنف في بيان **أحكام صلاة المريض**، فقال:

ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا.

والمراد بالعجز هنا وفيما يأتي: كل مشقة شديدة تسلب الخشوع وتلحق الضرر بالمصلي، وليس المراد بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق أو زيادة المرض أو مشقة شديدة.

---

(١) الصواب لغويا: (أربعة)؛ لأن المعدود مذكر.

ويجوز للعاجز عن القيام الجلوس على أي هيئة شاء، إلا الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. قال الأصحاب: ولكنّ افتراشه في موضع قيامه أفضل من التربع وغيره إن استطاع في الأظهر؛ لأنه أقرب إلى القيام، ولأنه هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها.

ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.

أي على جنبه الأيمن. والأصل في هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.

ومن أمكنه القيام وصلى قاعدا نقص أجره؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»، رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو صحيح.

وفي المنهاج: «ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام (أي وجوبا)، وفعلهما بقدر إمكانه»؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، متفق عليه.

وإن عجز عن ذلك يصلِّي بالإيماء (١).

وذلك بأن يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وتوضع وسادة أو نحوها تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة ويومئ برأسه للركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه.

وإن عجز عن ذلك يصلِّي بطرفه، وينوي بقلبه.

أي ينوي أركان الصلاة في قلبه ويومئ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى الأركان في قلبه وكفى.

ولا إعادة عليه في جميع ذلك، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت؛ لوجود مناط التكليف،

(١) هذه الجملة والتي بعدها ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

والأصل في ذلك مع الحديث السابق قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

فصل [في سجود السَّهو]

السهو لغة: النسيان والغفلة. وسجود السهو: سجدتان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل فيها من ترك مأمور به أو فعل منهي عنه دون تعمد.

والأصل في مشروعيته السنة والإجماع. فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ﷺ زاد أو نقص، فلما سلّم قيل له: يا رسول الله، أحَدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك ؟» قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال:

«إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين»، متفق عليه.

وفي رواية البخاري: «ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين»، وفي رواية لهما: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم. وعند مسلم: سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.

وسجود السهو مشروع في صلاة الفرض والنفل، للإمام والمنفرد، أما المأموم فالإمام يتحمل سهوه، ولو تيقن المأموم أنه ترك ركنا (غير تكبيرة الإحرام والنية) فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه، ثم يأتي بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد للسهو؛ لأن سهوه حصل في حال القدوة.

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة.

الفروض: الأركان، والسنن: الأبعاض، وسبق أنها أربعة، وعدها بعضهم ستة: التشهد الأول، والقعود له، والصلاة على النبي ﷺ فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، (وسبق أن هذه من الواجبات)، والقنوت في الصبح (وسبق أنه غير مشروع أصلا) وفي النصف الأخير من

شهر رمضان، والقيام له.

فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب؛ أتى به، وبنى عليه، وسجد للسهو.

أي إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، قال ابن دقيق: «وأما إذا تذكره في الصلاة فإنه يعود إليه، وكل ما يفعله بعد المتروك لا يعتدّ به حتى يأتي بما ترك، مع مراعاة لترتيب أفعال الصلاة.

مثاله: لو ترك سجدة من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا في آخر الصلاة، فنقول: قيامه إلى الثانية وقراءته وركوعه واعتداله باطل، فإذا سجد للثانية كان سجوده جبرا للأولى وبطلت الثانية، وصارت الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، فيأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسجد للسهو.

وعلى هذا فقس سائر الأركان. وإن ذكرها وهو قائم في الثانية قطع ما هو فيه، وعاد إلى متروكه، وكمّل صلاته وسجد للسهو».

وإن تذكره بعد السلام أتى به وبنى على ما سبق، وسجد للسهو؛ إن لم يطل الزمان، فإن طال الزمان استأنف الصلاة من أولها ولا يجوز البناء؛ لتغير نظم الصلاة بطول الفصل، وفي ضبط الطول يرجع إلى العرف في الأظهر.

ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة، وبين ألّا يفعل ذلك. وهذا كله إذا تيقن تركه، أما إذا شك فيأتي.

والأصل في هذا حديث ذي اليدين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي - وفي رواية: أنها صلاة العصر -، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتّكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى.

وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم

قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر [كل ذلك لم يكن»، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فنظر يمينا وشمالا] فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟»، فقالوا: نعم.

فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه [أي سألوا ابن سيرين] ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، متفق عليه، والزيادة عند مسلم. وعند أبي داود: قال: بل نسيت يا رسول الله.

وحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه.

والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها.

فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، ولكن يأتي بسجود السهو قبل السلام، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل؛ ويلزمه القيام عند تذكره، ويأتي بسجود السهو، وإن كان مأموما عاد وجوبا وإن اعتدل؛ لمتابعة إمامه.

ولو نهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب أو الاعتدال؛ رجع إليه وجوبا، ولا يسجد للسهو.

والأصل في هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، (وفي رواية: قام فلم يجلس فقام الناس معه)، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه؛ مكان ما نسي من الجلوس، متفق عليه.

وهذا وارد فيمن ترك التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي ﷺ فيه، أما ترك الصلاة عليه فقط أو ترك الصلاة على الآل فيه أو في الأخير فلا يسجد لها على الصحيح؛ لوجود الفارق بينهما. وكذا من ترك قنوت الوتر لا يسجد له، ولا يصح القياس في ذلك.

فـوائد: إذا ترك الإمام التشهد وقام وجبت متابعته على المأموم، ولا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد، فإن فعل بطلت صلاته لفحش المخالفة.

ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه؛ لأنه إما مخطئ فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارق - وهو أولى- أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل.

ولو انتصب المأموم وعاد الإمام قبل الانتصاب إلى التشهد وجب على المأموم العود إلى التشهد؛ لمتابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. ولو شك هل عاد الإمام قبل الانتصاب أو بعده تابعه وعاد معه وجوبا؛ لأن الأصل وجوب المتابعة ولم يتحقق مانع منها.

ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا وجب عليه العود إلى متابعة الإمام؛ لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض، ولهذا يسقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة.

أما ترك التشهد الأول عمدا فهو مبطل للصلاة على الصحيح. والمعتمد في المذهب أن ترك الأبعاض عمدا يجبر بسجود السهو! وهو من الغرائب؛ فإن هذا السجود شرع للسهو لا للعمد.

والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها.

سواء تركها عمدا أو سهوا، ولا يجوز له ذلك؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف.

وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو.

كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على الثلاثة ويأتي بركعة ويسجد للسهو؛ لقول النبي ﷺ : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبنِ

على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال الأصحاب: ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب، بل يبني على اليقين ويعمل بالأصل، ولا ينفعه غلبة الظن في أنه صلى أربعا مثلا، ولا يجوز له العمل بقول الغير له: صليتَ أربعا، ما دام شاكا في نفسه، ولو كان المخبرون له ثقات وكثيرين!!

وهذه التعسيرات استدلوا لها بالحديث السابق، والصحيح أنه محمول على حالة استواء طرفي الرجحان، وأما غلبة الظن فيعمل بها في هذا وفي كثير من الأحكام الشرعية، ودليل العمل بها هنا حديث ابن مسعود المتقدم وفيه: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».

وكل ما سبق إذا كان الشك في الصلاة، أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة فلا يلزمه شيء، وصلاته ماضية على الصحة؛ لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها، وعروض الشك كثير، لاسيما عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة، ولا حرج في الدين.

وسجود السهو سنة.

الصحيح وجوبه؛ لأمر النبي ﷺ به في الأحاديث السابقة وغيرها، ولمداومته عليه عند وجود سببه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية.

ومحلُّه قبل السلام.

قال الماوردي: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأَولى، فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجديد: أن الأَولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان.

وهذا أسهل، ولكن الصحيح الذي تجتمع عليه النصوص المتقدمة التفصيل بأن يقال: إذا

كان عن زيادة أو سلّم عن نقصان أو بنى على غلبة الظن فبعد السلام، وإن كان عن نقصان أو بنى على اليقين فقبل السلام. وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

فصل [في الأوقات التي تُكره فيها الصَّلاة]

وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب.

أي لها سبب متقدم كالفائتة، أو مقارن كالكسوف والاستسقاء، لا متأخر كاستخارة. والنهي للتحريم، ولا تنعقد الصلاة على المذهب.

وقد وردت أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بألفاظ الإطلاق والعموم، وحملها الشافعية على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، قالوا؛ لأن الشرع أباح إيقاع صلوات لها أسباب في هذه الأوقات، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

قول النبي ﷺ : «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»، رواه الشافعي وأحمد والدارمي والحميدي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح.

ومنها قوله ﷺ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، متفق عليه. وقضى النبي ﷺ راتبة الظهر بعد العصر كما في الصحيحين. وأقر من قضى راتبة الفجر بعد صلاة الصبح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم وهو صحيح.

ولما ورد في ركعتي الوضوء من حديث عثمان المتفق عليه، ومن حديث بلال حين قال له النبي ﷺ : «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟» قال: «ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي»، متفق عليه.

ومنها قوله ﷺ : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، متفق عليه. وقوله ﷺ في صلاة الكسوف: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»، متفق عليه.

وقوله ﷺ في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والطيالسي وابن حبان وغيرهم.

وهذه الأدلة كلها عامة في جواز هذه الصلوات في جميع الأوقات ويقاس عليها غيرها؛ لأنها مجتمعة في كونها ذوات أسباب، وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات.

وإذ تعارض العمومان في النهي وإباحة ذوات الأسباب فقد رجحنا جواز الصلاة ذات السبب في هذه الأوقات لأدلة أخرى دلت على أن عموم النهي مخصوص، ولم نجد شيئا آخر يخصص عموم الجواز، والقاعدة أن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص.

ومن تلك الأدلة التي نصت على تخصيص الأولى الواردة في النهي: إجماع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر كما نقله ابن قدامة. وقوله ﷺ : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»، وكان ذلك في صلاة الصبح. رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو صحيح.

ثم ذكر المصنف رحمه الله الأوقات الخمس، فقال:

١- بعد صلاة الصّبح حتى تطلع الشمس.

٢- وعند طلوعها حتى تتكامل، وترتفع قدر رمح.

٣- وإذا استوت حتى تزول.

٤- وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

٥- وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

لقول النبي ﷺ : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، متفق عليه.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة

حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

وهذه الأوقات الثلاثة أشد من غيرها، وهي تتعلق بالزمان، والوقتان الآخران أخف منها ويتعلقان بفعل العبد؛ فإذا قدّم صلاة الصبح أو العصر طال وقت الكراهة، وإذا أخّر قصُر.

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.

وقيد الرمح قدره بعض العلماء بأربع درجات، وكل درجة ثلاث دقائق، فهي ثنتا عشرة دقيقة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان»، وفي رواية: «لا تحيّنوا»، متفق عليه. قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٦٦٤): «أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيهما».

ولو تحرّى وقصد وقت الكراهة كأن يؤخِّر الفائتة ليوقعها فيه، أو يدخل المسجد للتحية فقط؛ لم تصح صلاته على المذهب؛ لهذه الأخبار.

فصل [في أحكام صلاة الجماعة]

وصلاة الجماعة سنة مؤكدة.

الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية، فأمر الله بالجماعة في حال الخوف فعند الأمن أولى.

ومن السنة قوله ﷺ : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، متفق عليه.

وقوله ﷺ : «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه؛ اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»، متفق عليه.

والجماعة فرض عين على الرجال في الجمعة بالاتفاق، واختلف في غيرها فصحح الرافعي أنها سنة، وصحح النووي أنها فرض كفاية وهو المعتمد في المذهب، وقيل: إنها فرض عين وصححه ابن المنذر وابن خزيمة وهو الصواب؛ لأدلة كثيرة منها:

الآية السابقة، وقوله ﷺ : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»، وفي رواية: «فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعدُ»، متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولّى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم، قال: «فأجب»، رواه مسلم والنسائي.

وعن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل لي من رخصة ؟ قال: «تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «ما أجد لك من رخصة»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وهو صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة

نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام.

أي يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية ودخلت في عموم الحديث، ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه. فإن لم ينو انعقدت صلاته منفردا إلا في الجمعة فلا تنعقد أصلا؛ لاشتراط الجماعة فيها.

ولا تجب على الإمام نية الإمامة في غير الجمعة، بل تستحب له؛ لأنه مستقل بنفسه، وإذا لم ينو لم تحصل له فضيلة الجماعة والإمامة، وكانت صلاته صلاة منفرد في الحكم، وإن كانت صلاة من خلفه صلاة جماعة.

ويجوز أن يأتمّ الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.

يعني بالمراهق الصبيَّ المميز. والدليل أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان في رمضان وهو يقرأ من المصحف، وكان يأتيها ناس كثير فيؤمهم معها. علقه البخاري ووصله الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو صحيح.

وحديث عمرو بن سلمة أن قومه وفدوا على النبي ﷺ فقال لهم: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا»، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني؛ لِما كنتُ أتلقّى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأحمد وأبو داود.

ولا يأتمّ رجل بامرأة.

أي لا تصح قدوته بها، كما في بعض النسخ، ولا تصح صلاته؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه فقال: «قوموا فلأصلي بكم»، قال:

فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ ، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. متفق عليه.

فإذا كان وقوفها مع الرجل في صف واحد لا يجوز فأن تتقدمه للإمامة لا يجوز من بابٍ أولى.

وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها الخليل تلبس القالَبَينِ تَطوَّل بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض، وحرّمت عليهن المساجد، فكان ابن مسعود يقول إذا رآهن: أخروهن حيث أخرهن الله. قيل للراوي: ما القالبين؟ قال: رقيصتين من خشب. رواه عبد الرزاق وابن خزيمة والطبراني، وهو صحيح.

وقال ﷺ : «من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم»، رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والطبراني، وهو صحيح.

ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها بالرجل فتنة.

ولا قارئ بأمّيٍّ.

أي لا تصح قدوة قارئ وهو من يحسن قراءة الفاتحة، بأمي وهو من لا يحسنها، ولا تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

فلا تجوز مخالفة النص بجعل الأقرأ مأموما. ولأن الإمام يتحمّل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس أهلا للتحمل.

ويدخل في الأمي شديد اللثغة لا يسيرُها.

وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته؛ أجزأه، ما لم يتقدم عليه.

شرع المصنف في بيان شروط الإمامة:

وأولها أن يجمعهما محل واحد كالمسجد، فأي موضع من المسجد صلى فيه المأموم مقتديا بصلاة الإمام في المسجد صح اقتداؤه ولو حال بينهما حائل، ورحبة المسجد تعدُّ منه وهي الخارجة عنه متصلة به محجَّرا عليها.

هذا إذا وُجد الشرط الثاني، وهو أن يكون عالما بأفعال صلاة الإمام بمشاهدته أو مشاهدة بعض الصفوف أو بسماع صوته أو صوت المبلغ.

مع شرط ثالث، وهو ألا يتقدم على إمامه، فإن تقدّم عليه لم تصح صلاته، إلا أن يكون جاهلا؛ لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، والائتمام: الاتباع، والمتقدم على إمامه لا يكون تابعا بل متبوعا، ولأن ذلك كتقدمه عليه في إحرامه وأفعاله، بل هذا أفحش في المخالفة.

والمذهب القديم: صحة صلاته؛ لأنه خالف المسنون وذلك لا يمنع صحة الصلاة كما لو وقف عن يساره. ولا تضر مساواته لإمامه.

والاعتبار في التقدم في القيام بالعقب وهو مؤخر الرجل، وفي القعود بالألية. وهذا في غير المستديرين بالكعبة، فلا يضر كون المأموم منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهته.

وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك؛ جـاز.

يعني إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه كأن يكون في موات أو شارع متصل بالمسجد، مع كونه قريبا من الإمام وعالما بأفعال صلاته، وليس بينهما حائل يمنع الرؤية كجدار؛ جاز له حينئذ الاقتداء به.

وهذا إذا اتصلت الصفوف، فإذا وقف المأموم في دار مملوكة متصلة بالمسجد من الجانب لم يصح الاقتداء إلا إذا اتصل الصف من المسجد إلى الدار، ولو كانت بينهم عتبة تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصل، وإن لم تكن تسع أحدا لم تضر.

ولو وقف في دار متصلة بالمسجد من الخلف اشترط الاتصال أيضا، بألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا.

ولو كان للمسجد جدار من اليمين أو اليسار فإن كان له باب مفتوح ووقفوا مقابله جاز الاقتداء، حتى لو كثرت الصفوف وخرج بعضهم عن المحاذاة.

وإن لم يكن في الجدار باب أو كان مغلقا أو مستورا أو مفتوحا ولم يقفوا بحذائه؛ لم يصح الاقتداء. ولو رد الريح الباب لم تبطل صلاتهم؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

ولو كان للمسجد جدار من الخلف وله باب مفتوح صح الاقتداء بشرط الاتصال، وهو هنا ألا يكون بين كل صفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا.

واختلفوا في الشباك هل هو مثل الباب أم لا؟ والأقرب أنه مثله، وكذلك فتحات الأدوار العليا التي يرون منها الإمام أو بعض الصفوف.

قال المليباري: لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل؛ اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد، على ما دل عليه كلام الروضة وأصلِها والمجموع، خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.

وحدّ القرب بينهما ثلاث مئة ذراع تقريباً[1].

أي ليس تحديداً، فلو زاد ذراع أو ذراعان أو ثلاثة جاز. ولم أر للتحديد دليلا واضحا، فالأصح إرجاع ذلك إلى العرف، وهو نص الشافعي حيث قال: «وقربه ما يعرفه الناس قربا».

وتعتبر المسافة من آخر المسجد؛ لأنه مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل، وكذلك إذا كان الإمام والمأموم في غير المسجد إما في فضاء أو بناء فالشرط ألا تزيد المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع وألا يكون بينهما حائل على التفصيل السابق في المسجد.

والذراع يقدر بـ(٤٨ سم) × ٣٠٠ = ١٤٤ مترا تقريبا.

---

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

فصل [في صلاة المسَافر]

المشروع في السفر قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. والحكمة أن السفر مظنة المشقة، وهي تجلب التيسير. واختلف العلماء في القصر هل هو رخصة مباحة أو عزيمة يجب الإتيان بها؟ فالأول مذهب الجمهور، ودليلهم:

حديث يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

قالوا: والشأن في الصدقة التطوع والجواز لا الإلزام والوجوب. وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على الوجوب.

وحديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربعِ ركعاتٍ ركعتان متقبلتان. متفق عليه.

وأجيب بأن عثمان فعل ذلك اجتهادا حين كثر الأعراب في حج ذلك العام، فأتم ليعلّمهم أن الصلاة أربع، وابن مسعود أنكر ذلك واسترجع.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: «صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر»، روى عنه السراج في مسنده بإسنادين صحيحين. ومع هذا لم يكفّر ولم يضلّل من خالف هذه السنة اجتهادا، بل لما صلى وراء من يرى الإتمام أتم معه. فعثمان مجتهد مأجور والواجب علينا اتباع السنة.

والقول الثاني: هو مذهب الحنفية والظاهرية وقول عند المالكية، ودليلهم:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. متفق عليه.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وعن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصرٍ على لسان محمد ﷺ . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح.

وللجمهور عدة أجوبة عن هذه الأدلة لا أراها تنهض للمعارضة، فالأقرب وجوب القصر، والله أعلم.

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط:

قوله (الرباعية): احترز به عن المغرب والصبح؛ فإنهما لا يقصران في السفر بالإجماع، كما قال الرافعي والنووي.

١ - أن يكون سفره في غير معصية.

ويشمل ذلك السفر الواجب كسفر الحج وقضاء الديون، والمندوب كحج التطوع وصلة الرحم والزيارة في الله، والمباح كالتجارة والتنزه، والمكروه كسفر المنفرد عن رفيق. ولا يشترط كون السفر طاعة بالاتفاق.

أما السفر للمعصية كقطع الطريق وقتال المسلمين وأخذ المكوس وجلب الخمر والمخدرات وسفر المرأة بغير محرم أو بغير إذن زوجها وسفر العبد الآبق والمديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك، فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر والجمع؛ لأن الرخص لا تستغلّ للمعاصي، بل تستعان لتحصيل المصالح.

قال الأصحاب: وكذلك لا يتنفل على الراحلة، ولا يمسح ثلاثة أيام، ولا يأكل الميتة عند الاضطرار. قلت: العلة السفر والحكم يدور مع علته، فلا وجه للمنع، والإباحة مذهب أبي حنيفة والمزني، والله أعلم.

٢- وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا.

ومسافة الرجوع لا تحسب، وهذا الضبط تحديد، والبحر كالبر.

والفرسخ ثلاثة أميال، فستة عشر فرسخا هي ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، وتساوي أيضا أربعة برد، وتساوي أيضا مرحلتين كل مرحلة مسيرة يوم بسير الدواب المثقلة. والميل الهاشمي يقدر بأربعة آلاف ذراع، أو بألف باع والباع أربعة أذرع، (٤٠٠٠ × ٤٨ سم =١٩٢٠ مترا = ٩٢ , ١كم، فتكون ٤٨ميلا: ١٦ , ٩٢كم. وقيل غير هذا) .

وهذا التحديد ليس له دليل صحيح، إلا ما صح عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد فما فوق، كما روى مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي.

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أيضا بسند صحيح أنه كان يقول: إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة، وفي رواية: إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر.

وبسند صحيح عنه أنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. وسئل أنس رضي الله عنه عن القصر فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شك شعبة) صلى ركعتين. رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

فالصحيح أن المناط ما يصح إطلاق اسم السفر عليه عرفا، وجواز الجمع والقصر في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

٣- وأن يكون مؤديا للصلاة.

يعني أن تكون الصلاة التي يقصرها في السفر أداء لا قضاء، فإذا فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام؛ لأنها ترتبت في ذمته أربعا، ولو شرع في الصلاة وسارت به السفينة أو الطائرة لم يكن له أن يقصرها.

وإن فاتت في السفر وقضاها في السفر كان له أن يقصرها وإن تخللت إقامة على الأظهر.

وإن فاتت في السفر وقضاها في الحضر لم يقصر؛ لأن القصر (رخصة أبيحت للمحافظة على الصلاة في الوقت، فإذا أخرجها عن الوقت فقد تعدى فلا يستحق التخفيف، وإن لم يتعدّ فوقت القضاء متسع، والرخصة إنما أجيزت لضيق وقت المسافر)، قاله ابن دقيق العيد.

ويدخل في هذا ما لو نوى المسافر جمع التأخير، ثم أقام في وقت الثانية قبل أداء الأولى، فإنه يتمهما؛ الأولى قضاء؛ لأنها كانت تابعة للثانية في العذر وقد زال، ووقتها قد خرج، والثانية أداء؛ لأنها في وقتها.

٤- وأن ينوي القصر مع الإحرام.

لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الأصل. فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام أو العكس أو تردد؛ أتـمّ في كل الحالات.

٥- وألّا يأتمّ بمقيم.

أي ألا يقتدي في جزء من صلاته بمن يصلي صلاة تامة، فإن فعل لزمه الإتمام؛ لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، متفق عليه.

وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزئه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم.

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.

لأحاديث كثيرة منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين

المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه مسلم.

ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.

ويصلونها جماعة في مسجد أو غيره، وإن كان المطر قليلا إذا بلّ الثوب، ويشترط وجوده في أول الصلاتين لا استمراره.

ولم يصح في هذا حديث صريح، ولكن استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

فإن هذا يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده ﷺ ، وإلا لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مجوِّز للجمع.

وثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، منهم عبد الله بن عمر. روى عنه مالك والبيهقي. ومنهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعمر بن عبد العزيز. روى عنهم البيهقي.

ولا يجوز التأخير إلى الثانية على الأظهر؛ لأنه قد ينقطع المطر الذي هو سبب الجمع قبل الثانية، فيترخص حينئذ بغير سبب الترخيص.

فصل [في صلاة الجمعة]

الأصل في وجوب الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**﴾.

وقال النبي ﷺ : «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»، رواه مسلم وأحمد.

وقال ﷺ : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»، رواه مسلم وأحمد والنسائي.

وقال ﷺ : «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه»، رواه أحمد والدارمي والطيالسي وأهل السنن وهو صحيح. وعند الطبراني: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين»، وهو صحيح.

وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء:

الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والصحة، والاستيطان.

أما الإسلام والبلوغ والعقل فقد سبق الكلام عليها.

وأما الحرية والذكورية والصحة؛ فلقول النبي ﷺ : «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعةً: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وأما الاستيطان فلا دليل له، ولكن تشترط الإقامة لقول النبي ﷺ : «ليس على مسافر جمعة»، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وهو صحيح بشواهده.

وشرائط فعلها ثلاثة:

١ - أن تكون البلدُ مصرا كانت أو قرية.

يشترط أن تكون الجمعة في محلِّ إقامةٍ من مدينة أو قرية أو مياه أو غير ذلك؛ لأنها لا تجب على المسافر كما تقدم.

وكتبوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم: أن جمِّعوا حيثما كنتم. رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمِّعون فلا يعتب عليهم، رواه عبد الرزاق بسند صحيح.

وأما تقييد المحل بكونه مصرا أي مدينة أو قرية؛ فهو فرع عن اشتراط الاستيطان، ولا دليل عليه كما سبق.

٢- وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة.

أكثر العلماء على اشتراط الجماعة للجمعة للحديث السابق، وأقل الجماعة اثنان فما فوق، ولا يثبت في اشتراط الأربعين حديث صريح.

واستدلوا بأن أحوال الجمعة على التعبد، والأربعون أقل ما ورد؛ لحديث كعب بن مالك أنهم صلوا الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي ﷺ وكانوا أربعين رجلا. رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو حسن.

وقال السيوطي: «هذه واقعة عين...، وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم». وبنحو هذا قال ابن حزم.

وقد وردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين، كما قال ابن حجر والسيوطي، ومنها حديث الانفضاض ولفظه: أن النبي ﷺ كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة **﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾**. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وقول المصنف (من أهل الجمعة): يعني أن يكون الأربعون مع الشروط السابقة مستوطنين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بمقيم ينوي الرجوع بعد مدة قريبة أو بعيدة كتاجر ومتفقه، وسبق أن لا دليل على هذا.

٣- والوقت باقٍ.

فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط؛ صُلِّيتْ ظهراً.

أجمع العلماء على أن الجمعة ركعتان، وقد سبق في صلاة السفر حديث عمر: وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم ﷺ . وأجمعوا على أن وقتها يخرج بخروج وقت الظهر، وأن من فاتته يصلي أربع ركعات ظهرا.

واختلفوا فيما تدرك به الجمعة، والمعتمد أن من لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد فاتته الجمعة، ووجب عليه الظهر أربعا؛ لقول النبي ﷺ : «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة»، وفي رواية: «فليضف إليها أخرى»، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وهو صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا». رواه ابن أبي شيبة والطبراني بسند صحيح. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، بل عليه عمل السلف كما روى عن كثير منهم ابن أبي شيبة ونقل عنهم الترمذي.

وفرائضها ثلاثة:

١ - خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما.

لقوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ**﴾، والمراد بالذكر هنا: الخطبة كما قال سعيد بن المسيب وغيره، ولمداومة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم عليها.

ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. متفق عليه.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

والواجب المقصود من الخطبة: التذكير وتعليم الناس أصولَ دينهم وما يهمّهم من النوازل

الحاضرة، وحثهم على أعمال الإسلام وآدابه، ولا يشترط فيها شيء مخصوص على الصحيح.

٢- وأن تصلّى ركعتين.

٣- في جماعـة.

للسنة والإجماع كما سبق.

وهيئاتها أربع خصال:

١- الغسل وتنظيف الجسد.

٢- ولبس الثياب البيض.

٣- وأخذ الظفر.

٤- والطيب.

لقول النبي ﷺ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن أن يمس طيبا إن وجد»، متفق عليه.

ولقوله ﷺ : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»، رواه البخاري وأحمد.

وعند أحمد وابن ماجه: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ، ولم يفرق بين اثنين؛ غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى»، ونحوه عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والطبراني.

وروي أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. رواه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف.

ويستحب الإنصات في وقت الخطبة.

للحديث السابق، ولقول النبي ﷺ : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»، متفق عليه.

وعن أبي بن كعب ﷺ أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم، فذكَّرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله ﷺ : «صدق أبي»، رواه ابن ماجه، ونحوه عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن خزيمة عن أبي ذر، والطحاوي والطيالسي عن أبي هريرة، وهو حسن.

وعند أبي داود وابن خزيمة والبيهقي بسند حسن: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا». أي من حيث الأجر، بمعنى: أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة لم تحصل له، واستدل به ابن خزيمة على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.

ومذهب الجمهور وجوب الإنصات للخطبة وحرمة الاشتغال عنها بكلام ونحوه، وبه قال الشافعي في القديم، وهو الصحيح، والله أعلم.

ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ثم يجلس.

لقول النبي ﷺ : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»، متفق عليه واللفظ لمسلم.

وإذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة بالإجماع، كما حكاه النووي والماوردي، وإن كان في صلاة خففها.

قال الحصني: «هذه مسألة نفيسة قلّ من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها، ولا يغترّ بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة؛ فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان».

فصل [في صلاة العيدين]

العيد مشتق من العود؛ لأنه يعود في السنين، أو لعود السرور فيه. وللمسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى.

وصلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: ﴿**فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ**﴾، قال جماعة من السلف: المراد صلاة العيد ونحر النسك. وقال تعالى: ﴿**قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى**﴾، قال جماعة من السلف: الذكر تكبيرات العيد، والصلاة صلاة العيد.

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه.

وصلاة العيدين سنة مؤكدة.

لحديث الأعرابي الذي علمه النبي ﷺ أنه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال ﷺ : «لا، إلا أن تطّوّع»، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال ﷺ : «أفلح إن صدق»، متفق عليه.

والصحيح أنها واجبة؛ للأوامر السابقة، ولمداومة النبي ﷺ والمسلمين من بعده عليها، ولأنها شعار المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره وقول للشافعي. وحديث الأعرابي محمول على الفرائض المتكررة في كل يوم وليلة.

وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.

لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله ﷺ : «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وغيرهم، وهو حسن.

ويخطب بعدها خطبتين.

لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه.

أما كونها خطبتين فلا يصح فيه شيء، قال النووي في الخلاصة: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. قلت: ولا يصح هذا القياس أيضا؛ إذ هي عبادة غير معقولة المعنى، وحكمها لا يعرف مناطه، وإثبات العبادات مبناه على التوقيف والتعبد.

يكبر في الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا.

وهذا أيضا لم يصح فيه شيء من الأخبار والآثار، فخطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد لله والثناء عليه.

ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة.

لقوله تعالى: ﴿**وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ**﴾، قال الشيرازي: وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس وعبد الله بن العباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة

وأيمن بن أم أيمن رضى الله عنهم، رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. رواه البيهقي وهو صحيح.

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى، وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا.

والذي في الأخبار هو التكبير من الصباح حين الخروج للصلاة، وأنه ينتهي بخروج الإمام إلى الصلاة، وهو قول الشافعي في الأم ونقله عنه المزني، وهو الصحيح الموافق للأخبار. والمعتمد في المذهب أنه يكبر حتى افتتاح الصلاة، وهو قريب.

قال الحصني: «ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار؛ لأنه شعار اليوم، والله أعلم».

وفي الأضحى خلف صلاة الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وكذا خلف النوافل على المعتمد. وصح عن علي رضي الله عنه: أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

وروى ابن أبي شيبة أيضا مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنده صحيح. وروى الحاكم عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثله.

لكن تخصيص ذلك بكونه بعد الصلوات ليس له دليل صحيح، بل كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترج منى تكبيرا، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن المنصور والبيهقي.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، علقه البخاري بصيغة الجزم أيضا، ووصله ابن المنذر والفاكهاني وهو صحيح.

وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. علقه البخاري بالجزم، ووصله عبد بن حميد، وهو صحيح.

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]

وهو ذهاب ضوئهما أو نقصه، والمشهور عند الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد يرد العكس.

والأصل في مشروعية صلاة الكسوفين السنة والإجماع؛ قال النبي ﷺ : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم»، متفق عليه.

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة.

هذا مذهب الجمهور، وصرح أبو عوانة بوجوبها وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك، وهو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن فاتت لم تقض.

أي لم يشرع قضاؤها، وتفوت بانجلاء جميعها، وبغروب الشمس كاسفة، وبطلوع الشمس على القمر وهي كاسفة.

قال أبو إسحاق الشيرازي: «فإن لم يصل حتى تجلت لم يصل؛ لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي» [رواه مسلم]، فإن تجلت وهو في الصلاة أتمها؛ لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات، وإن تجللتها غمامة وهي كاسفة صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف».

ثم قال: «وإن صلى ولم تتجلّ لم يصل مرة أخرى؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد، ولا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها؛ لأن هذه الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبي ﷺ صلى لها جماعة غير الكسوف».

والمذهب أنه يستحب للمسلم إذا لم يجد جماعة أن يصلي منفردا ويدعو ويتضرع؛ لئلا يكون

غافلا مع تذكير الله له بهذه الآيات.

ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ ، فصلى رسول الله ﷺ بالناس؛ فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا»، ثم قال: «يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا»، متفق عليه.

ويخطب بعدهما خطبتين.

الخطبة ثابتة كما في الحديث السابق، أما كونها خطبتين كخطبتي الجمعة كما هو المذهب فلم أر له دليلا إلا القياس على الجمعة، وفيه نظر؛ لأنه إثبات عبادة مستقلة.

ويسرّ في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ، فصلى رسول الله ﷺ والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة. متفق عليه.

قالوا: هذا دليل على الإسرار وأنه لم يسمعه وإلا لم يقدره بغيره، وليس بصحيح؛ فإن ذلك ليس بلازم بل قد يسمعه ويقدره بغيره، أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت فلم يسمعه.

قالوا: ولأن صلاة الكسوف صلاة نهار لها نظير بالليل فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر، ويجهر في كسوف القمر؛ لأنها صلاة ليل لها نظير بالنهار فيسن الجهر لها كالعشاء.

وهذا مردود بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه واللفظ للبخاري.

قال الحافظ: « استدل به على الجهر فيها بالنهار وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على كسوف القمر، وليس بجيد؛ لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: «كسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ ..»، فذكر الحديث، وكذا رواية الأوزاعي.. صريحة في الشمس»، ثم ذكر روايات أخرى وقال:

«وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك ...، فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية».

فصل [في صلاة الاستسقاء]

وصلاة الاستسقاء مسنونة.

الاستسقاء: طلب السقيا من الله عند الحاجة، وصلاته مشروعة بالسنة لحديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه: أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. متفق عليه. وعند البخاري والنسائي: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.

فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام.

يعني بالأعداء المتشاحنين من المسلمين، وهذه الأمور ليس لها دليل معين، وإنما قالوا: إن لها أثرا في استجابة الدعاء ودعاء الصائم أقرب إلى الإجابة، ولا شك أن الذنوب سبب انقطاع الغيث وحرمان الرزق ونقصان الأموال والزروع والثمرات، ولكن تحديد أيام معينة للصوم مشكل؛ لأنه إثبات عبادة بلا دليل خاص.

وقد ثبت تحديد يوم للناس يخرجون فيه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم»، ثم قال:

«الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين»، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه.

ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكِنِّ (أي المساكن) ضحك ﷺ حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله»، رواه أبو داود وابن حبان والطحاوي والحاكم والبيهقي، وهو حسن.

ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، في ثيابٍ بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين.

ثياب بذلة: أي ثياب الخدمة والمهنة ليكونوا على هيئة السائل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله ﷺ متبذلا متواضعا متضرعا، حتى أتى المصلى فرقى على المنبر، ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. رواه عبد الرزاق وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والطبراني والبيهقي، وهو حسن.

واختلف في وجه الشبه بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هل هو في الوقت وكونهما ركعتين، أو في كل شيء حتى التكبيرات كما هو المذهب؟

ثمّ يخطب بعدهما.

لحديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى واستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا. رواه أحمد بسند صحيح، وأصله عند البخاري.

ويحول رداءه [من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه].

الزيادة ثابتة في بعض النسخ. ودليل ذلك الأحاديث السابقة، وفي رواية من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله ﷺ وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله ﷺ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ويكثر من الدعاء والاستغفار.

ويستحب أن يُطلب من أهل العبادة والصلاح أن يستسقوا للناس؛ لخبر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقي بالعباس، فيقول: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك – أو نبينا– فاسقنا، فيدعو عباس فيسقون. رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما.

قال الحصني: «وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعجائز المحزونات والصغار؛ لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة، والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة، ويتعبدون بآلات اللهو؛ فإنهم فسقة، ومعتقِد أن مزمار الشيطان قربة زنديق، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله على تلك الناحية».

ويدعو بدعاء رسول الله ﷺ ، وهو: «اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق».

رواه الشافعي بسند ضعيف جدا، وعنه البيهقي. وروى ابن سعد نحوه بسند متروك .

«**اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا**».

متفق عليه. والظراب: التلال المرتفعة، والآكام: الجبال الصغيرة.

«**اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مَريئا مَريعا سحا عاما غدقا طبقا مُجَلِّلا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدراراً**».

قال الحافظ في التلخيص: «هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال: وروي عن سالم عن أبيه، فذكره ... ولم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته».

لكن صح مرفوعا: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مُرِبعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار»، رواه أبو داود وابن خزيمة. وآخره مقتبس من القرآن.

مغيثا: منقذا من الشدة. هنيئا: طيبا. مريئا: محمود العاقبة. مريعا: مخصبا ذا نماء. مربعا: ذا ربيع ونعمة. سحا: شديد الوقع على الأرض. غدقا: كثير الماء. طبقا: شاملا مستوعبا. مجللا: يعم الأرض. دائما: أي إلى الحاجة.

ويغتسل في الوادي إذا سال.

لما روي أن رسول الله ﷺ كان إذا سال السيل قال: «اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه». رواه الشافعي والبيهقي مرسلا.

ولكن صح من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر، فخرج رسول الله ﷺ فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

ويسبّح للرعد والبرق.

لخبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك وعنه ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، وهو صحيح.

ومثل هذا من أقوال الصحابة حجة عند الشافعي في القديم والجديد.

فصل [في صلاة الخوف]

وهي الصلوات المكتوبة التي تؤدى حال قتال الكفار، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، قال تعالى: ﴿**وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ**﴾، وتأتي الأحاديث.

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:

أحدها: **أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو، وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها، وتمضي إلى وجه العدو. وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة، ثم تتم لنفسها ويسلم بها .**

وهي الكيفية التي فعلها النبي ﷺ في غزوة ذات الرقاع؛ لحديث صالح بن خوات عمن شهد رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف؛ أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وقال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف.

والثاني: **أن يكون العدو في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين، ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه .**

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصفّنا

صفين صف[1] خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو.

فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعا.

قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. رواه مسلم.

والثالث: **أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها .**

أي يصلون بحسب الإمكان ولا إعادة عليهم، وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها، قال تعالى: ﴿**فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا**﴾.

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». رواه البخاري ومالك والشافعي وغيرهم.

وهذه الحالة الأخيرة هي التي تناسب الخوف في زماننا، ولا يمكن الاجتماع في مكان واحد حال القتال؛ لاحتمال القصف بالقذائف ونحوها.

فصل [في اللباس]

ويحرم على الرجال: لبس الحرير، والتختم بالذهب .

(١) في بعض النسخ: «فصففنا صفين خلف رسول الله ﷺ»، وعند البيهقي: «فصففنا خلف رسول الله ﷺ صفين».

لقول النبي ﷺ : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»، متفق عليه. والديباج نوع من الحرير.

وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب ولبس الحرير. متفق عليه. ويدخل في اللبس: افتراشه والتغطية به والاستناد إليه ونحو ذلك.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب. متفق عليه.

ويحل للنساء .

أي يحل لهن لبس الحرير والتختم بالذهب؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم»، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء .

لما فيه من شدة السرف، ولعموم النهي وعدم ورود استثناء من الشرع إلا ما كان للضرورة. ونصَّ على هذه التسوية في الذهب توطئة للتفرقة في الحرير.

وإذا كان بعض الثوب إِبْرِيسَماً، وبعضه قطنا أو كتّانا؛ جاز لبسه، ما لم يكن الإِبْرِيسَمُ غالباً .

الإبريسم: الحرير، ولم أر دليلا لهذا التقدير سوى قولهم: التحريم لغلبة المحرَّم، والشرع حرم ثوب الحرير وهذا لا يسمى ثوب حرير.

وقد يستدل لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المُصْمَت من الحرير. رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحاكم والطبراني والبيهقي، وهو صحيح. والمصمت: الحرير الخالص الذي لا قطن فيه ولا صوف ونحوه.

ولكن ثبت في الأحاديث أن الأصل في الحرير الحرمة، ثم رخص النبي ﷺ منه قدرا يسيرا، ومن ذلك ما في حديث أسماء رضي الله عنها: أنها أخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود والطحاوي والبيهقي، وهو صحيح، وأصله عند مسلم.

مكفوفة: مرقعة ومعطوفة الجوانب بالحرير، والكُفة: ما يكف جوانبها، وهذا في التطريف والتطريز.

وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للنسائي: لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع.

فصل [في أحكام الجنائز]

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه .

والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية على المسلمين بالإجماع إلا في الغسل، ولحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور»، متفق عليه.

ولقول النبي ﷺ في الرجل الذي سقط من بعيره: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين»، متفق عليه. والأمر للوجوب.

وقال ﷺ : «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، وفي لفظ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، رواه مسلم وأحمد وأهل السنن. والإحسان فسره بعض الرواة فقال: هو الصفاء وليس بالمرتفع.

وقال ﷺ : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم.

وقال ﷺ : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»، متفق عليه.

واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما:

١ – الشهيد في معركة المشركين .

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٢- والسقط الذي لم يستهلَّ صارخاً .

روي في هذا حديث ضعيف. والسقط هو الولد النازل قبل تمام ستة أشهر، فإن خرج وعلم حياته بصوت أو عطس أو مصّ أو تحرك فإنه يغسل ويصلى عليه بالإجماع.

وإن لم تتيقن حياته ولم تظهر عليه أماراتها؛ فإن كان لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدا؛ لم يغسل ولم يصل عليه. وإن بلغ أربعة أشهر فصاعداً؛ غسل ولم يصل عليه على المذهب، والصحيح أنه يصلى عليه أيضا؛ فإنه قد نفخ فيه الروح.

وما لم تظهر فيه خلقة آدمي كيد ورجل؛ اكتفي بمواراته، بأن يلف في خرقة ويدفن.

وحكم التكفين كحكم الغَسل فيما سبق.

ويغسل الميت وتراً، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء من كافور .

ومثل السدر الصابون؛ لأن المقصود التنظيف. والكافور نوع من الطيب له خاصية في تقوية البدن ومنع الهوام والنتن.

ودليل هذا حديث أم عطية السابق، وفي رواية منه: «اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا»، قالت أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها.

وفي رواية: «اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور»، وفي رواية: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، متفق عليه.

ويستحب تطييب الكفن؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا»، رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ويكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة .

لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولية من كُرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة. متفق عليه. وقولها: (سَحُولية) نسبة إلى قرية باليمن، والكُرسف: القطن.

والمرأة في خمسة أثواب بيض [1].

لأن المرأة تزيد على الرجل في الستر في حال حياتها لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. والصفة التي ذكرها المصنف وردت في حديث ضعيف.

ويصح تكفين كل شخص بما كان يجوز له لبسه في حياته، فيجوز تكفين المرأة بالحرير دون الرجل.

وتكره المغالاة في الكفن، والمغسول أولى؛ لأن الجديد أليق بالحي، ويستحب أن يكون كثيف النسج غير رقيق؛ لأن المقصود بقاؤه لا الزينة.

ويكبِّر عليه أربعَ تكبيرات.

أي على الميت؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات. متفق عليه.

وعن أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة: أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلى على النبي ﷺ ، ثم تخلص الدعاء للميت. ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسك عن يمينك. رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود وغيرهما، وهو صحيح.

يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة .

قال أبو إسحاق الشيرازي: «وهو (أي الدعاء) فرض من فروضها؛ لأن القصد من هذه

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

الصلاة الدعاء للميت، فلا يجوز الإخلال بالمقصود، وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم ... وبأي شيء دعا جاز؛ لأنه نقل عن النبي ﷺ أدعية مختلفة، فدل على أن الجميع جائز».

فيقول: «اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا.

اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له.

اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقِّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجافِ الأرض عن جنبيه، ولقِّه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك، برحمتك يا أرحم الراحمين» .

هذه الأدعية استحسنها بعض العلماء وبعضها ثابت من الصحابة، والأمر واسع كما سبق.

ومن أصح ما ورد حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ وصلى على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسّع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».

قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله ﷺ على ذلك الميت. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده»، روا أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح.

ويقول في الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله» .

ثبت الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم، ولا يختص بالدعاء الذي ذكره المصنف؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا. رواه البيهقي وهو صحيح.

ويسلم بعد الرابعة .

لما سبق، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاثُ خلالٍ كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس: إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة. رواه الطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

ويُدفن في لَحْدٍ مستقبلَ القبلة .

اللحد: ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يسع الميت ويستره، وهو أفضل من الشق الذي هو أن يحفر في وسط القبر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبِن ونحوه.

والدليل: أن النبي ﷺ دُفن في لحد، وقال سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة: الحدوا لي لحدا، وانصبوا عليّ اللبِن نصباً، كما صنع برسول الله ﷺ . رواه مسلم والبزار والبيهقي.

وقال ﷺ : «اللحد لنا والشق لغيرنا»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

وقال النووي: «أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائز، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل،.. وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل».

ويُسَلُّ من قِبل رأسه برفق .

أي يُدخل من مؤخرة القبر بَدْءاً برأسه، قال في الروضة: «السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر، ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا».

والدليل: أن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه صلى على ميت، ثم أدخله القبر من قبل

رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وهو صحيح.

ودليل الرفق قول النبي ﷺ : «كسر عظم الميت ككسره حيا»، رواه أحمد وعبد الرزاق وأبو داود وابن ماجه وابن حبان الدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

ويقول الذي يُلحِده: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله ﷺ » .

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وعلى سنة رسول الله»، وفي رواية: «وعلى ملة رسول الله»، رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو يعلى، وهو صحيح.

ويُضْجَعُ في القبر بعد أن يُعَمَّق قامةً وبسطةً .

أي قامة رجل معتدل وبسطته، بأن يقوم في القبر ويبسط يديه مرفوعتين، وذلك أربعة أذرع ونصف (أي ٢١٦ سم).

والدليل: قول النبي ﷺ في غزوة أُحُد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح.

وعن الحسن البصري قال: أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة. رواه ابن أبي شيبة وعزاه الحافظ في التلخيص إلى ابن المنذر.

ويضجع الميت في قبره على جنبه الأيمن، ويكون وجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة لهم على ظهر الأرض. قاله ابن حزم.

ويسطَّح القبر .

التسطيح: جعل القبر مستويا له سطح، ويقابله التسنيم وهو: جعله على هيئة سنام البعير، والتسطيح أفضل عند الشافعية، وليس فيه حديث صحيح صريح.

وقال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية: «الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم؛ لأن التسطيح صار شعارا للروافض واليهود، فالأولى مخالفتهم، وصيانة للميت وأهله من الاتهام بالبدعة»، وممن رجح التسنيم أبو محمد الجويني والغزالي والروياني.

وأدلة التسنيم صريحة به، منها ما رواه البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنما.

ويجب تسوية القبر؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض، قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما نعرف أنه قبر؛ لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه»، وذلك قدر شبر.

ولا يُبنى عليه ولا يُجَصَّصُ .

الجص: النورة. والدليل: لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: «وأن يكتب عليه».

ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نَوْحٍ ولا شَقِّ جَيْبٍ .

من غير صوت قبل الموت وبعده، وتركه أولى، ودليل جوازه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله ﷺ على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله ﷺ إبراهيم فقبله وشمه.

ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله ؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة»، ثم

أتبعها بأخرى فقال ﷺ : «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»، متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا، يا رسول الله، فبكى النبي ﷺ ، فلما رأى القوم بكاء النبي ﷺ بكوا، فقال: «ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، متفق عليه.

أما النوح أوالنياحة - وهو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت - فهو حرام، ولصاحبه عقوبة عظيمة، ودليل ذلك الحديث السابق، وقول النبي ﷺ : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة»، رواه مسلم وأحمد والترمذي.

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه.

ومن النياحة المحرمة ضرب الصدور أو الخدود ونشر الشعر ونحو ذلك من أمور الجاهلية؛ لقول النبي ﷺ : «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، متفق عليه.

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح.

قال السندي: «هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو تقرير النبي ﷺ ، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة».

وقال الإمام الشافعي: «وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك يجدد الحزن

ويكلف المؤنة، مع ما مضى فيه من الأثر».

ويُعَزَّى أهلُه إلى ثلاثة أيام من دفنه .

التعزية: حمل المصاب على الصبر بكلام حسن، وهي سنة قبل الدفن وبعده على الصحيح؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة للنبي ﷺ إليه أن ابنا لها في الموت فائتنا، فأرسل يقرىء السلام، ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب»، متفق عليه.

وقال ﷺ : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبتة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة»، رواه عبد بن حميد وابن ماجه والبيهقي، وهو حسن.

أما تحديد التعزية بثلاثة أيام فليس له دليل صحيح، وقد ثبت أن النبي ﷺ عزى آل جعفر بعد ثلاث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والطبراني، وهو صحيح.

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة»، وعليه المذهب، قال الأصحاب: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها.

ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة .

الأصل أن يدفن كل ميت في قبر، ويجوز عند الحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد؛ لأن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ﷺ يوم أُحُد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر»، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآنا»، رواه أحمد وأهل السنن والبيهقي، وهو صحيح.

كتـاب الـزكاة

الزكاة لغة: النماء والبركة والزكاء والطهارة، واصطلاحا: نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَآتُوا الزَّكَاةَ**﴾، وقال النبي ﷺ : «بني الإسلام على خمس»، وذكر منها الزكاة. متفق عليه.

وجحدُها كفر، ومنعها فسق، وقال ﷺ : «مانع الزكاة يوم القيامة في النار»، رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن.

تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعُروض التجارة.

فأما المواشي؛ فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي: الإبل والبقر والغنم.

هذه الثلاثة – وتسمى بهيمة الأنعام – تجب فيها الزكاة بالسنة والإجماع، وهي أربعة أقسام: معلوفة، وعاملة؛ ولا زكاة فيهما، وسائمة؛ وهي المرادة هنا، ومعدّة للتجارة؛ فهي كالعُروض وإن قلّت.

وشرائط وجوبها ستة أشياء:

١ – الإسلام.

فلا تقبل من الكافر بالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿**وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ**﴾، هذا في الكافر الأصلي، وأما المرتد فلا تسقط عنه كما سبق، بل هي حق ثابت في ذمته لا يسقط عنه بردته كغرامة المتلفات، فيجب عليه أداؤها إذا اهتدى.

٢ – والحـرية.

فلا تجب على رقيق من قنّ و مدبر وأم ولد، ؛ لأن الرقيق لا يملك بل كل ماله لسيده، قال النبي ﷺ : «من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق»، رواه البيهقي بسند

صحيح.

وكذا المكاتب لأن ملكه ضعيف، وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر؛ إذ له ملك تام في ذلك وتصرف مطلق ويورث منه.

٣- والملك التام.

فلا تجب في الملك الضعيف كمال المكاتب ومال مسروق أو مغصوب أو مجحود أو دين متعذر الاستيفاء لإعسار أو مطل أوغير ذلك؛ لأن إضافة الأموال إلى أربابها في الكتاب والسنة تدل على الملكية، ولأن الزكاة تمليك المال للمستحقين له، والتمليك فرع عن الملك التام.

٤- والنصاب.

وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، ومن لا يملكه فلا زكاة عليه، وسيأتي تفصيله.

٥- والحول.

أي مرور سنة قمرية، سمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره؛ لقول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح بشواهده.

٦- والسوم.

وهذا في الماشية، أي أن تكون ترعى كلأ مباحا معظم العام، فإن كانت تعلف معظم الحول أو نصفه فأقل بقدر لا تعيش بدونه بلا ضرر بين فلا زكاة فيها. والدليل ما ورد في حديث زكاة الأنعام: «وفي صدقة الغنم في سائمتها..»، رواه البخاري وغيره وسيأتي.

وأما الأثمان فشيئان؛ الذهب والفضة .

وتجب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ**

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.

وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول.

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:

الأصل في وجوب الزكاة في الزروع والثمار الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾**، وقال: **﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾**، وستأتي الأحاديث.

١- أن يكون مما يزرعه الآدميون.

أي مما يستنبته الآدميون كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والعدس والحمص والباقلاء وهو الفول وغير ذلك، فإن نبت بنفسه كالقتّ (وهو حب برّي يأكله أهل البادية عند عدم القوت بعد دقه وطبخه) أو بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه.

٢- وأن يكون قوتا مدخراً.

أي يستمسك في المعدة إذا أكل، ويمكن ادخاره دون أن يفسد، فلا تجب في غير ذلك كالخضروات والفواكه والبقول وبذورها كالسمسم؛ لأنها تتمات غير ضرورية.

والثابت من الأنواع المذكورة بالنص: القمح والشعير فقط، وقيس عليهما كل ما في معناهما، وفيه نظر؛ فإن العلة اختلف فيها؛ فقيل: الاقتيات، وقيل: اليبس والبقاء، وقيل غير ذلك، ثم هو قياس في مقابل النص؛ فقد صح عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، وقال: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر»، رواه الدارقطني والحاكم والطبراني، وهو صحيح.

والشافعية لا يوجبون زكاة في الزيتون وإن كان في معنى التمر والزبيب في القوتية، فكذا لا تجب في غير الحنطة والشعير كالأرز والفول والذرة وإن اشتركت معهما في القوتية ونحوها؛ لأن حجة المنع واحدة، وبهذا قال كثير من السلف منهم ابن عمر والحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين وابن المبارك وأبي عبيد، وهو رواية عن أحمد، وهو الصحيح.

٣- وأن يكون نصابا، [وهو خمسة أوسق لا قشر عليها] (١).

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكَرْم .

يعني التمر والزبيب، والزكاة واجبة فيهما بالسنة والإجماع. والكَرْم: شجر العنب، ويكره تسمية العنب بالكرم؛ لورود النهي، قال ﷺ : «لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم»، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي لفظ له أيضاً: «لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العِنَب والحُبْلة».

وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب .

وأما عُروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان .

العُروض جمع عَرْض، وهو كل شيء معد للتجارة، والزكاة واجبة فيها عند أكثر العلماء، وأدلتهم عمومات كثيرة وآثار صريحة، منها:

---

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ .

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، قال مجاهد: من التجارة. وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، قال الماوردي: وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب.

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، رواه ابن أبي شيبة وابن زنجويه في الأموال، وهو صحيح.

وعن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. رواه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ليس في العروض زكاة، إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة»، رواه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح.

ولا يثبت من الصحابة ما يخالف هذا القول، وقد جعله بعض العلماء إجماعا من الصحابة، وبه قال الحسن البصري والقاسم بن محمد وابن سيرين وابن جبير وطاوس والزهري وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري وغيرهم، ولم ينقل عن التابعين ما يخالفه إلا عن عطاء بسند فيه ضعف.

وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على وجوب زكاة العروض، منهم أبو عبيد والطحاوي وابن المنذر والبغوي وابن عبد البر والباجي وابن القطان وابن قدامة والمجد ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.

واعترض بأن الشافعي نقل الخلاف عن بعض أصحابه، وأشار إليه أبو عبيد أيضا لكنه قال: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، وخالف في هذا أيضا داود الظاهري وأصحابه، وقال البغوي: وهو مسبوق بالإجماع.

قلت: المسألة لم يختلف الصحابة فيها وهم الحجة على من بعدهم، والله أعلم.

فصل [في زكاة الإبل]

وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر [١] ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .

(بنت الـمَخاض): ما لها سنة ودخلت في الثانية، سميت به؛ لأن أمها بعدَ سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى، فتصير من ذوات الـمَخاض أي الحوامل، والمخاض: ألم الولادة. و(بنت اللَّبون): ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت به؛ لأن أمها آنَ لها أن تلد، فتصير لَبونا.

و(الحِقَّة): ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت به؛ لأنها استحقَّت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ولأنها استحقَّت أن يَطرُقها الفحلُ، واستحقَّ الفحلُ أن يطرقها. و(الجَذَعة): ما لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت به؛ لأنها جَذَعَتْ مقدَّمَ أسنانها، أي أسقطته، وقيل: لتكامل أسنانها.

ودليل ما ذكره: قول النبي ﷺ : «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»، متفق عليه.

وحديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط.

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين

---

(١) في بعض النسخ (خمس عشرة)، وهو الصواب .

إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي.

فصل [في زكاة البقر]

وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة. وعلى هذا أبداً فقس .

التبيع: ابن سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى. والمسنة ما لها سنتان ودخلت في الثالثة؛ لتكامل أسنانها.

ودليل هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، رواه أحمد وعبد الرزاق وأهل السنن، وهو صحيح.

فصل [في زكاة الغنم]

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة: جذعة من الضأن، أو ثنيّة من المعز .

على التخيير، والجذعة من الضأن: ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز: ما لها سنتان ودخلت في الثالثة؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث مصدِّقاً فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية. رواه أبو عبيد وهو صحيح.

وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.

دليل زكاة الغنم حديث أبي بكر السابق وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات

عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».

فصل [في زكاة الخلطة]

والخليطان يزكّيان زكاة الواحد .

للحديث السابق، وفيه: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

بسبع شرائط: إذا كان المُرَاح واحدا، والمَسْرح واحدا، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا، وموضع الحلَب واحدا .

واحدا: أي متحدا ومشتركا وإن كان أكثر من واحد. والمراح: مأوى الماشية أو موضع مبيتها، والمسرح: مكان اجتماعها قبل سوقها إلى المرعي، والمشرب ويقال له المشرع: موضع المياه الذي تشرب منه كالنهر والبئر والحوض، والحلب بفتح اللام: المصدر، وحكي سكونه. وزيد اتحاد الراعي أي ألا يختص أحدهم براعٍ وإن تعددت الرعاة. واشتراط اتحاد الحالب أحد وجهين والأصح عدمه.

وهذه الأمور هي تفسير للخلطة، أي أن ما لا يشترك فيها من النعم لا يسمى مختلطا، والتفريق في شيء من ذلك ينافي الخلطة، ولا يشترط اتحاد المِحْلب وهو الإناء الذي يحلب فيه، ولا نية الخلطة. ويشترط مع ذلك النصاب ومضي الحول وأهلية الخليطين.

والخلطة تدخل أيضا في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة:

فيشترط في المعشَّرات: اتحاد الناطور (وهو حافظ النخل والشجر) والأكار (وهو الفلاح) والعمّال والملقِّح واللقَّاط والنهر والجرين أو البيدر (وهو موضع تجفيف الثمار وتصفية الحبوب).

ويشترط في غير ذلك: اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزّان والناقد أو الصرّاف والمنادي أو الدلال والمتقاضي والحمال.

وفي أمتعة التجارة: أن يكونا في مخزن واحد مع ما سبق.

وفي الدراهم ونحوها: اتحاد الصندوق.

فصل [في زكاة الذهب والفضة]

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال .

المثقال: وزن الدينار من الذهب، وهو أربع غرامات وربع غرام (٤,٢٥غ)، فالنصاب خمسة وثمانون غراما، والواجب فيه نصف العشر وهو نصف دينار أو مثقال، ويساوي غرامين وثمن غرام. (ونصف العشر= ٢,٥ ٪ ، ويحصل أيضا بقسمة النصاب على أربعين، مثلا: ٨٥÷٤٠ = ٢,١٢٥).

والدليل قول النبي ﷺ : «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»، رواه أبو داود والبيهقي، وهو صحيح.

وفيما زاد بحسابه .

أي فيه زكاة بقدر حسابه ولا يعفى عنه، بخلاف زكاة الماشية فيعفى فيها عن الأوقاص التي بين كل قريضتين.

مثلا: من عنده تسعون غراما ذهبا فعليه غرامان وربع غرام؛ (٩٠÷٤٠=٢,٢٥)، ومن عنده نصف كيلو غرام ذهب فعليه اثنا عشر غراما ونصف غرام؛ (٥٠٠÷٤٠=١٢,٥، وعلى النسبة المئوية: ٥٠٠÷١٠٠×٢,٥=١٢,٥).

ونصاب الورق: مائتا درهم، وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه .

والدليل الحديث المتقدم، وقوله ﷺ في حديث أبي بكر السابق: «وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»، والرِّقَة: الدراهم المضروبة، قال الن

الأثير: «وأصل اللفظة: الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعُوِّض منها الهاء».

وقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة»، متفق عليه. والورق: الفضة، والأُوقية: أربعون درهما.

فخمس أواق: مئتا درهم، وهي تساوي خمس مئة وخمسة وثمانين غراما، والواجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم من المئتين، وهي تساوي أربعة عشر غراما وسبعة أثمان غرام؛ (٥٩٥÷٤٠=١٤,٨٧٥).

ومن عنده ست مئة وخمسون غراما فضة مثلا، فعليه ستة عشر غراما وربع غرام؛ (٦٥٠÷٤٠ = ١٦,٢٥، وعلى النسبة المئوية: ٦٥٠÷١٠٠×٢,٥= ١٦,٢٥).

والأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة؛ لأنها أيضا ثمن يعتمد عليه في قيمة الأشياء وغرامة المتلفات وغير ذلك، ونصابها نصاب الذهب.

مثلا إذا كان الغرام الواحد يساوي خمسين دولارا، فمن عنده عشرة آلاف دولار فعليه خمسة غرامات (١٠٠٠٠÷٥٠=٢٠٠÷٤٠=٥)، أو مئتان وخمسون دولارا؛ (١٠٠٠٠÷٤٠=٢٥٠، وعلى النسبة المئوية: ١٠٠٠٠÷١٠٠×٢,٥=٢٥٠).

ولا تجب في الحلي المباح زكاة.

وإن كان من الذهب والفضة، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولا يصح فيه حديث مرفوع، وثبتت فيه آثار عن الصحابة، أما المحرم كالأواني والمجامر والمكاحل فتجب فيه الزكاة بالإجماع.

وذهب الحنفية والظاهرية وأحمد في رواية إلى أن الزكاة واجبة في الحلي مطلقا إذا كانت من ذهب أو فضة، وهو قول في المذهب وهو الصحيح؛ لعموم الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة.

ولأن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يدها مَسَكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ ، وقالت له: هما لله ولرسوله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من وَرِق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار»، رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وسألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن زكاة الحلي فقال: «إذا بلغ مئتي درهم فزكيه»، رواه عبد الرزاق والطبراني، وهو صحيح.

وصح هذا أيضا عن كثير من الصحابة ومن بعدهم من السلف.

فصل [في زكاة الزروع والثمار]

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق.

لقول النبي ﷺ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، متفق عليه، وعند مسلم وأحمد والنسائي: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق».

وذلك بعد صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا، فإن لم يكونا يصيران كذلك أخذت الزكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا. وبعد تصفية الحبوب من التبن والقشور إلا أن تكون تؤكل مع القشر كالذرة.

والأوسق جمع وَسْق، وهو لغة: الجمع، لأنه يجمع الصيعان. وشرعا: هو ستون صاعا، فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع، هذا بالكيل، أما بالوزن فالصاع هو ٢٠٤٠ غرام بالقمح الجيد ونحوه، والوسق ١٢٢٤٠٠ غرام (أي ١٢٢,٤كيلو)، فخمسة أوسق هي ٦١٢ كيلو، وتقدر أيضا بمكعب طول ضلعه ٩٧,٧ سم.

فمن حصل هذا النصاب فعليه عشره (٢,٦١كيلو) أو نصف عشره (٦,٣٠كيلو)، وما زاد فتؤخذ الزكاة منه بحسابه كالنقدين.

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى آخر.

وهي ألف وست مئة رطل بالعراقي، وما زاد فبحسابه.

لأن خمسة الأوسق ثلاث مئة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فالصاع خمسة أرطال وثلث، فثلاث مئة صاع هي ألف وست مئة رطل؛ (٣٣٣,٥×٣٠٠=١٦٠٠).

وعلى الموازين الحديثة فالرطل ٣٨٢,٥ غرام، والحاصل (٣٨٢,٥×٣٣٣,٥×٣٠٠=٦١٢ كغ).

والعلماء يحوّلون الكيل إلى الوزن؛ لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل وهي ثابتة لم تتغير من أول الإسلام إلى الآن، بخلاف الأصواع والأمداد فإنها تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان لآخر.

وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيح العُشْر، وإن سقيت بدُولاب أو نضحٍ نصف العُشر.

السَّيْح: الماء الجاري بسبب سد النهر، والدُّولاب: ما يديره الحيوان، والنضح: السقي من البئر أو النهر بحيوان أو نحوه. والفارق بين الأمرين حصول المؤنة.

والدليل هو الإجماع وقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، رواه البخاري. والعثري: الذي يشرب الماء بعروقه، ويسمى البَعْل كما ورد عند أهل السنن.

وعند مسلم وأحمد: «فيما سقت الأنهار والغَيم العُشور، وفيما سقي بالسانية نصف العُشر». والغيم: المطر، والعشور: جمع عُشر، والسانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ونحوه، ويقال له الناضح.

وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر (١).

عملا بالتقسيط، فالواجب نصف العشر فيما كان يجب فيه العشر، ونصف نصف العشر فيما كان يجب فيه نصف العشر، فنصف العشر خمسة عشر صاعا (٦ , ٣٠كغ)، ونصف نصف العشر سبعة آصع ونصف صاع (٣ , ١٥كغ)، والمجموع اثنان وعشرون صاعا ونصف صاع (٤٦كغ)، وهو ثلاثة أرباع العُشر الذي هو ثلاثون صاعا (٢ , ٦١كغ).

هذا إذا كان الأمران على النصف، فإن غلب أحدهما على الآخر فيقسّط أيضا، كأن سقت السماء ثلثي الزروع وسقي الثلث الآخر بالنضح، فالواجب ثلثا العشر (عشرون صاعا أو ٨ , ٤٠كغ)، وثلث نصف العشر (خمسة آصع أو ٢ , ١٠كغ)، والمجموع: (خمسة وعشرون صاعا أو٥١كغ).

وإن تقاربا وجهل أيهما أكثر جعلناه على نصفين؛ لأن الأصل في كل واحد منهما عدم الزيادة على صاحبه، والله أعلم.

فصل [في زكاة عروض التجارة]

وتُقوَّم عُروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به.

أي بنوع ما اشتريت به من ذهب أو فضة أو غيرهما، أما إذا اشتريت بالعملة الورقية فتقوم بالذهب كما سبق، وقيل تقوّم بغالب نقد البلد، والأول أقرب؛ لأن الفضة نقصت قيمتها جدا منذ زمان، والذهب قيمته متقاربة قديما وحديثا فهو أحظ للفقراء.

والصحيح عند العلماء أن وقت اعتبار النصاب هو آخر الحول؛ لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين، ولأن تقويم العرض في كل لحظة مشقة ويقتضي مداومة مراقبة الأسواق، فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول، والحول يبتدئ من حين ملك مال التجارة، ولا اعتبار بالثمن عند الشراء الأول بلغ نصابا أم لا، فتقوّم العروض عند آخر الحول بالذهب باعتبار قيمتها

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

الحالية فإن بلغت نصابا زكّاه وإلا فلا.

ويُخرَج من ذلك ربعُ العُشر.

للإجماع كما نقله الطحاوي، ولأنها مقوَّمة بالذهب والفضة والواجب فيهما ربع العشر.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله زريق: «أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا»، رواه مالك والشافعي وأبو عبيد، وهو صحيح.

وعلى هذا فإذا كان الغرام من الذهب يساوي مثلا خمسين دولارا، فالتاجر الذي عنده في آخر الحول عروض تساوي قيمتها ثمانية آلاف دولار، عليه أن يخرج ربع عشرها وهو مئتا دولار، (٨٠٠٠÷٤٠=٢٠٠)، أو ٢,٥٪ وهي (٨٠٠٠÷١٠٠×٢,٥=٢٠٠).

وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العُشر في الحال.

المعادن: جمع معدِن، وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد ونحو ذلك، مشتق من العَدْن وهو الإقامة. واصطلاحا: ما يستخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها مما له قيمة.

ونقل النووي إجماع الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، والجمهور على أن المعادن بأنواعها من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص وغير ذلك تجب فيها الزكاة، وهو قول في المذهب وهو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ**﴾.

والواجب فيها ربع العشر؛ قياسا على النقدين، ولا يشترط فيها حولان الحول؛ لأنه لأجل تكامل النماء، والمعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع.

وما يوجد من الرِّكاز ففيه الخُمس.

الركاز لغة: المركوز بمعنى المدفون. واصطلاحا: دفين الجاهلية. ويعرف بأن يكون عليه ضربهم كأن يكون عليه اسم ملك لهم أو يكون معه صليب ونحو ذلك، فإن شك في كونه لجاهلي أو مسلم اعتبر لقطة على الأظهر؛ تغليبا لحكم الإسلام.

وتجب الزكاة فيه حال وجوده فيخرج منه خمسه؛ لقول النبي ﷺ : «وفي الركاز الخمس»، متفق عليه. ولا يشترط فيه حول بالإجماع، ولا نصاب على الصحيح.

ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، وقيل مصرف الفيء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والراجح أن مصرفه يرجع إلى رأي الإمام يضعه حيثما تقتضيه المصلحة، وبه قال أبو عبيد.

فصل [في زكاة الفطر]

الزكاة نوعان: نوع يتعلق بالمال وهو الأنواع السابقة، ونوع يتعلق بالبدن وهو زكاة الفطر، وسميت بذلك؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وتسمى زكاة الفطرة أي الخلقة، وزكاة الأبدان أو الأشخاص أو الرؤوس؛ لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمّي عملها، والاسم الأول أشهر وهو الذي يميزها عن غيرها من الزكوات.

والأصل في وجوب زكاة الفطر الإجماع والسنة، قال ابن عمر رضي الله عنه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. متفق عليه.

وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنها قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. رواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي، وهو صحيح.

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء:

١- الإسلام .

٢- وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

لأنها مضافة إلى الفطر كما في الحديث، وقد سماها النبي ﷺ بذلك حيث قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق»، رواه أبو داود والبيهقي وهو صحيح.

فيستفاد من ذلك أنها تجب بالفطر وهو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال؛ فتُخرَج عمن مات بعد الغروب دون من وُلِد بعده.

ويجوز تقديمها بيوم أو يومين؛ لأثر نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري وغيره.

وروى مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجْمع عنده (أي العامل كما في رواية ابن خزيمة) قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

٣- ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وليلته.

فالمعسر لا زكاة عليه بالإجماع كما قال ابن المنذر، ولأن الفقير هو الذي تصرف له زكاة الفطر فلا تجب عليه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حسن.

ويزكِّي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعاً من قوت بلده، وقدره خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقي.

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. رواه الدارقطني والبيهقي، وهو حسن.

وكان ابن عمر يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. رواه الدارقطني وابن أبي شيبة، وهو صحيح.

وجهات تحمّل زكاة الفطر ثلاثة: الملك والنكاح والقرابة، فمن لزمه نفقة أحد بسبب منها لزمته فطرته.

وقول المصنف (من المسلمين) احترز به عن القريب والعبد والزوجة والأمة الكفار، فتجب نفقتهم دون فطرتهم؛ لأنها لا تجب على الكافر؛ لما في الحديث: «من المسلمين».

وقوله (صاعا من قوت بلده): دليله حديث ابن عمر المتقدم، والأصناف المذكورة فيه ليست للتعيين، بل لأنها كانت قوت أهل المدينة، ولأن صدقة الفطر من جنس الكفارات التي لا يشترط لها نوع معين من الطعام؛ فكلاهما متعلق بالبدن، بخلاف زكاة المال فهي متعلقة بالمال.

فيجزئ في زكاة الفطر كل طعام من قوت أو غيره كاللبن والجبن أو الأقط، إلا أن الواجب غالب طعام البلد وقت الوجوب، فإن لم يكن غالب أخرج المتوسط من الطعام. والقمح يخرج منه نصف صاع على الصحيح؛ لحديث أسماء المتقدم.

والصاع أربعة أمداد، وسبق أنه بالوزن كيلوان وأربعون غراما (٢,٤٠كغ)، ويساوي ثلاثة مَدَالات من الـمَدَال المعروف عندنا، ويسمى الشُّود.

فصل [في مصارف الزكاة]

قد علمنا الأموال التي تجب فيها الزكاة والقدر الواجب في كل منها، وهذا الفصل معقود لبيان من يستحقها؛ فإن من دفع زكاته لغير مستحقها لم تبرأ ذمته منها.

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

الصنف الأول: الفقراء، والفقير: من لا مال له ولا كسب مطلقا أو لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر، وكذا ملك الدار

التي يسكنها والثوب الذي يتجمل به والعبد الذي يخدمه، كل هذا لا يسلبه اسم الفقر، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين.

ولو قدر على الكسب لم يجز إعطاؤه؛ لقول النبي ﷺ : « لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح. والـمِـرَّة: القوة. وقال ﷺ : « لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو صحيح.

ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية، وإن أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة على المذهب، ويعطى ما يسد حاجته وما يشتري به الكتب، وقيل: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا، وهو الأقـرب، قال الحصني: «وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتّى منه التحصيل، بل هو معطل نفسه، فهذا لا يعطى بلا خلاف».

ولا تحل أيضا للمشتغل بالعبادة عن الكسب. والصغيرُ إذا لم يكن له من ينفق عليه يعطى من الزكاة ويدفع إلى قيّمه.

الصنف الثاني: المساكين، والمسكين هو من يجد ما يقع موقعا من كفايته من مال أو كسب ولا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة وعنده سبعة. والكفاية المعتبرة ما يتعلق بالمطعم والمشرب والملبس والمنكح وسائر ما لا بد للشخص منه ولمن يمونه إلى نهاية العام على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير.

قال الحصني: «قد كثر الجهل بين الناس، لاسيما في التجار الذين قد شغفوا بهذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان والسراري وغير ذلك، وبقي لهم بكثرة أموالهم عظمة في قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم، قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر وقد لفّ عليه من له زيّ القوم، وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة إليهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع، وهي باقية في ذمته.

وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة وهم أكفر من اليهود والنصارى، فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك آثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء. ويجب على كل من قدر على الإنكار عليهم أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله ﷺ بإماتته، والله أعلم».

الصنف الثالث: العامل، وهو الذي استعمله الإمام على جمع الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها. ويشترط أن يكون مسلما ذكرا حرا أمينا.

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم لاستمالة قلوبهم أو تثبيتهم على الإسلام أو طلب إسلام نظرائهم أو ليجاهدوا من يليهم من الكفار أو يقبضوا الزكاة من مانعها، هذا كله إذا كانوا مسلمين، أما الكفار فلا يتألفون على المذهب؛ لأن الله أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار، والمسلمون صارت لهم قوة، والنبي ﷺ إنما أعطاهم حين كان المسلمون ضعفاء وقد زال ذلك.

ومعنى هذا أنه إذا ضعف المسلمون كما في زماننا فإنه يصح أن يعطى بعض الكفار ويُتألفوا؛ لترغيبهم في الإسلام إذا كان في ذلك مصلحة أو لكف شرهم عن المسلمين وهو الصحيح بدليل الكتاب والسنة والاعتبار.

الصنف الخامس: الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة؛ ليستعينوا بها على العتق إذا لم يكن معهم ما يفي بنجوم المكاتبة.

الصنف السادس: الغارمون أي المدينون، والغارم إما لمصلحة نفسه فيعطى قدر دينه إذا لم يقدر على الوفاء، أو لإصلاح وتسكين فتنة بين المسلمين فتقضى دينه ولو كان غنيا.

الصنف السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة الذين ليسوا في ديوان الجيش، ولا رزق لهم في الفيء، بل هم متطوعون بالجهاد، فيعطون قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي مدة الغزو وإن طالت.

والحج من سبيل الله فمن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، صح ذلك عن النبي ﷺ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وإسحاق وأحمد في رواية، وجعله الشافعية من الصنف الآتي وهو:

الصنف الثامن: ابن السبيل، أي المسافر منشئا أو مجتازا، سمي بذلك؛ لملازمته السبيل وهو الطريق، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية، فيعطى في سفر الطاعة كالحج وطلب العلم وفي المباح كطلب الضالة.

وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.

معنى هذا أنه يجب استيعاب ثلاثة أفراد من كل الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم؛ لأن الله ذكرهم بلفظ الجمع وبلفظ الواو الدالة على التشريك - باستثناء العامل فيجوز أن يكون واحدا أصلا؛ للأخبار-، فإن لم يجد إلا صنفا واحدا أعطاه، وإن لم يجد من الصنف إلا واحد أعطاه، فإن فقدوا كلهم حفظها حتى يجد مستحقا.

وذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد، ودليلهم قوله تعالى: ﴿**إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ**﴾، وقول النبي ﷺ : «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، متفق عليه، وقوله ﷺ لقبيصة حين أتاه سائلا: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، رواه مسلم. أما الآية فالمراد بها بيان المستحقين وحصرهم في الثمانية لا تعميمهم بالزكاة.

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم:

١ - الغني بمال أو كسب.

لقول النبي ﷺ : « لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»، وقد سبق.

٢ - والعبد.

لأنه غني بنفقة سيده عليه، ولأنه لا يملك، وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها.

٣- وبنو هاشم.

٤- وبنو المطّلب.

هاشم ومطلب ابنا عبد مناف، بخلاف بني أخويهما نوفل وعبد شمس؛ لقول النبي ﷺ: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد»، رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

ولحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي ﷺ، فقلنا: أعطيتَ بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. رواه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.

وكذا لا تعطى الصدقة لمواليهم؛ لقوله ﷺ: «إن مولى القوم منهم»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو صحيح.

٥- ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.

لأنه مُطالَب أصلا بإعطائهم إذا افتقروا لإغنائهم وكفايتهم، والزكاة حق للفقير الذي لا كافي له. وعليه يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإلى أولادها لفقرهم؛ إذ لا تلزمها نفقتهم.

وقد ورد هذا عن امراة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه أنها قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»، رواه البخاري.

وعندهما: أنها وامرأة أخرى سألتا أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال ﷺ: «نعم، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة».

وفي بعض النسخ زيادة: (ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين)؛ لأنه لا يجب عليه أن يكفيهم في

أمور غزواتهم وديونهم في غير ما يتعلق بالنفقة، فهم لا كافي لهم من هذا الجانب، فيعطون قدر الحاجة، ولا يشترط في إعطاء هؤلاء أن يكونوا فقراء.

ولا تصح للكافر.

للإجماع، ولقوله ﷺ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، والضمير عائد على المسلمين.

كتاب الصيام

الصوم أو الصيام لغة: الإمساك، وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. واللام فيه عهدية، والمراد صوم رمضان.

والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**﴾ إلى قوله: ﴿**فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**﴾، وقال النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، وذكر منها صوم رمضان. متفق عليه.

وفضائله كثيرة منها قوله ﷺ: «من صام رمان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، متفق عليه.

وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة على الصوم.

أما الإسلام فللآية السابقة، وأما البلوغ والعقل فلقول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»، رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح.

ومن يشق عليه الصيام كالمسافر مطلقا أو المريض يزيد مرضه أو يتأخر برؤه فهذا يستحب له الفطر، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿**فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ**﴾، وسيأتي ما يتعلق بالشيخ والعجوز ونحوهما.

وفرائض الصوم أربعة أشياء:

١ - النيّةُ من الليل.

لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، متفق عليه. ويشترط التبييت؛ لقوله ﷺ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح. ومحلها القلب، والنطق بها بدعة على الصحيح.

قال الحصني: «ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصح

له لأنه لم يبيت».

٢- وتعيين النيّة.

بأن ينوي كل ليلة أنه صائم من رمضان؛ لقوله ﷺ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، قال النووي في المجموع: «فهذا ظاهر في اشتراط التعيين؛ لأن أصل النية فُهم اشتراطه من أول الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» اهـ.

ولأنه عبادة مضافة إلى وقتها، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس.

ولو أطلق الصومَ لم ينعقد صومُه ولم يحصل فرض رمضان، وإذا أصبح كذلك كان مفطراً يتعين عليه الإمساك. قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة، فبان أنه من شعبان صح صومه نفلا؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه؛ لأن الأصل بقاؤه.

وقال أبو حنيفة: أداء صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية؛ لأنه متعين شرعاً. وردّ بأن تعيّن الشيء شرعاً غيرُ كافٍ، بل العبد متعبد بالتعيين وتجريد القصد إلى ما كلف به، ولو كفى التعيُّن عن التعيين لسقط أصل النية، كما ذهب إليه زفر.

وعدّ تعيين النيّة من الفروض فيه مسامحة؛ لأن التعيين شرط للنية لا من فرائض الصوم. ويمكن أن يراد بالفرض ما لا بد منه في الصوم سواء أكان ركناً أم شرطاً.

٣- والإمساكُ عن الأكلِ والشرب والجماعِ وتعمّدِ القيء.

لقوله تعالى: ﴿**وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ**﴾، ولا يضر الأكل أو الشرب نسيانا؛ لقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، متفق عليه.

والجماع إذا كان عمدا يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة، كما سيأتي. أما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا؛ لشمول قوله ﷺ: «من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة»، رواه

الحاكم والبيهقي وهو صحيح.

وتعّمد القيء يبطل كذلك؛ لقول النبي ﷺ :«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

٤- ومعرفة طرفي النهار.

فلا بد من معرفة غروب الشمس وطلوع الفجر عند الإفطار والتسحر يقينا أو ظنا؛ لتحقيق إمساك جميع النهار. وهذا الشرط انفرد به المصنف.

ولو أفطر أو تسحر بلا تحرٍّ ولم يتبين الحال؛ صح في تسحره لا في إفطاره؛ لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما، أو الغلط فيهما لم يصح.

ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه؛ صح صومه، وقال ﷺ : «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ولو طلع الفجر وهو مجامع فنزع حالا صح صومه وإن أنزل؛ لتولده من مباشرة مباحة، فلو استمر مجامعاً مع علمه بطلوع الفجر بطل صومه وعليه الكفارة. وعن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ قالتا: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماعٍ غير احتلامٍ في رمضان، ثم يصوم. رواه مالك وعنه الشيخان. وعندهما أيضاً: فيغتسل ويصوم.

فصل [في مفسدات الصوم وغيرها]

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء:

١-٢- ما وصل عمدا إلى الجوف، أو الرأس.

٣- والحُقنة مِن أحد السبيلين.

يعني بالجوف: البطن، ويعني بالرأس باطنه مما يصل من جراحة ونحوها، والحقنة: هي الدواء الذي يحقن به المريض في الدبر، وتسمى الشرجية، وما يوضع في القبل يسمى تقطيرا ولا يسمى حقنة.

وهذه الأشياء كلها مفطرة على المذهب، وضابطه: أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم.

والصحيح أنها لا تفطر إلا الأكل والشرب وما في معناهما في التغذية؛ لعدم الدليل، وكذا الكحل والحقنة ومداواة المأمومة والجائفة [والمأمومة: الجراحة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة: الجراحة التي تصل إلى الجوف]؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، ولم يثبت عن النبي ﷺ في ذلك حديثٌ، بل كان المسلمون في عهده ﷺ يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا.

والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر احتجوا بقوله ﷺ : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله ولو لم يكن مغذيا، سواء أوصل ذلك إلى موضع الطعام أو غيره من حشو جوفه.

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الماء ينزل إلى حلق من استنشقه بمنخريه وإلى جوفه، فيحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي ذلك بدنه ويزيل عطشه ويطبخ الطعام في معدته، كما يحصل بشرب الماء تماماً. وليس كذلك الأمور المذكورة؛ فكلها إما لا تصل إلى المعدة، أو لا تغذي.

والصائم إنما نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك التغذي سبب للتقوّي وتولّدِ الدم الكثير الذي يجرى فيه الشيطان، وهو إنما يتولد من الغذاء، والماء مما يتولد منه الدم سواء أكان مشروبا أم مستنشقا، فكان المنع منه من تمام الصوم.

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بمجرد الوصول إلى جوف ما تعارض هذه الأوصاف، فيكون ذلك قياسا

مع الفارق [١].

٤- والقيء عمداً.

٥- والوطء عمداً في الفرج.

دليل القيء تقدم، ودليل الجماع سيأتي.

٦- والإنزال عن مباشرة.

أي بلا جماع، محرما كان كالاستمناء باليد، أو غير محرم كمباشرة زوجته؛ قياسا على الجماع. وليس هذا بصحيح؛ فهو قياس مع الفارق؛ لأن الجماع يوجب الكفارة أيضا وهم لا يقولون بها في هذا، وأيضا الجماع أغلظ من الاستمناء فلا يقاس عليه، والأصل عدم الإفطار وعدم الكفارة.

واحترز بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام فلا خلاف في أنه لا يفطر بذلك.

٧- والحيض.

٨- والنفاس.

٩- والجنون.

١٠- والردة.

لأن عدم هذه الأمور شرط للصوم، فهي تبطله إذا طرأت؛ لخروج صاحبها عن أهلية العبادة، وكذلك الإغماء المستغرق لجميع النهار، ولو أفاق لحظة من النهار صح صومه.

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء:

١- تعجيل الفطر.

(١) ينظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٣٣-٢٣٤، ٢٣٥، ٢٤٢، ٢٤٤-٢٤٦).

٢- وتأخير السحور.

لقول النبي ﷺ: «لا يزل الناس بخير ما عجلوا الفطر»، متفق عليه.

ولحديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. متفق عليه.

ولو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف، وإذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بوِرد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح، والأحوط للصائم ألّا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس.

٣- وترك الهُجر من الكلام.

لقول النبي ﷺ: «إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم»، متفق عليه.

ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان، وأيام التشريق الثلاثة.

يحرم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى بالإجماع، ولأن الرسول ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم»، متفق عليه.

ويحرم أيضا صوم أيام التشريق الثلاثة التي هي بعد يوم عيد الأضحى يوم النحر؛ لقول النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»، رواه مسلم وأحمد والنسائي في الكبرى والطحاوي والبيهقي.

ويستثنى الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق؛ لما ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، رواه البخاري وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي.

ويكره صوم يوم الشك، إلا أن يوافق عادة له.

يعني كراهة تحريم، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس أنه رئي هلال رمضان ولم يقل عدل إنه رآه، والدليل قول النبي ﷺ : « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»، متفق عليه.

ومن وطئ عامداً في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد.

ويشترط أيضاً كونه مكلفا بالصوم ونواه من الليل غير مترخص بسفر ونحوه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، قال: «ما شأنك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: «تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا، قال: «اجلس»، فجلس فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر – والعرق المكتل الضخم – قال: «خذ هذا فتصدق به»، قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: «أطعمه عيالك». متفق عليه.

وعند أبي داود وغيره أن في الزنبيل خمسة عشر صاعا. وذلك ستون مدا لكل مسكين مد. وقال له النبي ﷺ : «صم يوما مكانه»، رواه أحمد أبو داود وابن خزيمة والبيهقي، وهو صحيح بشواهده. ولا كفارة على المرأة؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بها امرأة المواقع.

ومن مات وعليه صيام أُطعم عنه لكل يوم مدٌّ.

إن كان مات بعد التمكن وقصّر، والذي ذكره المصنف هو القول الجديد للشافعي، والقديم أنه يصام عنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، متفق عليه. قال النووي: القديم هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي الجزم به؛ لصحة الأحاديث فيه، وليس للجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف.

والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر، ويطعم عن كل يوم مدّاً.

من لا يقدر على الصوم أصلا أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل؛ لكبر كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو لمرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه إطعام كل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى: ﴿**وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ**﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري.

وروى عنه النسائي بسند صحيح أنه قال في قوله عز وجل ﴿**وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ**﴾: {يطيقونه}: يكلَّفونه، {فدية طعام مسكينٍ} واحد، {فمن تطوع خيرا} طعامَ مسكينٍ آخر. ليست بمنسوخة، {فهو خير له وأن تصوموا خير لكم}، لا يرخَّص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى.

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وعليهما القضاء. وإن خافتا على أولادهما أفطرتا، وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي.

ليس لهذا حجة قائمة، والصحيح مذهب إسحاق أن عليهما الإطعام فقط إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما، وليس عليهما صوم ولا قضاء.

والدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. رواه أبو داود ومسدد وزاد: ولا قضاء عليهما. وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود والنسائي والترمذي.

وصح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما أمرا نساءهما بذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة.

والمريض والمسافر سفراً طويلا يفطران ويقضيان.

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، أي فأفطر فعليه عدة ..، واشتراط طول السفر كما سبق في قصر الصلاة ليس له دليل منضبط، فالصحيح أن ذلك شامل لكل ما يسمى سفرا عرفا.

واختلف في حد المرض المجيز للفطر، ومذهب الجمهور أنه الذي يلحق به الصائم مشقة وضرر، وروي عن بعض السلف أنه كل ما ينطلق عليه اسم المرض كالسفر. قال الحصني: «واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض».

والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به[1].

لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة. متفق عليه. ولأن الصوم أسرع في إبراء الذمة، والصوم مع الناس أسهل من الصوم في حين فطرهم.

أما إذا كان يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل خير فيستحب له الفطر؛ لأن النبي ﷺ كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، متفق عليه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوّام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسوا الركاب، فقال رسول الله ﷺ : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، متفق عليه.

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

فصل [في الاعتكاف]

والاعتكاف سنة مستحبة.

الاعتكاف لغة: الإقامة على الشيء، مأخوذ من العكوف وهو الملازمة للشيء. واصطلاحا: الإقامة في المسجد بصفة مخصوصة بنية العبادة لله تعالى.

والاعتكاف يذكر بعد الصوم؛ لأن الله تعالى ذكره كذلك في كتابه بعد الصوم، فقال: ﴿**أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ..**﴾ إلى قوله: ﴿**وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ**﴾، ولأن السنة للمعتكف أن يصوم كما يأتي.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**﴾.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي ﷺ بخبائه فضرب، فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آلبرّ تُرِدن؟ فأمر بخبائه فقوّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وقد تواترت الآثار في استحباب الاعتكاف، وهو مشروع في كل أيام السنة، وفي رمضان آكد، ويشرع أن يكون في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؛ لقول النبي ﷺ : «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، رواه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي وهو صحيح. والمذهب أنه يصح في كل مسجد.

ولا حد لأقله إلا ما يصدق عليه معنى الاسم، وقيل: أقله ليلة؛ لأنها أقل ما ورد كما في حديث عمر المتفق عليه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ووجه في المذهب.

وله شرطان: النية، واللبث في المسجد.

عبر بالشرطية وهما ركنان، أما النية فلأنه عبادة، وقال النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات»، متفق عليه. واللبث في المسجد هو حقيقة الاعتكاف لغة وشرعا، ولقوله تعالى: ﴿**وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ**﴾. وله ركن ثالث وهو المعتكِف، وهو المسلم العاقل الطاهر من الحدث الأكبر.

ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المُقَام معه.

لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. متفق عليه. وحاجة الإنسان هي الأكل والشرب والبول والغائط.

وكانت عائشة في اعتكافها؛ إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها تمرّ بالمريض، فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عليه. رواه عبد الرزاق بسند صحيح.

وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود وعنه البيهقي، وهو صحيح.

ومن نذر بالاعتكاف فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه إبطاله، ولا يجوز له الخروج إلا لحاجة الإنسان أو الغسل من الاحتلام أو المرض الشديد الذي لا يمكن المقام معه لا الخفيف كالصداع والحمى الخفيفة والزكام، وإذا حاضت المرأة لزمها الخروج، وكذا من أصابه الإسهال أو إدرار البول حتى لا يلوّثوا المسجد.

وإذا خرج للحاجة مشى مشيته المعهودة، ولا يتكلف الإسراع، بل له أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأن ذلك تبع.

ويستحب للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله وذكره وقراءة القرآن والصلاة على النبي ﷺ

ودراسة العلم، وأن يتخلى عن العلائق الدنيوية.

ويبطل بالوطء.

بشرط كونه مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم؛ للإجماع، ولقوله تعالى: ﴿**وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ**﴾، ويبطله أيضا الخروج بغير عذر أو حاجة ملحة.

كتاب الحج

الحج لغة: القصد، وشرعا: قصد مكة والمشاعر في زمن معين بصفة مخصوصة لأداء النسك لله تعالى. وهو أحد أركان الإسلام الخمس العظام، ويجب في العمر مرة وعلى الفور على الصحيح.

والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**﴾. وقال النبي ﷺ: «إن الله فرض عليكم الحج فحجّوا»، رواه مسلم وغيره.

وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء:

١- الإسلام.

٢- والبلوغ.

٣- والعقل.

٤- والحرية.

لا يجب الحج على العبد؛ لعدم استطاعته، ولا يجزئه عن الفرض إذا حج؛ لقول النبي ﷺ: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى»، رواه الطيالسي والطبراني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

٥- ووجود الزاد والراحلة.

٦- وتخلية الطريق.

٧- وإمكان المسير.

هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى: ﴿**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**﴾، فهي تشمل الاستطاعة بالبدن وبالمال.

فمن كان بعيدا عن مكة أو ضعيفا لا يقوى على المشي فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر على الراحلة أو الركوب بملك أو استئجار مع حصول ما يكفيه من الزاد في رحلته وإقامته وعودته.

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم ومسكنهم وعن دَينه مدةَ ذهابه ورجوعه.

ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو مستغلات يحصّل منها نفقته وإذا بيعت وفت بما ذكرنا؛ كلّف بالبيع على الأصح في المذهب.

ومن الاستطاعة: تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا في النفس والبضع والمال، وكذا ألّا يكون البحر هائجا فيمن طريقه البحر.

ومنها إمكان السير، وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج.

ومنها أيضا: الصحة والسلامة من مرض عائق، فمن وجدت فيه سائر الشروط وكان مريضا مزمنا أو مقعدا فلا يجب عليه الحج بنفسه، ويجب عليه الاستنابة إذا لم يرج الصحة؛ لقوله تعالى: **﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾**.

ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم بالغ عاقل؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: «اذهب فحج مع امرأتك»، متفق عليه.

وأركان الحج أربعة:

١- الإحرام مع النية.

الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومن تركه لم يصح حجه؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، متفق عليه.

ويشرع التلفظ بالمنوي في الإحرام لا بالنية فيقول: لبيك اللهم حجا، أو عمرة، أو حجا وعمرة، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ وأصحابه، كما روى مسلم وغيره. وليس ذلك بواجب، وليس له عبارة مخصوصة. ولا يجوز أن يقول: اللهم إني أريد الحج ونحو ذلك؛ لأنه بدعة.

٢- والوقوف بعرفة.

للكتاب والسنة والإجماع، وهو آكد الأركان؛ لقوله تعالى: ﴿**فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ**﴾، وقول النبي ﷺ : «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

ووقت الوقوف من زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، ومكانه عرفة كلها. ويجب المكث بها حتى غروب الشمس على الصحيح؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك ولم يأذن للضعفة أن يدفعوا قبل الغروب.

٣- والطواف بالبيت.

يعني طواف الإفاضة، والطواف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره.

والأصل في طواف الإفاضة: الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ**﴾، والمراد طواف الإفاضة بالإجماع قاله الحصني. ولما أُخبر النبي ﷺ أن صفية رضي الله عنها حاضت قال: «أحابستنا هي؟»، متفق عليه.

ووقته يبدأ بعد الرفع من مزدلفة إلى نهاية الشهر على الصحيح، ولا حد لآخر وقته على المذهب.

ولا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف القدوم أو عمرة المتمتع.

٤- والسعي بين الصفا والمروة.

لقوله تعالى: ﴿**إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**﴾، والإخبار بأنهما من شعائر الله في الحج خبر بمعنى الأمر، وقوله: {فلا جناحَ عليه}؛ قيل إن بعض الصحابة تحوَّف الطواف بهما لما كان بهذا الموضع في الجاهلية من الأصنام، أو لأنهم كانوا في الجاهلية يكرهون الطواف بهما.

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا، لو لم يطف بين الصفا والمروة، ما ضره، قالت: لـم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: ﴿**إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ**﴾ إلى آخر الآية، فقالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»، رواه مسلم.

ولفعله ﷺ وقوله أيضا وهو يسعى: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي»، رواه أحمد وابن خزيمة والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء كان طواف الإفاضة أوطواف القدوم، والترتيب بأن يبدأ بالصفا ثم المروة.

وأركان العمرة أربعة أشياء: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين.

أي أنه نسك وهو ركن لا يجبر بدم، وهو المعتمد، والقول الآخر: أنه استباحة محظور، وليس بنسك، ويقوم التقصير مقام الحلق، لكن الحلق أفضل، ويختصان بشعر الرأس، ويستحب أن يبدأ بحلق الشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يحلق أو يقصر جميع الرأس.

والمرأة لا تؤمر بالحلق بل تقصر، ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها.

ودليل ما ذكره المصنف: حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وفيه: فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. متفق عليه واللفظ للبخاري.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي ﷺ مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. رواه البخاري والبيهقي.

وواجبات الحج غيرُ الأركان ثلاثة أشياء:

١- الإحرام من الميقات.

الميقات هو ما حُدّد للعبادة من زمان أو مكان، فهو نوعان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة على الصحيح، هذا للحج أما العمرة فجميع السنة لها وقت. وميقات مكاني وهو المراد هنا، وهو ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.

٢- ورمي الجمار الثلاث.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيُسْهِل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي ﷺ يفعله. رواه البخاري.

فهذا فعله ﷺ مع قوله: «خذوا عني مناسكم»، رواه مسلم وغيره، والفعل إذا كان مبينا لأمر فإنه يأخذ حكمه، وهو هنا الوجوب، وهذا هو الأصل في أعمال النبي ﷺ في الحج.

٣- والحلق.

لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجّام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: «احلق الشق الآخر»، فقال: «أين أبو طلحة»؟ فأعطاه إياه. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وفعله ﷺ هنا للوجوب.

وسنن الحج سبع:

١ - الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة.

الإحرام بالحج على ثلاثة أنواع:

الأول: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه؛ بأن يأتي بطواف القدوم ثم السعي ثم يبقى في إحرامه ولا يحل إلا يوم العيد.

والثاني: القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، ثم يطوف للقدوم ويسعى ويبقى ولا يحل إلا في اليوم العاشر.

والثالث: التمتع، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ويفرغ منها بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويحل من إحرامه ويتمتع بالحل إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج.

والأنواع الثلاثة جائزة، واختلف في الأفضل، فالمذهب أن الإفراد أفضل بشرط أن يعتمر بعده في تلك السنة ولو من أدنى الحل، وهذا الشرط لا دليل له، وفي قول للشافعي أن التمتع أفضل وبه قال أحمد وهو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ أمر به أصحابه وأكّده عليهم وأمرهم بفسخ نية الحج إلى العمرة، إلا من ساق الهدي فالسنة له القران كما فعل النبي ﷺ .

٢- والتلبية.

وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. متفق عليه.

وقال النبي ﷺ : «جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج»، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن النبي ﷺ سئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العجّ والثج»، رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وهو صحيح. والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: كثرة إراقة دماء الهدي.

٣- وطواف القدوم.

لحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، ويسمى طواف الورود وطواف التحية أي تحية البيت، أما تحية المسجد فهي ركعتان وتندرج في ركعتي الطواف، قال ابن عمر رضي الله عنهما: وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة فاستلم الركن. متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه.

والمتمتع أو المعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. والمفرد إذا طاف للقدوم وسعى يجزئه عن السعي بعد طواف الإفاضة.

٤- والمبيت بمزدلفة.

اختلف الشافعية في حكم المبيت بمزدلفة؛ فقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة: إنه ركن، ومال إليه ابن المنذر، وقوّاه السبكي والإسنائي، وقيل: إنه سنة كما قال المصنف، وقيل: إنه واجب، وصححه النووي وهو المعتمد في المذهب.

ودليل الوجوب حديث جابر رضي الله عنه قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. رواه مسلم وغيره.

وقال ﷺ : «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي وغيرهم، وهو صحيح.

٥- وركعتا الطواف.

وهما ركعتان خفيفتان يصليهما خلف مقام إبراهيم إن تيسر؛ لأن النبي ﷺ لما أتم الطواف جعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

٦- والمبيت بمنى.

والمعتمد في المذهب أنه واجب، وهو الذي صححه النووي؛ لأن النبي ﷺ بات بها، وقال:

«لتأخذوا عني مناسككم»، ولأن النبي ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، رواه أهل السنن وهو صحيح. والرخصة تكون من واجب.

٧- وطواف الوداع.

والصحيح أنه واجب على الحاج والمعتمر، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي ﷺ : «لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»، رواه مسلم وغيره.

وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه، وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة.

وقيل: إن طواف الوداع يجب على كل خارج من مكة وإن لم يكن حاجا ولا معتمرا، ورجحه غير واحد.

ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط.

وجوبا على المعتمد، والمخيط: هو الملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطة أو غيرها كنسج أو عقد.

لأنه سئل النبي ﷺ : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس»، متفق عليه. وزاد أحمد وابن الجارود بسند صحيح: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين».

ويلبس إزاراً ورداء أبيضين.

لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. رواه البخاري والبيهقي.

واستحباب البياض لقوله ﷺ : «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم»، رواه الشافعي وأحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

فصل [في محرَّمات الإحرام]

ويحرم على المحرم عشرة أشياء:

١- لبس المخيط.

٢- وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة.

سبق دليل تحريم لبس المخيط، ودليل حرمة تغطية الرأس قول النبي ﷺ في الذي مات محرما: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»، متفق عليه.

ومعناه: لا تجعلوا له خمارا وهو غطاء الرأس الملاصق به كالطاقية والعمامة. أما غير الملاصق كالخيمة والمظلة وسقف السيارة فلا يدخل في النهي؛ لأن النبي ﷺ نزل في نمرة بقبة، وظلل عليه يوم العيد عند جمرة العقبة، رواهما مسلم. ولأن استعمال ذلك يسمى تظليلا لا تغطية ولا تخميرا.

وقوله: (والوجه من المرأة): الصحيح أن المرأة لا تمنع من تغطية وجهها وكفيها، بل هو الأولى، ولكن تمنع من لبس النقاب والقفازين؛ لقول النبي ﷺ : «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. رواه البيهقي بسند صحيح.

٣- وترجيل الشعر.

قالوا: لأنه ترفه مناف لحال الحاج؛ فينبغي له أن يكون أشعث أغبر، والادهان من

المحظورات عند الشافعية؛ لأنه ترف. والتسريح بدون دهن مكروه؛ لأنه عرضة لتساقط الشعر.

ولا دليل على التحريم، ولا يبعد القول بكراهة الدهن لما ذكر، وكذا كراهة تسريح الشعر عند غلبة الظن بأنه ينتف الشعر لتلبد ونحوه.

قال النووي: «وأما حكّ المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته..، لكن قالوا يرفق لئلا ينتف شعره».

٤- وحلقُه.

للإجماع ولقوله تعالى: ﴿**وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ**﴾، وفي معنى الرأس: اللحية والشارب والإبط والعانة، وفي معنى الحلق: التقصير والنتف ونحو ذلك، والعلة منع الترف عند أكثر العلماء.

٥- وتقليم الأظفار.

أي إزالتها من اليد أو الرجل، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به، فله إزالة المنكسر فقط. والدليل الإجماع كما نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما، ولعلهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية. ولأنه ترفه أيضا.

٦- والطيب.

أي استعماله قصدا في الثوب أو البدن؛ لقول النبي ﷺ في الذي مات محرما: «ولا تمسوه بطيب»، وفي رواية: «ولا تحنطوه»، متفق عليه.

٧- وقتل الصيد.

أي البري المأكول بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إرشاد أو مناولة سلاح ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ**﴾، وقال تعالى: ﴿**أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا**﴾.

ولما صاد أبو قتادة حمارا وحشيا وأكل منه بعض الصحابة، قال النبي ﷺ : «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء»؟ قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»، متفق عليه. والإجماع على حرمة قتل الصيد على المحرم.

٨- وعقد النكاح.

فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية وأن يخطب كذلك؛ لقول النبي ﷺ : «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يَخْطُب»، رواه مالك وعنه مسلم والنسائي.

قال الحصني: «فإن فعل ذلك فالعقد باطل؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة».

٩- والوطء.

لقوله تعالى: ﴿**الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ**﴾، والرفث: الجماع ونحوه كما قال كثير من السلف، وقال ابن عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام.

١٠- والمباشرة بشهوة.

أي فيما دون الجماع كالضم والتقبيل بشهوة؛ للآية السابق بتفسير ابن عباس، ولأنه إذا حرم دواعي الوطء كالعقد والطيب، فلأن تحرم هذه الأشياء أولى، ولأنها تحرم على المعتكف والإحرام آكد.

وفي جميع ذلك الفدية.

على من فعل نوعا منها عامدا عالما بالتحريم، وسيأتي بيان الفدية وأنواعها.

وقد ورد النص في فدية حلق الرأس كما سبق في الآية، وقاس عليه العلماء غيره من المحرمات في الإحرام؛ لأنها تشاركه في الترفه، ولأن الكل محرم، وليس على الناسي أو الجاهل في ذلك شيء.

إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد.

فلا تجب فيه الفدية؛ لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد، بخلاف سائر المحرمات فإن المرء استمتع فيها بما هو محرم عليه.

وتحل هذه الأمور للحاج إذا حل التحلل الأول، ويحصل بالرمي والحلق أو التقصير، إلا النساء فلا يحل له الوطء ولا مقدماته إلا بعد التحلل الكامل بالرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي.

ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد.

فلا يفسد الحج والعمرة بالمباشرة أو الاستمناء وإن أنزل، فمن جامع عالما عامدا ذاكرا قبل التحلل الأول بطل حجه ويجب عليه إتمامه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وكل ما كان يجب عليه أن يفعله أو يجتنبه في الصحيح يجب عليه في الفاسد، ويجب مع ذلك القضاء في العام القابل، سواء أكان الحج فرضا أو تطوعا. وكذا حج المرأة إلا إذا كانت مكرهة.

وقد صح عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا لمحرم وقع بامرأته: بطل حجك، واخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهد. رواه الحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وقولهم (واخرج..) يدل على أن ذلك كان قبل التحلل الأول. وإن كان بعده فحجه صحيح بالاتفاق، وعلى الحالين تجب عليه فدية وهي بدنة كما سيأتي بيانها.

وكذلك تفسد العمرة إذا وقع الجماع فيها قبل السعي، وعليه الإتمام والقضاء والفدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم، وإن وقع بعد ذلك وقبل الحلق أو التقصير لم تفسد عمرته، وعليه الفدية.

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي.

من فاته وقوف عرفة لعذر أو غيره بأن طلع الفجر يوم النحر وهو لم يأت عرفات بعد، فقد فاته الحج بالإجماع، فإن كان اشترط - وقال: «اللهم محلي حيث حبستني»، متفق عليه-، فله أن ينصرف ولا شيء عليه.

وإن كان مُحْصرا وهو الذي منعه العدو أو الخوف من إتمام نسكه فيتحلل بذبح الهدي إن كان معه في محل الإحصار ويحلق أو يقصر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، وإن لم يكن معه هدي لم يجب عليه على الصحيح وهو مذهب مالك.

ثم إن كان حجه فرضاً وجب عليه أداؤه من قابل، وإن كان نفلا فلا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر الذين أحصروا في الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها.

واختلف في المرض هل هو حصر أم لا، فقول الجمهور وهو المذهب أنه ليس بحصر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا حصر إلا حصر العدو»، رواه الشافعي بإسناد صحيح كما قال الحافظ في التلخيص وصححه البيهقي أيضا، وروي عن جماعة من الصحابة.

ومذهب الحنفية أن الحصر يكون بكل حابس من مرض وعدو وكسر رجل وذهاب نفقة ونحوها مما يمنع من المضي إلى البيت؛ لحديث عكرمة حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى»، قال: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة، فقالا: صدق، رواه الخمسة، وزاد أبو داود في رواية: «أو مرض»، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني.

قال البيهقي: «وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض»، وقال الطحاوي: «يحتمل أن يكون (فقد حل له أن يحل)، لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه، ويكون هذا كما يقال: قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك، ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها، ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها».

وقال ابن الجوزي في التحقيق: «وقد حمله أصحابنا على ما إذا اشترط»، واستدل بحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي ﷺ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»، متفق عليه. قال ابن الجوزي: «ولو كان المرض يبيح التحلل ما كان لا شتراطها معنى».

وإن كان الفوات بغير ذلك مثل أن يتأخر لنوم أو تقصير كالفوات بأشغال الدنيا أو يخطأ في التأريخ؛ فيتحلل من إحرامه حتما على الفور بعمل عمرة: بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم يحج العام القابل قضاء ويهدي؛ للآثار الثابتة عن الصحابة منها:

أن هَبَّار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة! كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك بسند صحيح، وعنه الشافعي والبيهقي.

وعن الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال الأسود: مكثت عشرين سنة، ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال مثل قول عمر. رواه البيهقي، وهو صحيح.

ورَوى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه.

ومن ترك ركنا لم يَحلّ من إحرامه حتى يأتي به.

يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه؛ لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد علمت حال من فاته الوقوف بعرفة، أما الطواف والسعي فوقتهما واسع واختلف في نهايته، والأحوط أن لا يجاوز الشهر، ولا ينعقد الحج بدون إحرام.

ومن ترك واجبا لزمه الدم.

إذا لم يتداركه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري قال ترك أو نسي. رواه مالك والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح، وفي لفظ عند الدالرقطني: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. والسنن غير مرادة به بالاتفاق.

وكذا من ارتكب محرما إلا أنه يعذر فيه الجاهل والناسي؛ لقصة الرجل الذي أتى النبي ﷺ محرما بالعمرة وهو لابس جبة ومتمضخ بطيب، فقال له النبي ﷺ : «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك»، متفق عليه.

ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

ولا خلاف في ذلك، وسنن الحج كثيرة منها: الاضطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه مع التكبير، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد كل طواف، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والتكبير عند رمي الجمرات، وغير ذلك.

فصل [في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها]

والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:

قال الحصني: «الدماء الواجبة في المناسك، سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي أي فعل حرام، فواجبها شاة إلا في الجماع فالواجب فيه بدنة، ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فيجب فيه المثل؛ في الصغير صغير وفي الكبير كبير».

أحدها: **الدم الواجب بترك نسك.**

أي واجب كترك الإحرام من الميقات أو الرمي أو المبيت بمزدلفة أو بمنى أو طواف الوداع، والواجب فيه شاة فإن لم يجد أو وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم.

وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى

أهله.

أي ووطنه، فإن توطن مكة صام بها السبعة وإلا لم يجز، ولا يصومها أثناء الطريق، ولا يصوم أيام التشريق، فإن لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة، ويفرق بين الثلاثة والسبعة بمدة أيام الرجوع.

هذا هو المعتمد، وفي المنهاج تبعا لأصله المحرر أن هذا دم ترتيب وتعديل أي تقويم؛ فيجب أولا شاة، فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما.

والثاني: **الدم الواجب بالحلق والترفُّه، وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين.**

من حلق شيئا من شعره أو قطع شيئا من أظفاره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه لبرد وغيره أو أتى امرأته بما دون الجماع؛ لزمه ما في قوله تعالى: **﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾**؛ لاشتراك الكل في الترفه. ولا يشترط الترتيب.

وعن كعب بن عجزة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي ﷺ زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «أيؤذيك هوامّ رأسك»؟ قلت: نعم، قال: «فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة»، متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين».

والثالث: **الدم الواجب بالإحصار؛ فيتحلل ويهدي شاة.**

أي يذبح شاة في مكان الإحصار ثم يحلق، كما سبق في أثر عمر وغيره. ولابد من تقديم الذبح على الحلق كما في الآية.

وهذا الدم على الترتيب والتعديل؛ فيجب عليه أولا شاة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما.

والرابع: **الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد ممّا له مِثل: أخرج المثل من النَّعم، أو قوّمه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما.**

لقوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾**، وهذا الدم يسمى دم تخيير وتعديل، والتخيير واضح، والتعديل من قوله (عدل ذلك).

والمراد بالمثل: ما يقارب الصيد في الصورة من أصناف الأنعام الثمانية؛ فيجب في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وهكذا.

وقوله تعالى: {متعمداً} لا مفهوم له عند الجمهور، واعتبره الظاهرية فلم يوجبوا الدم على الناسي.

والخامس: **الدم الواجب بالوطء.**

من عاقل عالم بالتحريم، قال الحصني: «وفيه اختلاف كثير جدا للأصحاب، والمذهب أنه دم ترتيب وتعديل؛ فتجب البدنة أولا (وهي البعير المجزئ في الأضحية ذكرا كان أو أنثى)، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوّم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما.

واحتجّ لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله أفتيا بذلك، وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. وأما الرجوع إلى البقرة والسَّبع من الغنم؛ فلأنهما في الأضحية كالبدنة، وأما الرجوع إلى الإطعام؛ فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فيرجع إليه هنا عند العذر، فلو تصدق بالدراهم لم يجزئه». والمعتبر في القيمة سعر مكة حين الوجوب.

وهو على الترتيب: بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبع من الغنم، فإن لم يجد قوَّم البدنة

واشترى بقيمتها طعاماً وتصدَّق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً.

ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم.

إذا كان لترك واجب أو فعل محظور؛ لقوله تعالى: ﴿**هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ**﴾، ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم ثلاثة فأكثر؛ لأن المقصود اللحم؛ إذ لا حظ لهم في إراقة الدم، ولا فرق بين المقيمين والطارئين، ولو كان يتصدق بدل الذبح وجب تخصيصه أيضا بفقراء الحرم؛ لأنه بدل اللحم.

ويجزئه أن يصوم حيث شاء.

من حرم أو غيره؛ إذ لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم بخلاف الإطعام.

ولا يجوز قتل صيد الحرم، ولا قطع شجره، والمُحِلّ والمُحرِم في ذلك سواء.

لقول النبي ﷺ : «إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها»، وفي رواية: «لا يعضد شجره»، متفق عليه. لا يعضد: لا يقطع، ولا ينفر: لا يثار ليصاد.

وكذلك يحرم قطع نباته الذي لم يستنبته الناس؛ لقوله ﷺ : «ولا يختلى خلاه»، متفق عليه. أي لا ينتزع بالأيدي وغيرها. والخلا أو الخلاء: الرطب من الحشيش.

ويجوز تسريح البهائم فيه لترعى، ويستثنى ما يؤخذ للدواء، ويجوز قطع الإذخر للحديث، وهو نبت طيب الرائحة قصير نحو شبر فيه لين ونعومة. هذا في حرم مكة.

وقال النبي ﷺ : «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»، رواه مسلم وغيره.

وفي رواية: «وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لِعَلْف». مأزميها: جبليها.

وصل الكتاب إلى هنا مغرب يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ١٤٣١ .

وكان ابتداؤه صباح يوم الجمعة السادس من الشهر نفسه .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بمعاملة الخالق وهي العبادات، أخذ في بيان أحكام معاملة الخلائق. والأصل فيها الإباحة والصحة، ولذلك لن نحتاج إلى كثير من الأدلة إلا فيما نهي عنه منها.

والبيوع جمع بيع، وهو لغة: إعطاء شيء في مقابلة شيء، واصطلاحا: مبادلة مال بمال على وجه شرعي.

والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ**﴾، وقال: ﴿**وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**﴾، وقال النبي ﷺ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، متفق عليه.

فائدة: العقود نوعان:

أحدهما ما ينفرد به العاقد، وهو ثمانية: النذر واليمين والطلاق والعتق والعدة والحج والعمرة والصلاة غير الجمعة.

وثانيهما: ما لابد فيه من طرفين، وهو ثلاثة أقسام:

الأول: جائز من الطرفين وهو ثمانية: الشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية والجعالة والقضاء والوصية.

والثاني: لازم من الطرفين وهو خمسة عشر: النكاح والخلع والصداق والإجارة والمساقاة والمزارعة والوصية إذا قبل بعد الموت والحوالة والصلح والبيع والسلم والمأخوذ بالشفعة والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع والوقف والعتق على العوض.

والثالث: جائز من طرف لازم من طرف، وهو ثمانية: الرهن والضمان والجزية والكتابة والإمامة وهبة الأصل للفرع والهدنة والأمان.

البيوع ثلاثة أشياء:

١- بيع عين مشاهدة؛ فجائز.

يعني أن البيع إذا وقع على عين حاضرة فهو صحيح إذا وجدت الشروط، بأن يكون من عاقل مختار، وأن يكون المبيع طاهرا منتفعا به مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه.

والمذهب أنه تشترط الصيغة بقبول وإيجاب، وقال الإمام مالك وغيره: ينعقد البيع بكل ما يعدّه الناس بيعا، واستحسنه ابن الصباغ، وقال النووي: هو الراجح دليلا، وهو المختار؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره، وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما. وقال الباجوري: وينبغي تقليد القائل بالجواز؛ فإن من أراد إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية!

ولكن ثبت في العرف اعتبار الصيغة في بيع الأشياء ذات القيم الكبيرة. ونقل بعض العلماء الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، قال: وعليه عمل الناس بغير نكير، أما في الأشياء الكثيرة فذهب أبو حنيفة إلى جوازه بإذن الولي، وفي رواية عنه: ولو بغير إذن الولي ويوقف على إجازته.

وقال الحصني: «ومما عمت به البلوى بعث الصغار لشراء الحوائج وطردت به العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ... فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد، بشرط أن يكون المأخوذ بعدل الثمن، وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره، وكذا في زمن غيره من السلف والخلف».

٢- وبيع شيء موصوف في الذمة؛ فجائز، إذا وجدت الصفة على ما وصف به .

وهذا ما يسمى بالسَّلم، وسيأتي.

٣- وبيع عين غائبة لم تشاهد [ولم توصف]؛ فلا يجوز.

إذا كان البيع على عين مجهولة غائبة أو حاضرة؛ لم يرها البائع ولا المشتري ولم توصف لهما، فالمعتمد أنه لا يصح وهو الأظهر؛ لأنه غرر والنبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، كما رواه مسلم وغيره. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح، وبه قال جمهور الأصحاب، وأفتى به طائفة من أئمة المذهب منهم البغوي والروياني، وليس لهم دليل صحيح.

ولابد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق. والعلب المختومة من المشروبات والأسماك وغيرها لا يشترط فتحها والنظر في داخلها؛ لأن صلاح ما في باطنها ببقائها مختومة، فيصح بيع ما فيها مع عدم الرؤية، وهي نظير ما اختاره الغزالي والنووي في مسألة فُقَّاع الكوز وهو شراب يتخذ من الزبيب يسدّ فمه خوفا من حموضته.

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه[1].

ولا غير مملوك، ومثل الطاهر المتنجس الذي يمكن تطهيره كثوب متنجس، وما لا منفعة فيه كحشرة وعقرب ونمل وسبع لا ينفع وآلة لهو وكتب كفر وبدعة، ولكن من يبين ضلالها يجوز له أن يشتريها إذا لم يمكنه الحصول عليها بغير ذلك.

والدليل قوله ﷺ : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، ثم قال ﷺ : «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه»، متفق عليه. ونهى ﷺ عن ثمن الكلب. متفق عليه.

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»، رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح.

قال ابن القيم في الزاد عن الحديث الأول: «فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها،

(١) هذه الفقرة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها؛ والغاذي شبيه بالمغتذي، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان».

ثم قال: «فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا، ... وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذكّي ذكاة لا تفيد حله ويدخل فيه أبعاضها أيضا، ... وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة، ... وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك، على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها؛ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها».

فصل [في الـربـا]

الربا لغة: الزيادة، واصطلاحا: عقد على عوض مخصوص مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما.

وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: ﴿**الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ**﴾، ثم قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ**﴾.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء»، رواه مسلم وأحمد.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»، رواه الحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

والربا في الذهب والفضة والمطعومات.

فلا يحل بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك، إلا متماثلا نقدا.

والمطعومات هي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، ولا يجري الربا في غير المذكور.

قال ﷺ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثل بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء»، رواه مسلم وأحمد والنسائي.

وقال ﷺ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأهل السنن.

ويدخل في معنى النقدين الأوراق النقدية أو العُمل الورقية، ويعتبر كل جنس منها مستقلا.

ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه.

لقول النبي ﷺ : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، متفق عليه، وعند مسلم: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه»، رواه أحمد والنسائي وعبد الرزاق والطيالسي والطحاوي وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

قال الحصني: «وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيرُه من المعاوضات، كجعله صداقا أو أجرةً أو رأس مال سلم، وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه»، ثم ذكر استثناء العتق والوقف؛ لتشوّف الشارع إليهما.

ولا بيع اللحم بالحيوان.

سواء أكان من جنسه كبيع شاة بلحم شاة، أو من غير جنسه كبيع لحم إبل بشاة أو حمار أو غير ذلك؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم، رواه الحاكم والبيهقي، وهو حسن.

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك والدارقطني والحاكم والبيهقي.

قال الحصني: «ومن هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكُنْسه (وهو ما يبقى بعد أخذ زيته) ونحو ذلك»، كبيع الألية والقلب والكلية باللحم.

ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقداً.

وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا.

ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا.

سبق دليل هذا.

ولا يجوز بيع الغـرر.

لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

والغرر: الخطر، ومنه كل ما خفيت علينا عاقبته من الجهل بالمبيع أوالثمن أو قدره، ويدخل فيه صور كثيرة منها بيع الضالّ والثمرة قبل بدو صلاحها والزرع في سنبله واللحم قبل سلخ الجلد واللبن في الضرع.

[فصل في الخيـار وغيره]

وهو على ثلاثة أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وذكرها المصنف فقال:

١- والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا.

أي يثبت لهما خيار المجلس بين إمضاء البيع وفسخه ما لم يتفرقا بأبدانهما أو يختارا لزوم العقد؛ لقول النبي ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

٢- ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام.

ويسمى هذا خيار الشرط، قال الحصني: «يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام، فإن زاد بطل البيع»؛ لأن النبي ﷺ قال لرجل كان يخدع في البيع: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها»، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو حسن. قال بعض العلماء: لقّنه هذا القول ليلفظ به عند البيع.

٣- وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده.

إذا وجد بالمبيع عيب قديم أو حادث قبل القبض وتنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم العيب؛ فللمشتري رده إلى صاحبه (على الفور) والمبادرة على العرف والعادة، فإن أخره بلا عذر ولا جهل بطل خياره. ومن العيوب كون الدابة جَموحا أو عضّاضة، وكون المكان منزل الظلمة.

ولو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب للمشتري لزمه ما يعلمه وبرأ مما لا يعلمه؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه باع غلاما له بثمان مائة درهم بالبراءة، وقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام فصح عنده العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. رواه مالك في موطأ محمد بن الحسن بسند صحيح.

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدوّ صلاحها.

أي ظهوره بأن تحمرّ الثمرة أو تصفرّ أو تسودّ فيما يتلون كالبلح والإجّاص، وفيما لا يتلون بأن ينتهي حالها إلى ما يقصد منها غالبا كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تبن واشتداد ذرة ونحو ذلك من مبادئ النضج.

لما في الصحيحين: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار». وفي رواية: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه». وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

وفي الصحيحين أيضا: أنه ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعها مطلقا، إلا بشرط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع، قال الحصني: «وهذا جائز بالإجماع»، قال: «وإن بيعت الثمرة قبل بدوّ الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط؛ لأنها تبع للأشجار والأصل غير متعرض للعاهة، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة. ولو شرطا القطع ورضي البائع بالإبقاء جاز، والله أعلم».

ولا يجوز أيضا بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، ويجوز بيع الزرع مع الأرض.

ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رَطْبا إلا اللبن.

كبيع التمر بالرُّطَب والزبيب بالعنب؛ لعدم تحقق المماثلة، والقاعدة: أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، وكذلك لا يجوز بيع الرُّطب بالرُّطب والعنب بالعنب؛ لأنه يؤول إلى التفاضل عند الجفاف، والجمهور على جواز هذا، وهو الراجح، والله أعلم.

ويجوز بيع اللبن باللبن مع التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس كلبن الغنم من ضأن أو معز، أو التقابض فقط عند اختلاف الجنس كلبن البقر بلبن الإبل، والمعتبر فيه الكيل وإن تفاوتا في

الوزن، قال الحصني: «وشرطه ألّا يغلّى، فإن غلّي امتنع؛ لتأثير النار، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض؛ لاختلاف النار، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء».

وكذلك كل ما دخلت فيه الصنعة أو النار؛ لأن ذلك يغيِّر المقادير التي تعتبر فيها المماثلة. وهذا وارد في الصناعات اليدوية، أما ما يصنع بالآلات أو يخبز بالآلات فلا تفاضل فيه والنار فيه لا تختلف، ويشير إلى هذا قول الحصني: «تأثيراً بيناً».

فصل [في السَّلَم]

ويقال له السلف وهو: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجَّل بشروط، وسمي سلما؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا؛ لتقديم رأس المال.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ**﴾ الآية.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وفي رواية: «من أسلف في شيء»، متفق عليه.

ويصح السلم حالاً ومؤجلا.

إن كان السلم مؤجلا فلا نزاع في صحته؛ لأنه مورد النص، وإن كان حالّا فلا يصح عند الجمهور، والمذهب صحته؛ لأنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحالّ أجوز؛ لأنه أبعد عن الغرر، كالثمن في البيع بجامع ثبوت كل منهما في الذمة، ولو أطلق العقد حمل على الحالّ.

قال الأردبيلي في الأنوار: «وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحالّ: أن المال ربما لا يكون حاضرا ولا مرئيا، فإن باعه قبل الإحضار والرؤية بطل بيعه، وإن أخر فيفوته المشتري فيعدل إلى السلم».

والسلم يجوز:

فيما تكامل فيه خمس شرائط :

١ – أن يكون مضبوطا بالصفة.

التي يختلف بها الغرض في المُسْلَم فيه اختلافا ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع بحيث تنتفي الجهالة فيه؛ لأن السلم عقد غرر، وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر ثان، وغرران على شيء واحد لا يحتمل. ولا يضر ما فيه اختلاط إذا كان منضبطا كالخز.

٢ – وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره.

فلا يصح السلم في شيء مجهول المقدار، ولا في مختلط مقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ لأن البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه وهو عين، فلأن لا يحتمل وهو دين أولى. فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط.

٣– ولم تدخله النار لإحالته.

أي التأثير فيه كالطبخ والخَبْز والشيّ؛ لتعذر ضبطه، واختلاف الغرض بتأثير النار فيه، فإن كان لها حد مضبوط معلوم صح السلم فيه، وكذا إن دخلته النار للتمييز من غير تأثير كالعسل والسمن. وصحح النووي أن السلم يصح في كل ما دخلته نار لطيفة.

٤ – وألّا يكون معينا.

بل يجب أن يكون دينا موصفا في الذمة؛ لأنه الذي وضع له لفظ السلم والسلف، فلو قال: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الثوب لم ينعقد سلفا؛ لانتفاء شرطه، ولا بيعا؛ لاختلال لفظه؛ لأن لفظ السلف يقتضي الدينية.

٥ – ولا من معيّن.

كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصُّبْرة؛ للعلة السابقة.

ثم لصحة السَّلَم فيه ثمانية شرائط:

١ – أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن.

فيضبط الحبوب مثلا باللون والنوع والبلد والصغر والكبر والعتق والحداثة، والحيوان بذكر النوع واللون والسن والذكورة والأنوثة ونحو ذلك، والعسل بلونه وبكونه جبليا أو بلديا، والثياب بذكر الجنس (كالقطن والكتان) والنوع وبلد النسج إذا اختلف به الغرض والطول والعرض (وهما من صفات الثوب) والرقة والغلظ (وهما من صفات الغزل) والصفاقة التي هي صفة الصنعة، ونحو ذلك مما يحتاج إليه.

٢- وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه.

أي أن يكون الـمُسْلَم فيه معلوم القدر بذكر الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدّ في المعدود والذَّرع في المذروع.

٣- وإن كان مؤجلا ذكر وقت مَحِلّه.

أي الأجل بذكر الشهر والسنة، فلو أجّله بقدوم زيد أو الحاج مثلا لم يصح للغرر.

٤- وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب.

أي استحقاق تسليم المسلم فيه سواء كان حالا أو مؤجلا، يعني القدرة على تسليمه، فلا يصح السلم فيما لا يوجد أو يعز وجوده كرطب في الشتاء أو تمر قرية بعينها وتمرها قليل.

٥- وأن يذكر موضع قبضه.

أي محل التسليم من البلد إن كان السلم مؤجلا وكان الموضع لا يصلح لتسليمه أو يصلح ولكن لنقل المسلم فيه مؤنة؛ لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة، فإن كان الموضع يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره، ويحمل العقد عليه للعرف.

٦- وأن يكون الثمن معلوما.

أي بالقدر والصفة؛ ليحصل التعريف، أو بالرؤية والمشاهدة له، فلا يصح بالمجهول؛ لأنه غرر.

٧- وأن يتقابضا قبل التفرق.

بأن يسلّم المسلِم رأس المال للمسلَم إليه أو وكيله في مجلس العقد؛ حتى لا يكون من بيع الدين بالدين وهو باطل منهي عنه. قال الإمام أحمد: «إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين»، فلو تفرقا قبل القبض الحقيقي بطل العقد.

٨- وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.

لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال؛ ليتمكن المسلم إليه من التصرف، فأصبح العقد لازما، وشرط الخيار ينافي ذلك، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله.

فصل [في الرهن]

الرهن لغة: الثبوت والحبس، واصطلاحا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿**وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ**﴾. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي ﷺ درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري وغيره.

والمقصود من الرهن: بيع العين المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منها.

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون؛ إذا استقر ثبوتها في الذمة.

فلا يجوز رهن الموقوف وأم الولد ونحو ذلك؛ لفوات المقصود.

واحترز بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن فيها، كعين مغصوبة أو مستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة، والمراد بالاستقرار الأمن من الانفساخ كدين القرض وأرش الجناية وثمن المبيع بعد قبضه؛ لحصول التوثق حينئذ.

وخرج بالاستقرار: الديون قبل استقرارها كدين السلم والثمن مدة الخيار والأجرة قبل استيفاء المنفعة.

ولكن المعتمد أن الرهن يصح في كل ذلك، ويجوز في كل دين لازم أو آيل إلى اللزوم.

وللراهن الرجوع فيه؛ ما لم يقبضه.

أي ما لم يستلمه المرتهن؛ لعدم لزوم الرهن قبل القبض، فلو امتنع منه أو فسخ قبله جاز، وكرجوعه كل تصرف يزيل الملك في المرهون بقول أو فعل كالبيع والإعتاق وجعله صداقا أو أجرة.

ولا يضمنه المرتهنُ إلا بالتعدي.

المرهون أمانة في يد المرتهن؛ لأنه قبضه بإذن الراهن، فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات، فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه، ولم يسقط من الدين شيء؛ لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد.

والتعدي حاصل بالتصرف في المرهون والانتفاع به، كأن كان دابة فركبها أو دارا فسكنها أو أنية فاستعملها ونحو ذلك.

وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه.

أي حتى يؤدي الراهن جميع الحق الذي عليه؛ لأن العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه، فلا تنفكّ حتى يقضى جميع الدين، كالمكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتابة، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

فصل [في الحجر]

الحجر لغة: المنع، واصطلاحا: المنع من التصرف في المال.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ**

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية، وقوله تعالى: **﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾**.

وفسر الإمام الشافعي السفيه بالمبذِّر، والضعيف بالصبي والكبير المختل، والذي لا يستطيع أن يملّ بالمغلوب على عقله.

والحجر على ستة:

١- الصبي.

٢- والمجنون.

٣- والسفيه المبذِّر لماله.

(المبذر لماله) بالغبن الفاحش أو الصرف في المحرمات؛ لأن ذلك ينافي الرشد شرعا وعرفا.

والثلاثة المذكورون يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم.

٤- والمفلس الذي ارتكبته الديون.

وهو: من عليه دين حالّ زائد على قدر ماله، ولا يفي ماله بدينه أو ديونه في الحال؛ لئلا يتلف ماله فيضيع صاحب الحق. فيمنع من جميع التصرفات المفوِّتة للمال الموجود.

٥- والمريض المَخُوف عليه فيما زاد على الثلث.

لحق الورثة؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة،... قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم»، متفق عليه.

٦- والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.

فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده؛ لأنه لا مال له ولا ولاية.

وتصرُّف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح.

فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات المالية إلا في الأشياء الحقيرة، ويصح نكاح السفيه بإذن وليه.

وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله.

فلو باع سلفا طعاما أو غيره أو اشترى بثمن في ذمته صحّ؛ إذ لا ضرر في ذلك على الغرماء، وتصح تصرفاته في غير المال مطلقا.

وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده.

لأن حق الورثة يثبت بعد الموت، ولم نقل: إن وصيته باطلة؛ لأنها صادفت ملكه وإنما تعلق بها حق الورثة.

وإذا أجاز الوارث ثم قال: إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم العلم بالمقدار.

وتصرف العبد يكون في ذمته يُتْبَع به بعد عتقه.

إذ لا حجر للسيد على ذمة العبد، والصحيح بطلان تصرفه مطلقا، فيسترد البائع متاعه لأنه باق على ملكه، فلو تلفت في يد العبد لزمه الضمان وتعلق بذمته فيطالب بعد العتق.

والقاعدة فيما يتلفه العبد: أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته، وما لزمه برضا المستحق فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة والكسب، وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء والقرض تعلق بذمته فقط.

ولو أذن له السيد في التجارة صح وتصرف بالإجماع، ويكون تصرفه على حسب الإذن.

فصل [في الصلح والحق المشترك]

الصلح لغة: قطع المنازعة، واصطلاحا: عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين.

وهو أنواع: صلح يحصل بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة والدين وهو المقصود هنا.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، وقال ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

ويصح الصلح مع الإقرار، في الأموال وما أفضى إليها.

أي مع إقرار المدعى عليه بالمدعى به، كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه منه على مال.

وهو نوعان: إبراء، ومعاوضة.

فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه.

ويسمى صلح الحطيطة، وهو أن يتنازل عن بعض حقه أي دينه، كأن يقول: صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمس مئة، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح.

ويصح بلفظ الإبراء والحط والوضع والإسقاط والإعفاء ونحو ذلك، ويشترط سبق الخصومة سواء أكانت عند حاكم أم لا؛ لأن لفظ الصلح يقتضي ذلك، فإن لم تسبقه صار كناية عن البيع.

ولا يجوز تعليقه على شرط.

كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك من الألف على خمس مئة؛ لأنه إبراء وهو لا يجوز تعليقه.

والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره.

كأن ادعى عليه شيئا نحو دار فأقر له به، وصالحه منه على شيء معين كدابة فيصح؛ إذ هو في معنى البيع.

ويجري عليه حكم البيع.

من خيار المجلس والشرط والرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض وغير ذلك، ولا يجوز على مجهول ولا على ما لا يقدر على تسليمه.

ويجوز للإنسان أن يُشْرِع رَوْشَناً في طريق نافذ.

أي يجوز للمسلم أن يخرج من داره جناحا من نحو خشب في هواء الطريق النافذ (وهو الذي يستحق مروره جميعُ الناس، ويسمى الشارع)، وهذا الجناح يسمى الروشن والكُوَّة والشُّرْفة، وفي حكمه السقيفة وهي ما يجعل فوق باب الدار.

بحيث لا يتضرر المارّ به.

أي بالروشن لعلوه، فإنه يرفع بحيث يمر تحته المار منتصبا وعلى رأسه الحمولة الغالبة، وتمر تحته الركاب والشاحنات إن كان طريقا لها، ولا يشترط إذن الإمام فيه وإن كان ضيقا؛ لانتفاء الضرر.

ولا يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس، ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها، وكذا ربط الدواب فيه (أو وقوف السيارات) بقدر الحاجة للنزول والركوب.

أما ما يضر كالدكَّة (ويقال الدكّان: بناء يسطّح أعلاه للمقعد) فيمنع منه إذا خرج إلى الشارع ولو كان واسعا وانتفى الضرر. ومن وضع جناحا على وجه يضر قلعه الحاكم لا الآحاد على الأصح؛ لما فيه من توقع الفتنة.

ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء.

أي لا يجوز ذلك الإشراع في الطريق المسدود غير النافذ وإن لم يضر إلا بإذن أهله؛ لأنه مختص بهم فلا يتصرف فيه بغير رضاهم. وإن كان لواحد لم يجز التصرف فيه إلا بإذنه.

والمقصود بالشركاء: كل من نفذ بابُ داره إلى الدرب، دون من يلاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه؛ لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع به، فهم الملاك دون غيرهم، وتختص شركة كل واحد منهم بما بين رأس الدرب وباب داره دون ما يلي آخر الدرب؛ لأن ذلك القدر هو محل تردده.

ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك.

أي إلى جهة رأس الطريق غير النافذ (وهو الجانب المسدود) بغير إذن بقية الشركاء مع سد الباب الأول (أي منع الاستطراق منه ولو بتسميره)؛ لأنه ترك لبعض حقه، فإن لم يسدّ الأول مُنع من الثاني لتضرر البقية بزيادة الزحمة. وله فتح طاقات في ملكه كيف شاء.

ولا يجوز تأخيره إلا بإذنٍ.

والمعتبر إذن من بابُه أبعد من باب هذا المؤخِّر وأقرب إلى الجانب المفتوح؛ لأنه الذي يزيد عليه الاستطراق، بخلاف من بابه أقرب منه إلى رأس الدرب فلا يُفتقر إلى إذنه.

فصل [في الـحَوَالَة]

الحوالة لغة: الانتقال، واصطلاحا: عقد يقتضي انتقال دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل في جوازها السنة والإجماع، قال ﷺ : «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، رواه الجماعة، وفي لفظ: «وإذا أحلت». وهي بيع دين بدين جُـوِّز للحاجة لاستيفاء الحق.

وشرائط الحوالة أربعة:

١- رضا المُحِيل.

٢- وقبول المحتال.

المحيل: من عليه الدين، والمحتال: من له الدين على المحيل، فيشترط رضاهما؛ لأن حق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما في بيع الأعيان، لأن الذمم تتفاوت.

٣- وكون الحق مستقرا في الذمة.

أي في ذمة المحيل وذمة المحال عليه، واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي، والمذهب الذي قطع به الجمهور أن الحوالة تصح بالدين اللازم والآيل إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار.

٤- واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه؛ في الجنس والنوع والحلول والتأجيل.

أي اتفاق الدينين في الجنسِ كذهب بذهب، والقدرِ كخمسة بخمسة، والصفةِ مثل الصحة والتكسّر والجودة والرداءة، والحلولِ والتأجيلِ؛ ليحصل العلم؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، والحوالة بيع واعتياض، وقيل: استيفاء.

وتبرأ بها ذمة المحيل.

أي عن دين المحتال، ويبرأ أيضا المحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين أو غير ذلك فليس للمحتال أن يرجع على المحيل؛ لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع.

ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه[1].

لأنه لا تتعين له جهة الدفع، والمحيل قد وكل أحداً فيجب عليه الدفع له.

فصل [في الضمان]

الضمان لغة: الالتزام، واصطلاحا: عقد في التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ**﴾، وقال النبي ﷺ: «الزعيم غارم»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح. وشرط الضامن أن يكون له أهلية التصرف.

(١) هذه الجملة ثابتة في بعض النسخ دون بعض.

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة.

سواء أكانت نقدا أو منفعة، والصحيح أنه لا يشترط الاستقرار، بل يكفي اللزوم والثبوت فيصح ضمان الصداق قبل الدخول، ولا يصح ضمان ما لم يثبت وإن جرى سببه كضمان نفقة المرأة غدا.

إذا علم قدرها.

فلا يصح ضمان المجهول، كأن يقول: ضمنت ثمن ما بعتَه فلانا وهو جاهل به، ويصح أن يقول: ضمنت مئة مما لك على فلان.

ولصاحب الحق مطالبة مَن شاء مِن الضامن والمضمون عنه؛ إذا كان الضمان على ما بينّا.

أما الضامن فلقول النبي ﷺ: «الزعيم غارم»، وأما المضمون عنه وهو الأصيل فلأن النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: لا فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم»، فقال أبو قتادة: عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. رواه البخاري وأحمد وأهل السنن، وفي رواية لأحمد وغيره أن النبي ﷺ قال لما قضي الدين: «الآن بردت جلدته».

وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه؛ إذا كان الضمان والقضاء بإذنه.

إذا ضمن شخص دين آخر ثم أداه فله الرجوع على المضمون عنه إذا كان ضمن بالإذن وأدى بالإذن؛ لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، وكذا إن كان الإذن في الضمان فقط؛ لأنه يوجب الأداء، فالإذن فيه إذنٌ لما يترتب عليه.

وإن انتفى الإذن في الضمان والأداء فلا رجوع؛ لأنه تبرع محض، وكذا إن ضمن لا بإذن ثم أدى بإذن، إلا أن يكون معه شرط كما لو قال له: أدّ ديني بشرط الرجوع، فله الرجوع؛ لأن المسلمين على شروطهم.

ولا يصح ضمان المجهول.

لأنه غرر، كأن يقول: بع فلانا كذا وعليّ ضمان الثمن، وهو يجهل قدر الثمن.

ولا ما لم يجب إلا دَرَك المبيع.

(ما لم يجب): أي يثبت، كضمان مئة تجب على زيد في المستقبل، إلا ضمان درك المبيع، فيضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا لآخر، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا لآخر.

والدرك: التبعة والمطالبة؛ لأن المستحق يدرك عين ماله، ويلزم الضمان عند ذلك الإدراك.

فصل [في كفالة البدن]

وتسمى كفالة الوجه، وهي نوع من الضمان، لكنها خاصة بإحضار من عليه حقٌ مجلسَ الحكم للإثبات أو الاستيفاء.

ولا يشترط فيها العلم بقدر ما على المكفول؛ لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، ولا رضا المكفول له، ويعتبر معرفته كما في الضمان.

ويشترط إذن المكفول في الكفالة، وإلا لم يلزمه الحضور مع الكافل.

والكفالة بالبدن جائزة؛ إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

كقصاص وحد قذف؛ لأنه حق لازم فأشبه المال. وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سرقة أو خمر أو زنا أو نحو ذلك.

ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بدون مانع يمنع المكفول له عنه كظالم قاهر، فإن لم يُحضره حُبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو الجهل بمكانه، ويقبل قول الكفيل في جهله بذلك بيمينه. ولا يطالب الكفيل بالمال مطلقا؛ لأنه لم يضمنه أصلا.

فصل [في الشركة]

الشركة لغة: الاختلاط، واصطلاحا: ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

وهي أنواع منها: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفين وهي باطلة، وشركة العِنان وهي اشتراك شخصين في التجارة بمال تصرفاً وربحاً، وهي أظهر أنواع الشركة، وهي صحيحة جائزة بالإجماع من جائزي التصرف بالشروط الآتية.

وللشركة خمس شرائط:

١ - أن يكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير.

وإن كانا مغشوشين واستمر رواجهما في البلد، والناض: النقد، ويدخل فيه العملات. وصحتها في النقد بالإجماع.

ويجوز أيضا عقد الشركة على المثليات (وهي ما حصره كيل أو وزن على المذهب، والصحيح أن المثلي: ما له مماثل على التمام أو المقاربة، فتدخل فيه الآنية والثياب المصنوعة)؛ لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين.

ولا تجوز الشركة في المتقومات (وهي ما لا مثيل له على التمام أو المقاربة كالعروض من الثياب المختلفة ونحوها)؛ لعدم تصور الشيوع والخلط النافي للتمييز، ولهذا لوتلف أحد المتقومين أو بعضه عرف صاحبه، فامتنعت الشركة لذلك.

وطريقة الخلط والخروج من التميز في ذلك: أن يبيع كل منهما جزءا (مشاعا) من عروضه للآخر بجزء (مشاع) من عروضه، ويأذن كل منهما للآخر بالتصرف. وكذا لو كان مال أحدهما نقدا ومال الآخر عرضاً.

٢ - وأن يتفقا في الجنس والنوع.

أي أن يتفق المالان في الجنس والنوع، فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم أو الدولار والشلن، ولا في حنطة حمراء وبيضاء؛ للتمييز بينهما، إلا بطريقة الإشاعة السابقة.

٣- وأن يخلطا المالين.

بحيث لا يتميزان؛ لأن ذلك هو معنى الشركة.

والخلط يشترط عند انفراد المالين، أما لو كان الكلُّ مشاعاً كأن ملكا عرضا معا بإرث أو هبة على الشيوع فإن ذلك يكفي؛ لحصول المقصود، وهو عدم التمييز.

٤- وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف.

حتى يتسلط كل واحد من الشريكين على التصرف بلا ضرر؛ لأن التصرف والربح هما فائدة الشركة، ولا يبيع أحدهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال المشترك؛ إلا بإذن الآخر، فإن فعل أحدهما ما نهي عنه لم يصح في نصيب الآخر.

٥- وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين.

سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه؛ لأن جعل شيء من المال في مقابلة العمل يؤدي إلى اختلاط عقد القراض بعقد الشركة.

فلو اشترطا التساوي في الربح مع تفاضل المالين أو عكسه لم يصح العقد؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله، والتصرف نافذ لوجود الإذن، ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين.

ولكل واحد منهما فسخها متى شاء.

لأن الشركة عقد إرفاق جائز من الطرفين كالوكالة، وأيضا لكل منهما عزل نفسه وعزل صاحبه. ويد الشريك يد أمانة، فيقبل بيمينه ادعاؤه رد المال أو التلف أو الخسارة، وإذا أسند ذلك لسبب ظاهر طولب بالبينة.

ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به، والقول قول المنكر مع يمينه.

ومتى مات أحدهما بطلت.

لخروجه عن أهلية التصرف، وكذلك الجنون.

فصل [في الـوَكَـالَـة]

الوكالة لغة: التفويض والمراعاة والحفظ، واصطلاحا: تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. وخرج به الإيصاء.

والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ**﴾.

ومن السنة: بعثُ النبي ﷺ لأخذ الزكاة، ولحديث عروة البارقي رضي الله عنه قال: دفع إلي رسول الله ﷺ دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ﷺ ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والطبراني، وهو صحيح.

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه؛ جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.

جاز له التصرف فيه: بملك أو ولاية، فلا يكون الصبي ولا المجنون موكلا ولا وكيلا؛ لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما، وفي معناهما المعتوه والنائم والسكران. وشرط الموكل فيه أن يكون مملوكا قابلا للنيابة.

والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء.

لأنه عقد إرفاق، فإلزام كل منهما به ضرر ظاهر، فللموكل عزل الوكيل إذا رأى، وكذا الوكيل له عزل نفسه.

وتنفسخ بموت أحدهما.

لخروجه عن أهلية التصرف، وكذا الجنون، وتبطل الوكالة أيضا بخروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل كبيعه أو إعتاقه أو وقفه لا التأجير.

والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط.

فيما وكّل فيه، ومن التفريط تسليم المبيع قبل قبض ثمنه، واستعمال العين، ووضعها في غير حرز.

ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط:

١- بثمن المثل.

لا بدونه، ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا.

٢- نقداً.

٣- بنقد البلد.

فلا يبيع نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل، ولا بغير نقد البلد؛ لأن العرف دال على الثلاثة.

ولو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير.

ولا يجوز أن يبيع من نفسه.

ولا من ولده الصغير؛ لأنه متهم في ذلك، فإن الشخص حريص بطبعه أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، فبين الغرضين مضادة.

ويصح بيعه من نفسه إذا كان الثمن محددا وأذن الموكل. ويجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ.

ولا يُقِرَّ على موكِّله إلا بإذنه.

فلو وكله شخص في خصومة لم يجز له الإقرار عليه ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه؛ لأنه لا يملك ذلك. وكذا لا يصح التوكيل في الإقرار على الأصح.

فصل [في الإقرار]

الإقرار لغة: الإثبات، واصطلاحا: إخبار المقر بحق للغير عليه.

والأصل في صحته الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ**﴾، والشهادة على النفس هي الإقرار. وقال النبي ﷺ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، متفق عليه.

والمُقَرّ به ضربان: حق الله تعالى ، وحق الآدمي.

حق الله: ما يوجب حدا لله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة والحرابة. وحق الآدمي: كدين المعاملة ونحوها، ومثله الحق المشترك كحد القذف والقصاص والزكاة والكفارة.

فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

كأن يقول: كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أفعل أو لا حد علي؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، والحدود تدرأ بالشبهات بالاتفاق، ولقول النبي ﷺ لماعز حين أقر على نفسه بالزنا: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود، فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة.

وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

لأنه حق ثبت لغيره فلا يملك إسقاطه، ولأن حق الآدمي مبني على المشاحّة والمطالبة.

وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، والعقل، والاختيار.

فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والمكره بما أكره عليه، وكذا المغمى عليه والنائم ومن زال عقله بعذر؛ لامتناع تصرفهم وسقوط أقوالهم وإلغاء عبادتهم.

قال ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر»، رواه أحمد وأهل السنن، وهو صحيح.

وقال ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، رواه ابن ماجه وابن حبان والطحاوي والدارقطني والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع، وهو الرشد.

فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال، لأن تصرفه المالي غير صحيح، ولذلك يحجر عليه. ويصح إقراره بغير مال كطلاق وظهار وموجب حد أو قصاص.

وإذا أقر بمجهول رُجع إليه في بيانه.

كأن يقول: له عليّ شيء، أو إحدى هذه الشياه؛ لأنه لا يعرف إلا منه، فإن امتنع من البيان بلا عذر حبس كما يحبس من امتنع عن أداء الحق.

ويقبل تفسيره بكل ما يتمول جنسه وإن قل كفلس وحبة حنطة، أو يحل اقتناؤه ككلب معلم، ولا يقبل تفسيره بغير ذلك مما لا ينتفع به كخنزير؛ إذ ليس في هذا حق ولا اختصاص.

وقوله (عليّ) يقتضي ثبوت حق عليه للمُقَرِّ له، ويصح تفسيره بحق الشفعة وحد القذف. ولو قال: له حق، قُبِل تفسيره بالعيادة ورد السلام.

ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به.

لأنه نوع من الرجوع، كأن يقول: له علي عشرة إلا ثلاثة، فإنه يصح بشرط الاتصال بحسب العادة والعرف.

وإن كان الاستثناء يرفع الإقرار من أصله كأن يقول: له علي مئة إن شاء الله، فلا يكون إقرارا؛ لأنه لم يجزم به، ولأن الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق، فبينهما منافاة، والأصل براءة الذمة.

وهو في حال الصحة والمرض سواء.

سواء كان المقر به عينا أو دينا لأجنبي أو لوارث، لعموم الأدلة ووجود شروط الصحة، ولا يلتفت إلى تهمة حرمان بعض الورثة؛ لأن هذا المقر وصل إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا، ولأنه لو منع من الإقرار للوارث لعجز عن أداء دينه وذلك يضره في قبره وآخرته.

ولو أقر في صحته بدين لشخص، ثم أقر في مرضه لآخر، تقاسما على قدر حقوقهما، ولا يقدم الأول.

فصل [في العارية]

العارية لغة بتشديد الياء وقد تخفف: اسم لما يعار، من عار؛ إذا ذهب وجاء بسرعة، وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. واصطلاحا: إباحة متبرع منافع ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بشرط رده.

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ**﴾، فسره الجمهور بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض.

واستعار النبي ﷺ فرسا من أبي طلحة فركبه، متفق عليه. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا، بل عارية مضمونة»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

وشرط المعير صحة تبرعه، وكونه مالكا لمنفعة ما يعير. ولا تصح إعارة المستعير.

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته.

إذا كان الانتفاع مباحا، فلا تصح إعارة حمارٍ زمن؛ لعدم المنفعة، ولا جاريةٍ للتمتع؛ لحرمة ذلك، ولا مطعوم وشمع وصابون؛ لأن منفعتها في استهلاك عينها.

إذا كانت منافعه آثاراً.

لا أعيانا تستوفى بالإعارة، كإعارة شاة للبنها أو شجرة لثمرها؛ لما فيه من الانتفاع بغير العين المعارة. وهذا وجه والمعتمد الجواز كما صححه النووي وغيره؛ إذ العارية قد تكون لاستيفاء عين من العين المعارة، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة.

وفي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها؛ إلا أدخله الله بها الجنة». ومنيحة العنز: هي الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم تردّ.

وتجوز العارية مطلقةً ومقيدة بمدة.

لأنها عطية لا عوض فيها فصحت في المجهول، وللمعير الرجوع فيها متى شاء وإن كانت مؤقتة؛ لأن العارية عقد جائز، ولو مُنع المالك من الرجوع لامتنع الناس من هذه المكرمة.

وترتفع بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون أو حجر، ويجب على ورثة المستعير ردّها.

وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، بفعله أو فعل غيره أو آفة سماوية بتقصير أوغيره، تلفا حسيا كالموت أو حكميا كالسرقة؛ لحديث صفوان السابق، ويضمن المثلي بمثله.

فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانمحق أو انسحق أو دابة، فتلفت أو تعيّبت بالركوب أو الحمل المعتاد؛ فلا ضمان.

وهذا مبني على أن يد المستعير يد ضمانة، ودليله حديث أبي أمامة أن النبي ﷺ قال في الخطبة عام حجة الوداع: «العارية مؤداة، والمنيحة مردودة»، رواه سعيد أهل السنن، وهو صحيح.

ولحديث صفوان بن أمية أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال ﷺ : «بل عارية مضمونة»، فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو صحيح.

فصل [في الغصب]

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما مجاهرة، واصطلاحا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا.

فإن أخذه سرا من حرزٍ فهو سرقة، أو أخذه مكابرة سمي محاربة، أو استلابا سمي اختلاسا، أو أخذه مما اؤتمن عليه سمي خيانة. ويرجع في الاستيلاء إلى العرف. ومنه الانتفاع بمال الغير بدون إذن.

والغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ**﴾ **إلى قوله:** ﴿**وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا**﴾.

وقال النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» متفق عليه. وقال ﷺ: «من ظلم قِيدَ شبرٍ من الأرض طُوِّقَه من سبع أرضين»، متفق عليه.

ومن غصب مالا لأحد لزمه: رده، وأرش نقصه، وأجرة مثله.

فيرد عينه إن أمكن ما دام باقيا ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ويدفع جبر نقصه إن نقص عنده نقصَ صفةٍ كهزال دابة وانسحاق ثوب، أو نقصَ عينٍ بأن هلك جزء من المغصوب.

ولا يلزمه أرش القيمة على المذهب؛ لأنه ليس في ذات المغصوب ولا صفاته، وإنما القيمة رغبات الناس. وفي وجه يلزمه ذلك، وبه قال أبو ثور، قال الإمام: وهو منقاسٍ، وقال الحصني: «وهو قوي؛ لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد، ألا ترى أنه لو باع الولي أو الوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل وهناك راغب بالزيادة لا يصح؛ لأنه تفويت مال».

وعلى الغاصب أيضا دفع أجرة مثلِ المغصوب إن كان مما يؤجر وبقي في يده مدة لها أجرة وإن لم يستوف منفعته. وعلة ما سبق: تفويت المنافع على مالكها بغير حق فيلزم ضمانها له.

فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل.

وإن حصل فيه غلاء؛ لأنه أقرب إلى حقه. والمثلي هو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه على المذهب كنحاس وقطن لا غالية ومعجون، والصحيح أن المثلي كل ما له مثل في السوق ولو كان مصنوعا أو حيوانا.

ويستثنى من هذا: إذا أتلف عليه ماء في مفازة ثم لقيه على شط نهر، فيلزمه قيمة المثل؛ إذ لو قيل: يأخذ مثله كان ذلك ظلما.

أو بقيمته إن لم يكن له مثل؛ أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

لأنه في حال زيادة القيمة مطالب بالرد، وإذا لم يردّ ضمن بدلها، ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر أو تغير المغصوب في نفسه.

وتجب قيمته الأعلى من نقد بلد الغصب وبلد التلف. والعبرة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا عيّن القاضي واحدا منهما.

فصل [في الشُّفْعَة]

الشفعة لغة: الضمّ والزوج، واصطلاحا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. وشرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق، وضرر سوء المشاركة.

والأصل في مشروعيتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري.

ورواه مسلم بلفظ: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به». والربعة: تأنيث الربع، وهو المنزل. والحائط: البستان.

والشفعة واجبة بالخُلطة دون الجوار.

أي ثابتة للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك المجاور؛ للحديث السابق .

فيما ينقسم دون ما لا ينقسم.

أي فيما يقبل القسمة بحيث ينتفع به بعدها على الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، دون ما لا يقبل القسمة لبطلان المنفعة المقصودة منه كحمام صغير وطريق ضيق؛ للحديث، ولأن العلة ضرر مؤنة القسمة.

وفي كل ما لا ينقل من الأرض، كالعقار وغيره.

العقار: البناء، وغيره مثل الأشجار. ولا شفعة في مقسوم بعد القسمة، ولا في منقول كالسفينة والحيوان؛ لأن العقار يدوم فيتأبد ضرر المشاركة فيه بخلاف المنقول.

بالثمن الذي وقع عليه البيع.

واستقر عليه العقد، بمثله إن تيسر، وإن تعذر فبقيمته وقت البيع؛ لأنه وقت استحقاق الشفعة.

وهي على الفور؛ فإن أخّرها مع القدرة عليها بطلت.

يعني أن طلب الشفعة على الفور والمبادرة على العادة بأخذ الشقص إذا علم ببيعه.

فلو كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن البلد أو محبوسا أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليُشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، وإذا لم يعلم البيع ولا فورية الأخذ فشفعته باقية.

وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل.

لتلك المرأة؛ لأن البضع متقوم بمهر المثل، وكذلك الخلع. وإن أمتعها الشقصَ أخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بمهر مثلها.

وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

أي على قدر حصصهم من الأملاك لا على عدد رؤوسهم؛ لأن الأخذ حق يستحق بالملك فقسّط على قدره كأجرة الدار وثمرة البستان. فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، فباع الأول حصته، أخذ الثاني سهمين والثالث سهما.

فصل [في القِرَاض]

القراض لغة: المقارضة، من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح، ويسمى أيضا: مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم من الربح. واصطلاحا: عقد يتضمن دفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه ويكون ربح المال بينهما على قدر معلوم.

والأصل في مشروعيته الإجماع والاستصحاب والقياس على المساقاة بجامع الحاجة، واحتج له الماوردي بقوله تعالى: ﴿**لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ**﴾. وأركانه: عاقدان ورأس مال وعمل وربح. والقراض توكيل بعوض.

وللقراض أربعة شرائط:

١ - أن يكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير.

الناض هو النقد الخالص المضروب، فلا يجوز القراض على حلي ولا تبر ولا عروض. ويجوز على الفلوس والأوراق النقدية على الصحيح.

٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً.

فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كأن يقول: لا تشتر شيئا حتى تشاورني، أو شرط عليه البيع والشراء من رجل بعينه فلا يصح؛ لأنه تضييق يخل بمقصود العقد، والشخص المعين قد لا يعامله وقد لا يجد عنده المراد. ويصح القراض على التجارة في شيء معين.

ويجوز القراض فيما ينقطع في بعض الأحيان كالرطب، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده لم يصح؛ لعدم الفائدة.

٣- وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح.

كنصفه أو ربعه؛ نفيا للغرر، فإن أطلق أو شرط جزءا مجهولا كالنصيب فسد العقد؛ للجهل بالربح.

٤- وأن لا يقدِّر بمدة.

أي أن لا يقيد القراض بمدة معينة، كأن يقول المالك: قارضتك سنة مثلا؛ لأن التأقيت يخل بالمقصود؛ فقد لا يجد راغبا في المدة التي اتفقا عليها ولا يربح فيها شيئا.

ولو شرط عليه أن لا يشتري بعد المدة وله البيع صح؛ لحصول الاسترباح بالبيع الذي أجازه له.

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان.

أي في مال القراض كسائر الأمناء؛ لأن القراض أوله وكالة، وبعد ظهور الربح شركة، وكلاهما عقد جائز، ولو أُلزم العامل بالضمان لامتنع الناس من العمل في القراض مع قيام الحاجة إليه.

وإذا حصل ربح وخسران جُبِـر الخسران بالربح.

لأن الربح وقاية لرأس المال، فإذا حصل فيه خلل جبر بتلك الوقاية، ولأنه مقتضى العرف فينزّل مطلق العقد عليه.

فصل [في المساقاة]

المساقاة لغة: مأخوذة من السقي الذي هو أهم أشغالها، واصطلاحا: دفع الشخص شجرا لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره.

والأصل في جوازها الإجماع والسنة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.

والمساقاة جائزة على النخل والكَرْم.

لا تجوز المساقاة في غير النخل والعنب إلا تبعا على الجديد، والقديم جوازها على جميع الأشجار المثمرة كالتين والمشمش والموز، وهو مذهب مالك وأحمد، واختاره النووي في تصحيح التنبيه، وهو الصحيح؛ لعدم الدليل على المنع والتخصيص، والأصل الجواز.

ولها شرطان:

أحدهما: أن يقدِّرها بمدة معلومة.

يثمر فيها الشجر غالبا، فلا تصح مطلقة؛ لأنها عقد لازم يشبه الإجارة، ولا مؤقتة بإدراك الثمر؛ للجهل بوقته، فإن لم يثمر الشجر في المدة المضروبة انتظرا إلى الإدراك لأن الثمرة بينهما، وإن أثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل إتمام المدة.

ولو بطل العقد بفقد شرط فللعامل أجرة المثل؛ لأنه لم يعمل مجّانا ولم يحصل له ما شرط. وإن ساقى على شجر يعلم أنه لا يثمر لم يستحق أجرة المثل.

والثاني: أن يعيِّن للعامل جزءا معلوما في الثمرة.

كثلثها أو ربعها، فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم تصح؛ للغرر؛ فقد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله، أو لا يثمر غيرها فيخسر المالك.

ثم العمل فيها على ضربين:

١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل.

على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة نمو أو صلاح من عمل مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء ومواضعه وغير ذلك مما اطردت به العادة، وتلقيح النخل بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وحفظ الثمار وقطفها، وإصلاح الحفر التي يثبت فيها الماء حول الشجر لتشربه. ويشترط انفراد العامل بالعمل عن تدخل المالك.

٢- وعمل يعود نفعه إلى الأرض، فهو على رب المال.

ما لا يتكرر كل سنة ويبقى بعد الفراغ من المساقاة ويقصد به حفظ الأصول فمن وظيفة المالك، كحفر الآبار أو تجديدها وجلب الأنهار وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك.

وعلى المالك أيضا توفير آلات العمل كالفأس والمِعول والمِنجل (آلة الحصاد) والمِسحاة أو المِجرفة، وكذا الحيوان الذي يدير الدولاب، وإصلاح أو إبدال كل عين تتلف في العمل. وتفاصيل واجبات العامل والمالك ترجع إلى العرف والعادة.

فصل [في الإجارة]

الإجارة لغة: اسم للأجرة، ثم اشتهرت في العقد. واصطلاحا: عقد على منفعة معلومة قدرا ووصفا مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

فخرج بالمنفعة: العين، وبمعلومة: الجعالة، وبمقصودة: ما منفعته تافهة كاستئجار دراهم للتزين بها أو دار للنظر فيها أو تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل: منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة: إجارة آلات اللهو أو الجواري للوطء أو الاستئجار للغناء وحمل المخدرات، وبعوض: الإعارة، وبمعلوم: عوض المساقاة.

والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**﴾، وقال النبي ﷺ : «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»، رواه البخاري وأحمد وابن ماجه.

وقال ﷺ : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه»، رواه ابن ماجه والطبراني في الصغير وأبو يعلى، وهو صحيح.

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته؛ إذا قُدِّرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل .

(أمكن الانتفاع به) أي انتفاعا مباحا مقصودا مقوّما بأجرة مع بقاء عينه، كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب، فلا تجوز على ما منفعته في استهلاكه كالشمعة والصابون.

ويشترط لصحتها: القدرة على استيفاء المنفعة؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة وهي معدومة، وألا يتضمن العقد استيفاء عين قصدا كاستئجار البستان لثمرته والشاة لدرها والفحل لمائه؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا، وقد تدخل تبعا كبئر الدار ولبن المرضع، وألا تكون إجارة العين على مستقبل كإجارة الدار شهرا من الغد؛ لأن المنفعة حينئذ غير مقدورة التسليم في الحال، بخلاف إجارة الذمة فيجوز فيها تأجيل العمل؛ لأنها سلم في المنافع.

(بمدة أو عمل): تقدّر منفعة المستأجَر بمدة فيما يقدَّر بالمدة دون العمل كالسكنى والرضاع، وبالعمل فيما لا يقدَّر إلا بالعمل مع بيان محله كالحج والبيع والشراء والركوب إلى مكان والأرض للزرع، وبما شاء من المدة والعمل فيما يقدر بهما كالخياطة والبناء.

ويشترط في التقدير بالزمن: أن يكون معينا متصلا بالعقد. وفي العمل: بيان المطلوب بالتفصيل. ويملك المستأجر المنفعة بالعقد.

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة.

لأنها عوض في عقد قابل للتعجيل والتأجيل، فيتعجل عند الإطلاق كالثمن في البيع، ويستحق المؤجر استيفاء الأجرة إذا سلّم العين المستأجرة، ولا يشترط القبض في المجلس؛ إذ لا ربا في المنافع.

إلا أن يشرط التأجيل.

فتجب الأجرة إذا حلّ الأجل؛ لأن المؤمنين عند شروطهم.

وهذا في إجارة العين، أما إجارة الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة؛ لئلا يلزم بيع الدين بالدين، فإن المنفعة مؤجلة أصلا.

ويجوز إجارة منفعة بمنفعة كحلي بحلي للبسهما؛ لأنهما منفعتان يجوز العقد على كل منهما فجاز على إحداهما بالأخرى.

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين.

ولا بموتهما، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين.

وتبطل بتلف العين المستأجَرة.

كانهدام الدار وموت الدابة المعينة؛ لفوات محل المنفعة، وبطلان الإجارة في الباقي فقط دون الماضي؛ لاستقراره بالقبض، فلا تبطل الإجارة فيه، بل يستقر قسط الماضي من المسمى باعتبار أجرة المثل، فتقوّم المنفعة حال العقد في المدة الماضية، إذا كان التلف بعد القبض بمدة لها أجرة، فإن كان قبله أو بعده بمدة ليس لها أجرة انفسخ في الكل.

وهذا بخلاف العين المؤجرة في الذمة فإنه إذا أحضرها وتلفت في خلال المدة وجب على المؤجِّر إبدالها.

ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

لا ضمان على الأجير فيما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه؛ فإن يده يد أمانة؛ إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض. وعليه الضمان إذا تعدّى بالإجماع، كأن ضرب الدابة أو سيّرها فوق العادة، أو أركبها من هو أثقل منه.

وكالأجير فيما ذُكر المستأجِر؛ إذ لا يمكنه استيفاء منفعة ما استأجره إلا بإثبات يده عليه فلا يضمنه بلا تعدٍّ، كالنخلة التي اشترى ثمرتها. وليس هذا كما إذا اشترى سمنا في ظرف حيث يكون مضمونا عليه؛ لأنه يمكنه أخذه في غيره، ولأنه لما قبضه فيه كان واضعا يده عليه لغرض نفسه فكان مضمونا عليه كالمستعير.

والمرجع في العدوان وعدمه إلى العرف. فلو أسرف الأجير في الوقود على الخبز حتى احترق ضمن. ولو ربط المستأجر دابة اكتراها فتلفت بسببه كأن انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها فيه لم يصبها الهدم ضمن، إلا أن يكون ترك الانتفاع لمرض أو خوف عرض له فالظاهر عدم الضمان حينئذ، وإذا تلفت بانهدام سقف عليها في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه لم يضمن.

فصل [في الجعالة]

الجعالة بتثليث الجيم لغة: اسم لما يجعل لشخص على شيء يفعله، واصطلاحا: التزام عوض معلوم على عمل معيّن أو مجهول لمعين أو غيره.

فالمعين كقولك لزيد مثلا: إن رددت ضالتي فلك كذا، وغير المعين كقولك: من ردّ ضالتي فله كذا. فإذا رد المجعولُ له ذلك استحق الجعل، ولو لم يسمع الرادّ ذلك من الجاعل بل ممن يوثق بخبره فرد؛ استحق الجُعل أيضاً.

ولا يشترط أن يكون الجعل من مالك المتاع، بل لو قال شخص آخر: من رد ضالة فلان فله علي ذلك فردّ من سمعه أو من بلغه ذلك استحق الجعل؛ لقول النبي ﷺ : «المسلمون عند شروطهم»، رواه أبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو صحيح.

والجعالة عقد جائز من الطرفين الجاعل والمجعول له. والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يؤيده، وهو هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم.

فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة.

قال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا

له، فقال: «وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما»، فضحك رسول الله ﷺ . متفق عليه. والقطيع: ثلاثون من الغنم، والراقي هو أبو سعيد نفسه، كما رواه الحاكم وغيره.

والجعالة جائزة.

من الطرفين، ولا تلزم إلا بفراغ العمل، فلكل منهما فسخها قبل العمل؛ لعدم لزومها حينئذ، أما من جهة الجاعل فلأنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية، وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول فأشبهت القراض.

وكما يجوز للملتزم (الجاعل) الفسخ قبل العمل يجوز له الزيادة فيما عينه للعامل والنقص منه؛ لأنه عوض في عقد جائز فجاز تغييره بما ذكر كالثمن حال جواز البيع.

وأما الفسخ بعد الشروع في العمل فللعامل الرجوع فيه، ولا يستحق شيئا؛ لأنه أسقط حق نفسه، ولم يحصّل غرض الملتزم، سواء أعمل بعض العمل أم لا، وكذلك للملتزم الرجوع في هذه الحالة ويلزمه للعامل أجرة المثل؛ لأنه استهلك منفعة بشرط العوض فتلزمه أجرته، كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في العمل.

وهو: أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما.

(وهو) وهو: أي عقد الجعالة. (ضالته) من الحيوان والأمتعة وغيرها، أو ضالة غيره كذلك.

ولا يصح العقد على عوض مجهول كأن يقول: من رد لي ضالتي فله ثوب أو له ما يرضيه، كالأجرة المجهولة في الإجارة.

ولو قال: حج عني وأعطيك نفقتك جاز مع الجهالة؛ لأنه ليس باستئجار، وإنما هو نوع من التراضي والمعونة، كما أشار إليه البيهقي واختاره السبكي.

وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: «وعن ابن أبي زيد: لا يجوز الجعل على إخراج الجانّ من الإنسان؛ لأنه لا يعرف حقيقة، ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم، وكذا الجعل على حلّ المربوط والمسحور».

فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط.

فإن اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل؛ لاشتراكهم في السبب، ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم؛ لأن العمل في أصله مجهول، فلا يمكن رعاية مقداره في التقسيط.

فصل [في المزارعة والمخابرة]

المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع، واصطلاحا: معاملة مالك الأرض غيره عليها ليزرعها ببعض ما يخرج منها كالثلث والبِذْر من المالك. والمخابرة كذلك إلا أن البِذْر من العامل، وهي لغة: مفاعلة من الخَبْر أي الزرع.

والمذهب على عدم جوازهما إلا أن تكون المزارعة تبعا للمساقاة، وجوّزوهما بأنواع من الحيل، واختار ابن خزيمة وابن المنذر وابن سريج والخطابي والنووي جوازهما مطلقا، وألّف ابن خزيمة جزءا في ذلك، وقال الخطابي: المزارعة جائزة؛ وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، لا يبطل العمل بها أحد.

وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من رَيْعها؛ لم يجـز .

لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، متفق عليه.

قال النووي: إن الجواز هو الظاهر المختار؛ لحديث خيبر [وهو أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود؛ أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. متفق عليه. وهو نص على المخابرة، ومنه أخذ اسمها]، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة؛ لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة، وقياسا على القراض فإنه جائز

بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة.

قلت: ودليل ذلك أيضا ما رواه البخاري في (باب ما يكره من الشروط في المزارعة): عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي ﷺ ، قال: ولم ننه عن الورِق. وراه مسلم. فهذه الصيغة هي المنهي عنها؛ لما فيها من الغرر.

وعند مسلم عن رافع رضي الله عنه قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

وأقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها، والجدول: هو النهر الصغير كالساقية، و الماذيانات: هي مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواق.

وهذا كله يبين الكيفية المنهي عنها.

وعن طاوس أنه كان يخابر فقيل له: لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنها! فقال: أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس) أن النبي ﷺ لم ينه عنها، إنما قال «يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما»، رواه مسلم. ويشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ : «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه»، رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. رواه مسلم.

وإن أكراه إياها بذهب أو فضة، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته؛ جـاز .

لحديث رافع السابق حيث قال: ولم نُـنْـهَ عن الورِق، أي: لم ينهنا النبي ﷺ عن الاكتراء بالدراهم. وروى مالك بسند صحيح وعنه مسلم عن رافع قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

فصل [في إحياء الموات]

بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمقابر والكناسة، أو منفكة عن الأمرين وهي الموات، فالموات: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، أي ليست معمورة ولا حريما لمعمورة.

والأصل في جوازها قبل الإجماع قوله ﷺ : «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها»، رواه البخاري وأحمد.

وإحياء الموات جائز بشرطين:

بل مندوب؛ لقول النبي ﷺ : «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة»، رواه أحمد والنسائي في الكبرى والدارمي وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى، وصححه الألباني وغيره. والعافية: الطير والوحش.

١ - أن يكون المحيي مسلماً.

له أهلية التملك، فيسن له إحياء الأرض الميتة، ويملكها به؛ لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما، ولا يشترط في حصول الملك له إذن الإمام، إلا أن تكون الأرض من حمى الدولة.

أما الذمي والمعاهد والمستأمن فلا يجوز لهم الإحياء في دار الإسلام ولو أذن لهم الإمام على المذهب، فلو أحيا الذمي أرضا فجاء مسلم ووجد أثر عمارته فأحياه ملكه، ولو ترك الذمي العمارة بنفسه صرفها الإمام في المصالح، وليس لأحد تملكها.

ودليل ذلك: حديث طاوس أن النبي ﷺ قال: «من أحيا ميتا من موتان الأرض فله رقبتها وعاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي»، [والعادي: القديم]، رواه البيهقي مرسلا

وموقوفا على ابن عباس، ومرفوعا موصولا بلفظ: «موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له»، وقال البيهقي: «تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا»، قال الحافظ: «وهو مما أنكر عليه»، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.

ووقع عند الرافعي زيادة قال الحافظ: «قوله في آخره: (أيها المسلمون)؛ مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرافعي فيما بعد على أن الاحياء يختص بالمسلمين، وهو متوقف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغويَّ في التهذيب، والإمامَ في النهاية».

فمحل الاستدلال لا يثبت مرفوعا، والقدر المتصل ليس فيه دلالة على منع الكفار من الإحياء، والأصل عدم اختصاص ذلك بالمسلمين، وهو مذهب الحنابلة، قال في شرح المنتهى: «وأما كون الذمي فيه كالمسلم فلعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كالشراء، وكتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما».

٢- وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم.

ولا لذمي ونحوه، فما كان معمورا لمسلم أو ذمي ثم خرب فهو لمالكه ولا يملك بالإحياء، فإن لم يعرف مالكه فهو مال ضائع، الأمر فيه لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه، أما إذا كان المعمور جاهليا فهو كالموات يملك بالإحياء.

وصفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيَى.

الإحياء عبارة عن تهيئة الأرض لما يريده المحيي، وذلك يختلف باختلاف الأغراض، فإذا كان الغرض مسكنا أو دارا اشترط فيه أن تبنى حيطان البقعة بما جرت العادة به في ذلك من لبن أو طين أو حجر أو قصب، واشترط أيضا تسقيف بعضها، ولا يشترط السكنى، فإن كان مصلى لم يشترط التسقيف.

وإن كان حظيرة للدواب أو حفظ الحطب وتجفيف الثمار ونحوها اشترط تحويطها ببناء أو غيره كأن يجمع التراب حولها، وتسوية الأرض. وإن كان بستانا اشترط الغرس فيها وتحويطها ببناء أو قصب وشوك أو بجمع ترابها حسب العادة، وربما يترك.

ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط:

الماء قسمان: ماء نابع في موضع لا يختص بأحد كالأنهار وعيون الجبال وسيول الأمطار، فالناس فيه سواء، وماء مختص كالآبار والقنوات؛ فإن الشخص إذا حفر بئرا في ملكه ملك ماءها؛ لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته أو معدن أرضه، وقيل: لا يملك لقول النبي ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني، وهو صحيح.

وحمله جمهور العلماء على القسم الأول، فالمراد بالكلأ: المباح الذي لا يختص بأحد، وبالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لامالك لها، وبالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه.

وعلى الوجهين يجب عليه عند توفر الشروط التخليةُ بين الماء وبين طالبه، وتمكين البهائم من ورود البئر، لا الاستقاء وإعارة الدلو والحبل، فإذا تضرر بحضور الماشية في زرعه أو ماشيته استقى لها الرعاة. والأصل في هذا قول النبي ﷺ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ»، متفق عليه.

وذلك كمن له بئر في الفلاة وحولها كلأ وعشب لا يتوصل إليه إلا إذا كانت المواشي ترد هذه البئر، فإذا منع ماءها أدى إلى منع الكلأ، فيحرم عليه منع فضل مائها. وقال النبي ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها»، رواه البخاري والنسائي والبيهقي.

وحيث وجب البذل وجب أن يكون بلا عوض؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء، رواه مسلم والخمسة. وحيث لم يجب البذل جاز بيعه بكيل أو وزن لا بقدر ريّ الماشية؛ للجهالة.

١ - أن يفضُل عن حاجته.

الحالية لبهيمته وزرعه، فإن لم يفضل بدأ بنفسه.

٢- وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته .

لا لزرعه وشجره، لاحترام الروح؛ فإنه يجب سقيها بخلاف الزرع.

٣- وأن يكون مما يستخلَف في بئر أو عين.

أي يخلفه غيره بأن كان الماء نابعا في بئر أو عين جارية، فإن كان في بركة أو أخذه في إناء ونحوه لم يجب عليه بذله.

فصل [في الوقف]

الوقف لغة: منع التصرف، واصطلاحا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بمنع التصرف في رقبته، وصرف منافعه في البر والخير؛ تقربا إلى الله تعالى.

وهو قربة مندوب إليها، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ مع قصة أبي طلحة في الصحيحين، وقول النبي ﷺ : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، رواه مسلم والخمسة. قال الحصني: «وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف».

ولحديث عمر رضي الله عنه أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: «فاحبس أصلها وسبّل الثمرة»، رواه الشافعي والنسائي والحميدي والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح.

والوقف جائز بثلاثة شرائط:

بل مستحب؛ للدليل السابق. ويشترط فيه أن يكون الواقف مطلق التصرف، وأن يكون الموقوف معيّنا مملوكا مفيدا ليس في الذمة؛ لأنه إزالة ملك في قربة، فاشترط كونه في معين مملوك

كما في العتق، وألا يكون الوقف مشروطا فيه الخيار ولا مؤقتا ولا معلقا، وأن يبين جهة المصرف.

وإذا صح الوقف لزم كالعتق واستحق الموقوف عليه غلته منفعة كانت كالسكنى أو عينا كالثمر واللبن.

١- أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه.

يعني ينتفع به انتفاعا مباحا مقصودا مع بقاء عينه على الدوام كالعقار خالصا كان أو مشتركا، وكالحيوان والأثاث؛ لأن الوقف إنما يراد للدوام لكونه صدقة جارية، ويصح وقف ما ينتفع به في المستقبل كعبد أو حيوان صغير وأرض مؤجرة أو مغصوبة أو خربة يمكن إصلاحها وزرعها. فخرج الطعام والدراهم ونحوها وآلة اللهو.

ويجوز وقف الأشجار لثمارها والفحل ليقفز على شياه البلد؛ لحصول المنفعة.

٢- وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع.

فلا يصح في منقطع الأول كالوقف على من سيولد ثم على الفقراء، أو منقطع الأول والآخر كالوقف على من سيولد فقط؛ لعدم وجود مصرف صحيح ينبني عليه، ولأن حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك من لا يملك.

أما منقطع الآخر كالوقف على زيد أو على أولادي فالأظهر أنه صحيح؛ لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه، ولإمكان إدامته على سبيل الخير، ويكون بعد الانقطاع للفقير الأقرب رحما؛ لما فيه من صلة الرحم مع الصدقة، وكذا إذا لم يعرف أرباب الوقف، ولا يعود ملكا؛ لأن وضع الوقف على الدوام، ولأن القصد به القربة والثواب، ويقدم ابن البنت على ابن العم.

فإن عدم أقارب الواقف أو كان الواقف هو الإمام من بيت المال صرف الريع في مصالح المسلمين.

٢- وألّا يكون في محظور.

أي محرم كالوقف على الكنائس أو دور الفساد أو الملاهي أو كتب الباطل؛ لأن الوقف معروف وبر، وهذا إعانة على المعصية.

قال الحصني: «فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا، بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع، ويقولون: لا سماع إلا من تحت قناع، ولا يأتي ذلك إلا بفساد الطباع، وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم، وليس في كفرهم نزاع».

قال: «هذا إذا كان الوقف على جهة، أما لو وقف على ذمي بعينه فإنه يصح؛ لأن الوقف كصدقة التطوع وهي عليه جائزة، بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح؛ لأنهما مقتولان، فهو وقف على من لا دوام له، فأشبه وقف شيء لا دوام له»، وكذا يصح الوقف على الأغنياء والفساق.

وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل.

كأن يقول: وقفت على أولادي بشرط أن يقدّم الأورع منهم بكذا، فإن فضل شيء كان للآخرين، أو يرتّب كأن يقول: وقفت على أولادي ثم على أولاد أخي فلان ثم على أولاد ولدي فلان.

والتسوية كأن يقول: وقفت على أولادي وأولادهم ويطلق، فيدخل أولاد البنين والبنات والصغار والكبار والأغنياء والفقراء والذكور والإناث.

والتفضيل كأن يقول: وقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو وقفت على بناتي ومن تزوجت سقط نصيبها فإن طلقت عاد نصيبها.

ودليل ذلك كله: أن المسلمين عند شروطهم، ولأن الصحابة وقفوا وقوفا وكانوا يشترطون شروطا فتتبع ولا ينكر عليهم أحد. والعرف المطرد في ذلك كالشرط المذكور.

فصل [في الهبة]

الهبة لغة: إعطاء شيء بلا عوض، مأخوذة من هبوب الريح، أو من هبّ من نومه؛ فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. واصطلاحا: تمليك منجز مطلق غير واجب في عين أو منفعة حال الحياة بلا عوض.

فإن انضم إلى ذلك حمل الشيء إلى منزل الشخص المعطى إكراما له فهدية، وإن كانت تمليكا لمحتاج طلبا للثواب فصدقة. والهبة أعم منهما؛ فكل هدية وصدقة تطوعٍ هبة ولا عكس.

والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا**﴾، وقال النبي ﷺ : «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت»، رواه البخاري.

وأهدت بريرة إلى النبي ﷺ لحما تصدق به عليها، فقال: «هو لها صدقة، ولنا هدية»، متفق عليه. وقال ﷺ : «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين»، رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم، وهو صحيح.

وقال ﷺ : «تهادوا تحابوا»، رواه البخاري في الأدب المفرد وابن عدي والبيهقي وأبو يعلى وغيرهم، وهو حسن.

وكل ما جاز بيعه جازت هبته.

من باب أولى؛ لأن بابها أوسع، وهذا ضابط الموهوب سواء أكان من الأعيان أو من المنافع، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته غالبا؛ بجامع أن كلاهما تمليك في الحياة، ويختلفان في مسائل منها: لو اختلطت ثمرة البائع بثمرة المشتري لم يجز بيعها ويجوز هبتها للآخر. والمحتقر كحبتي حنطة تجوز هبته ولا يجوز بيعه.

ولا تلزم الهبة إلا بالقبض.

بإذن الواهب؛ لأن ملكها موقوف على القبض الذي هو نهاية الرضا، بخلاف البيع فإن لزوم البدل هو نهاية الرضا فيه، فإذا حصل ثبت أنها ملك للموهوب له من حين العقد، وإن خرج أحدهما عن الأهلية قبل القبض لم تنفسخ الهبة بل قام وارث كلٍ مقامه.

وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها.

بالإجماع، وبقول النبي ﷺ : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، متفق عليه.

إلا أن يكون والدا.

وإن علا ومثله الوالدة؛ لانتفاء التهمة عن الأصول لوفور شفقتهم، فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة، والدليل قول النبي ﷺ : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه»، رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم وهو صحيح.

والهدية والصدقة كالهبة في ذلك. لكن لو شرط في الهبة ثوابا ولم يثب فله الرجوع؛ لقول عمر رضي الله عنه: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها»، رواه مالك والطحاوي والبيهقي، وهو صحيح.

وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمُعْمَر أو للمُرْقَب ولورثته من بعده.

(أعمر) أي وهب شيئا لشخص مدة عمره، كأن يقول: أعمرتك هذه الدار، أي جعلتها لك عُمرى مدة عمرك أو حياتك، فإن متَّ رجعت إليّ. (أرقب) أي أعطى شخصا شيئا كدار بشرط أنه يكون لآخرهما موتا. كأن يقول: أرقبتك هذه الدار، أي جعلتها لك رُقبى، فهي للباقي منا، فإن مت قبلي عادت إلي، وإن متُّ قبلك استقرت لك، مأخوذة من الرقابة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

فالعمرى والرقبى لمن وهبت له بعد القبض، ويكون الشرط المذكور لغوا؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له، متفق عليه. وقوله ﷺ : «لاترقبوا ولا

تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»، رواه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي، وهو صحيح.

فصل [في اللُّقَطَة]

اللقطة لغة: الشيء الملتقَط أو الملقوط، واصطلاحا: ما وجد من مال أو مختص ضائعا غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى**﴾، وحديث النبي ﷺ أنه جاءه رجل فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، قال الرجل: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها»، متفق عليه.

وعند مسلم: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه».

وعند أبي داود: «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه». فإن لم يظهر صاحبها فلا شيء عليه في الدنيا والآخرة.

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها.

يشترط في الآخذ: أن يكون مطلق التصرف في المال ومن غير الحرم المكي.

وأخذُها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها.

لما فيه من البر، فلو تركها ولم يأخذها لم يضمنها، ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ على المذهب، وفي قول: يجب الإشهاد وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح؛ لقول النبي ﷺ : «من وجد لقطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها

فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وهو صحيح.

وينزع القاضي اللقطة من يد الفاسق ولا يعتمد تعريفه ويضعها عند عدل، ثم هي للفاسق بعد التعريف، وينزعها الولي من يد الصبي ويعرفها ثم يتملكها للصبي إن رأى المصلحة في ذلك.

ويصح التقاط الذمي والمعاهد والمستأمن كالفاسق.

وإذا أخذها وجب عليه أن يَعرف ستة أشياء: وعاءها، وعفاصها، ووكاءها، وجنسها، وعددها، ووزنها.

فيعرف نوع وعائها: أي إناءها من جلد أو خرقة أو محفظة أو غير ذلك، وعفاصها: وهو بمعنى الوعاء، وأصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة، وهو المراد هنا، ووكاءها: وهو الخيط الذي يربط به الوعاء، وجنسها: من ذهب أو فضة أو دولار أو شلن أو غير ذلك .

ويحفظُها في حرز مثلها.

وجوبا، وإذا طولب بها ممن له طلبها ولم يدفعها من غير عذر شرعي حتى تلفت؛ ضمن كالمودَع.

ثم إذا أراد تملّكها عرّفها سنة.

وجوبا تحديدا وتبدأ من وقت التعريف، وكذا لو قصد بأخذها الحفظ، والتحديد بالسنة؛ لأن القوافل لا تتأخر عنها غالبا.

ويستثنى لقطة حرم مكة فلا يحل أخذها للتملك، بل من أخذها وجب عليه التعريف أبدا؛ لقول النبي ﷺ: «ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف»، متفق عليه، وفي رواية للبخاري: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد».

ويلزمه الإقامة للتعريف، فإن شق عليه ذلك سلمها للقاضي أو المحاكم الشرعية هناك.

على أبواب المساجد.

عند خروج الناس من الجماعات، وفي هذا أثر ضعيف رواه مالك - وعنه الشافعي والبيهقي- عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره: أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: «عرّفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها»، ومعاوية لم يوثقه إلا ابن حبان، وأبوه صحابي.

أما التعريف في المساجد فليس بجائز؛ لقول النبي ﷺ : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا»، رواه مسلم وغيره، والنِّشدة: الطلب، وعند ابن ماجه بسند حسن: أن رسول الله ﷺ نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. والإنشاد: التعريف.

وفي الموضع الذي وجدها فيه.

وفي الأسواق ومجامع الناس في بلد الالتقاط؛ لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها، ويكون التعريف على حسب العادة زمانا ومكانا، ويكون بالموضع الذي وجدت فيه أكثر؛ لأن طلب الشيء في موضع ضياعه أكثر.

ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرّف أولا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك ثلاثة أشهر في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين ثلاثة أشهر ثم في كل شهر مرة ثلاثة أشهر؛ بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، والمدد المذكورة على التقريب لا التحديد.

ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها، فإن بالغ فيها ضمن، وتلزم مؤنة التعريف على ملتقطها للتملك لا للحفظ.

والشيء الحقير المتسامح به لا يجب تعريفه، بل يملك بمجرد الأخذ كدولار ونحوه، وقيل: ولو عشر ونحوها؛ لأن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: «لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»، متفق عليه.

وروى أبو داود والبيهقي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله ﷺ فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الله ﷺ وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال النبي ﷺ : «يا علي، أدّ الدينار»، وحسنه الألباني.

فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملّكها بشرط الضمان.

لصاحبها إذا جاء يطلبها؛ لأنه صار ممسكا لنفسه، ويده يد أمانة على الصحيح، فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان.

واللقطة على أربعة أضرب:

أحدها: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضه، فهذا حكمه.

أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعدها.

والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرَّطب، فهو مخيَّر بين أكله وغرمه.

أي أكله بعد تملكه في الحال، وغرم قيميته لمالكه، وإذا وجده في عمران وجب تعريفه، ولا يعزل القيمة مدة التعريف؛ لأن البدل إذا عزل كان أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، وإذا لم يعزل كان في الذمة فلا يخشى تلفه، ولكن يجب إفرازها عند تملكها؛ لأن تملك الدين لا يصح.

أو بيعِه وحفظ ثمنه.

إلى ظهور مالكه، ثم إن أراد تملكه وجب عليه التعريف.

والثالث: ما يبقى بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، أو تجفيفه

وحفظه.

لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم، فإن لم يوجد من يتبرع بتجفيفه بيع بعضه لتجفيف الباقي.

والرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان:

١- حيوان لا يمتنع بنفسه.

من السباع كالذئب والضبع، إما لضعفه كالغنم وكبار الإبل والبقر، أو لصغره كصغار الإبل والبقر.

فهو مخيّر بين أكله وغرم ثمنه.

ولا يجب التعريف بعد الأكل، وهذا في البادية، أما في البلد والقرية ووقت النهب بالمفازة فلا يأكلها؛ لتيسر البيع، ولهذا لا يأكل ما يمتنع بنفسه.

أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه.

إلى ظهور مالكه، أو يعرفه سنة ثم يتملك الثمن، ولا يمكن بيع بعضه للإنفاق على الباقي؛ لأن نفقة الحيوان تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه. والتخيير ليس تشهيا، بل عليه فعل الأصلح الأحظ.

٢- وحيوان يمتنع بنفسه.

كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، للنص في الإبل، وقياس غيره عليه؛ لإمكان عيشه في البر بلا راع وامتناعه عن أكثر السباع.

فإن وجده في الصحراء تركه.

والمراد بها موضع خوف الهلاك، تركه: أي لم يجز له في زمن الأمن التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه لتعديه، ولا يبرأ برده إلى موضعه ولا برفع يده عنه، فإن سلمه للحاكم برئ من الضمان كالغاصب. ويجوز التقاطه للحفظ؛ للصيانة عن الضياع.

وإن وجده في الحضر فهو مخيَّر بين الأشياء الثلاثة فيه.

المتقدمة فيما لا يمتنع بنفسه؛ لأن الأيدي تتطرق إليه، فيخاف أخذ الخائن، لكن لا يجوز له الأكل في الحاضرة كما سبق.

تتـمة: يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك، أو كان قدرا لا يشق عليه التقاطه.

ويجوز التقاط نُثار الوليمة على المذهب، وهو ما يُنثر في حفلة السرور من حلوى أو نقود، وكره ذلك مالك وجماعة من السلف، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن النهبى، كما رواه البخاري وغيره، وهو نهي عام لم يأت ما يخصصه فيعم هذا النوع.

فصل [في اللقيط]

اللقطة إما جامد أو حيوان، والحيوان إما آدمي أو غيره، فالأنواع ثلاثة، وهذا شروع في النوع الثالث منها، ويفارق ما قبله في كون التقاطه واجبا.

واللقيط: فعيل بمعنى مفعول، والمراد هنا: الطفل الذي وجد مطروحا في شارع ونحوه وليس هناك من يدعيه، ويقال له الملفوظ والمنبوذ، وألحق به بعضهم الطفل الضائع ولو مميزا والمجنون الذي لا كافل له ولو بالغا. وأخذه من باب فعل الخير، والتعاون على البر.

وإذا وُجد لقيط بقارعة الطريق فأَخْذُه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية.

على المسلمين؛ حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك، ولقوله تعالى: ﴿**وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا**﴾. فإذا التقطه من هو أهل لحضانته سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعا، وإن علم به واحد فقط تعين عليه.

ويجب الإشهاد على التقاطه وعلى أخذ ما معه من المال على الأصح. ولو التقطه غني وفقير قدم الغني على الراجح.

ولا يُقرّ إلا في يد أمين.

أي في حضانة مكلف حر أمين أي عدل في الظاهر رشيد مقيم؛ لأنه ولاية تثبت على الغير بالاختيار، وينزع من سفيه محجور عليه وإن كان عدلا، ومن فاسق وكافر؛ لعدم صحة التقاطهم، ولكن يصح التقاط الكافر للقيط المحكوم بكفره.

فإن وُجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه.

أي إذا وُجد مع اللقيط مال ولو موقوفا عليه، أو موصى له به، أو موهوبا له، أو نحو ذلك، أو مختصا به كالثياب التي يلبسها أو يفترشها أو ملفوفة عليه أو غطيت به، أو مال شدّ عليه أو جعل في جيبه، أو دابة عنانها بيده، أو خيمة أو دار هو فيها ولم يوجد فيها غيره.

فإن الحاكم ينفق على اللقيط من ذلك المال؛ لغناه به، «والسلطان ولي من لا ولي له»، ولا ينفق عليه الملتقِط منه إلا بإذن الحاكم؛ لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد، فالأجنبي أولى.

فإن لم يكن حاكم أَنفق مع الإشهاد؛ للحاجة، فإن لم يشهد ضمن؛ لتركه الاحتياط، ولا يشترط الإشهاد في كل مرة؛ لما فيه من الحرج.

وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال.

عند عدم مال له لا خاص كالأمثلة السابقة ولا عام كالوقف على اللقطاء، ينفق عليه الحاكم وجوبا من سهم المصالح؛ لإجماع الصحابة على ذلك عندما استشارهم عمر رضي الله عنهم.

ولما رواه مالك والشافعي وعلقه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن وجد منبوذا: «لك ولاؤه وعلينا نفقته»، ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه، فهذا أولى، ولا يرجع به عليه.

فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان لكن ثَـمَّ ما هو أهم منه ويعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه؛ استقرض له الإمام في ذمته كالمضطر إلى الطعام يُجبر من هو معه على دفعه ببدل، فإن بان له مال أو قريب رجع عليه بالقرض، وإلا قضي من سهم الفقراء والمساكين والغارمين، فإن لم يوجد إمام استقرض له الملتقِط.

فصل [في الوديعة]

الوديعة لغة: فعيلة من الوَدْع وهو الترك، وقيل: من الدعة وهي الراحة والسكون، وتطلق على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. واصطلاحا: عقد توكيل في حفظ مملوك أو مختص.

والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿**إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا**﴾، ولحديث أبي سفيان الطويل، وفيه: ويأمرنا بالصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. متفق عليه.

وقال النبي ﷺ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم والدارقطني والطبراني والبيهقي، وهو صحيح.

والوديعة أمانة.

في يد المودَع (ويسمى الوديع)؛ لأنه يحفظها للمالك، فيده كيده، وهي عقد إرفاق، ولو ألزم فيها الضمان لرغب الناس عن قبول الودائع.

يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها [إن كان ثَمّ غيره، وإلا وجب قبولها][1].

أي لمن غلب على ظنه أنه أمين قادر على حفظها إن كان ثم غيره؛ لأنه من التعاون المأمور به، ويجب عليه قبولها عند عدم غيره كأداء الشهادة، وله المطالبة بأجرة الحفظ.

---

(١) هذه الفقرة ثابتة في بعض النسخ دون بعض .

فإن كان عاجزا عن حفظها حرم عليه القبول؛ لأنه يعرضها للتلف، وعِلم المالك بعجزه لا يبيح القبول، فإن كان المودِع وكيلا أو ولي يتيم ضمنها حينئذ بمجرد التسليم للعاجز.

ولا يَضْمَن إلا بالتعدي.

كأن ضيعها ولم يحفظها، أو حفظها فيما دون حرز مثلها، أو أودعها عند غيره بدون عذر ولا إذن من المالك، أو سافر بها بلا عذر إلا إذا كان مسافرا أولا أو منتجعا، وترك الإيصاء مع التمكن منه، أو انتفع بالوديعة كأن لبس الثوب أو ركب الدابة بلا عذر، أو غير ذلك من صور التقصير. فإن قُتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان.

ولو وقع حريق في بيت المودَع أو خزانته، فبادر إلى نقل أمتعته، وأخّر الوديعة فاحترقت؛ لم يضمن، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع، وأخذ في نقلها، فاحترق ما بقي.

وقول المُودَع مقبول في ردّها على المُودِع.

بيمينه، سواء أكان المودِع أشهد عليه عند الدفع أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿**فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَّ رَبَّهُ**﴾، فأمره بالرد بلا إشهاد، فدل على أن قوله مقبول، وإلا لأرشد إليه كما قال: ﴿**فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ**﴾.

ولأنه يُصَدَّق في التلف فكذا الردّ، ولأنه ائتمنه واستمر أمينا، فإن لم يستمر أمينا كأن فرّط أو تعدى وألزم بالضمان لم تقبل دعواه؛ لصيرورته غير مؤتمن.

وعليه أن يحفظها في حرز مثلها.

وجوبا؛ لكون ذلك هو المقصود، والإطلاق يقتضيه، فتوضع الدراهم في الصندوق، والأثاث في البيت، والنعم في الحظيرة، فإن لم يفعل ضمن، ويجوز وضعها فيما هو أحرز من مثلها؛ لأنه زيادة خير.

وإذا طولب بها فلم يُخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت؛ ضمن.

لتعدّيه بذلك، والمراد بعدم الإخراج: المنع من التخلية بينه وبينها، لا عدم حملها إليه، فإن كان له عذر في عدم التخلية: كأن كان ليلا يشق فيه الذهاب إلى موضعها لمطر أو غيره، أو كان مشغولا بأمر آخر؛ لم يضمن.

وليس له الامتناع للإشهاد على المالك وإن كان أشهد عليه عند الدفع؛ لأن قوله مقبول بدونه، ولكن يلزم وكيل المودَع أو وليه الإشهاد عند الرد.

تتـمة: ولكل منهما فسخ عقد الوديعة متى شاء؛ لأنها في الحقيقة وكالة، إلا في الحالة التي يلزم فيها المودَع القبول؛ لأن فسخه يؤدي إلى الرد.

وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه بسفه.

ولو مات المودَع ولم يذكر وديعة، فوُجِد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه: هذه وديعة فلان، أو وجد في ملفّه: لفلان عندي وديعة كذا؛ لم يلزم الورثة التسليم بها؛ لاحتمال أنه كتبه غيره، أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، أو رد الوديعة بعد الكتابة في الملف ولم يمحها، وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار أو بشهادة عدلين.

ولو كان تحت يده وديعة غاب صاحبها غيبة طويلة وانقطع خبره وأيس من معرفته ومعرفة ورثته بعد البحث التام؛ صرفها في مصالح المسلمين، فإن ظهر بعد ذلك ضمنها له.

وإلى هنا ينتهي الجزء الأول من شرح مختصر أبي شجاع في العبادات والبيوع،

وتم بحمد الله مغرب يوم الخميس ١٤ جمادى الثانية ١٤٣١،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

وكتب: أبو الفضل السليماني المقدشي



قائمة المحتويات

مقدمة ٣
متن أبي شجاع ٩
ترجمة الإمام الشافعي ١١
ترجمة القاضي أبي شجاع ١٥
مقدمة المؤلف ١٦
كتاب الطَّهارة ١٨
[أنواع المياه وأحكامها] ١٨
فَصل [في الأعيان المتنجسة وما يطهر منها] ٢٢
فَصل [في بيان ما يَحرمُ استعمالُه من الأواني وما يجوز] ٢٣
فَصل [في السواك] ٢٤
فَصل [في فُروض الوُضوءِ وسُننِه] ٢٥
فَصل [في أحكام الاستنجَاء وآداب قضَاء الحاجة] ٢٩
فَصل [في نَواقِض الوُضوء] ٣٣
فَصل [في مُوجِبات الغُسل] ٣٧
فَصل [في فَرائِض الغُسل وسُننه] ٤٠
فَصل [في الأغسال المسنونة] ٤٢
فَصل [في المسح على الخفّين] ٤٧
فَصل [في التيمم] ٥٢
فَصل [في بيَان النجَاسَات وإزالَتها] ٦١
فصل [في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة] ٦٨
كتاب الصَّلاة ٧٧
[مواقيت الصلاة] ٧٧
فَصل [في شروط وجوبها] ٨١
فَصل [في الصلوات المسنونة والرواتب] ٨٢
فَصل [في شروط صحة الصَّلاة] ٨٧
فَصل [في أركَان الصَّلاة] ٩١
فصل [في سنن الصلاة وهيئاتها] ٩٨

فَصل [في أمور تخالف فيها المرأةُ الرجلَ في الصَّلاة] ١٠٧
فصل [في مُبطِلات الصَّـلاة] ١١١
فصل [فيما تشتملُ عليه الصَّلاة، وفي صلاة المريض] ١١٥
فصل [في سجود السَّهو] ١١٨
فصل [في الأوقات التي تُكره فيها الصَّلاة] ١٢٣
فصل [في أحكام صلاة الجماعة] ١٢٥
فصل [في صلاة المسَافر] ١٣١
فصل [في صلاة الجمعة] ١٣٥
فصل [في صلاة العيدين] ١٤١
فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] ١٤٤
فصل [في صلاة الاستسقاء] ١٤٦
فصل [في صلاة الخـوف] ١٥٠
فصل [في اللباس] ١٥١
فصل [في أحكام الجنائز] ١٥٣
كتـاب الـزكاة ١٦٢
فصل [في زكاة الإبل] ١٦٧
فصل [في زكاة البقر] ١٦٨
فصل [في زكاة الغنم] ١٦٨
فصل [في زكاة الخلطة] ١٦٩
فصل [في زكاة الذهب والفضة] ١٧٠
فصل [في زكاة الزروع والثمار] ١٧٢
فصل [في زكاة عروض التجارة] ١٧٤
فصل [في زكاة الفطر] ١٧٦
فصل [في مصارف الزكاة] ١٧٨
كتاب الصيام ١٨٤
فصل [في مفسدات الصوم وغيرها] ١٨٦
فصل [في الاعتكاف] ١٩٣
كتاب الحج ١٩٦
فصل [في محرَّمات الإحرام] ٢٠٤

فصل [في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها] ٢١٠
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ٢١٥
فصل [في الـربـا] ٢١٨
[فصل في الخـيـار وغيره] ٢٢٠
فصل [في السَّلَم] ٢٢٣
فصل [في الرهن] ٢٢٦
فصل [في الحجر] ٢٢٧
فصل [في الصلح والحق المشترك] ٢٢٩
فصل [في الـحَـوَالَة] ٢٣٢
فصل [في الضمان] ٢٣٣
فصل [في كفالة البدن] ٢٣٥
فصل [في الشركـة] ٢٣٥
فصل [في الـوَكَـالَـة] ٢٣٨
فصل [في الإقَرار] ٢٣٩
فصل [في العارية] ٢٤٢
فصل [في الغصب] ٢٤٣
فصل [في الشُّفْعَـة] ٢٤٥
فصل [في القِرَاض] ٢٤٧
فصل [في المساقاة] ٢٤٨
فصل [في الإجارة] ٢٥٠
فصل [في الجعالة] ٢٥٣
فصل [في المزارعة والمخابرة] ٢٥٥
فصل [في إحياء الموات] ٢٥٧
فصل [في الوقف] ٢٦٠
فصل [في الهبة] ٢٦٣
فصل [في اللُّقَطَة] ٢٦٥
فصل [في اللقيط] ٢٧٠
فصل [في الوديعة] ٢٧٢